課程名稱：民法民法10

00:00:01 - 00:00:09
那我們接下來來講到這個有關於民法104條的部分

00:00:09 - 00:00:18
就是我們講到代理的要件，那代理的要件裡面當然從民法103條來看

00:00:18 - 00:00:23
第一個他必須要有這個代理的資格

00:00:23 - 00:00:29
那這個代理的資格包含授權跟法定代理兩種情況

00:00:29 - 00:00:34
那第二個必須要以本人的名義為意思表示

00:00:35 - 00:00:40
所以以本人的名義，這個地方又延伸出所謂的一個

00:00:40 - 00:00:43
我們一般來講這個冒名行為啦

00:00:43 - 00:00:52
或者是隱名代理跟顯名代理的區別，那再來以本人名義為意思表示

00:00:52 - 00:00:59
這個意思表示裡麵包含就是你對多數人授權的時候要怎麼為意思表示

00:00:59 - 00:01:08
那還有包含像是這個法律行為才能夠以代理的方式作成

00:01:08 - 00:01:12
其他行為是沒有辦法的，那包含像侵權行為

00:01:12 - 00:01:19
是沒有辦法用代理的方式作成，不過身分行為的話則是一個例外

00:01:19 - 00:01:24
身分行為雖然是法律行為，但原則上

00:01:24 - 00:01:27
他也不能代理，因為特重當事人爭議

00:01:27 - 00:01:31
但這種情況底下

00:01:31 - 00:01:33
有一個例外,

00:01:33 - 00:01:39
就是那個民法的1076條之二,

00:01:39 - 00:01:43
那我們也有做一個整理

00:01:44 - 00:01:49
那另外就是說這個以本人名義為意思表示之外

00:01:49 - 00:01:51
再來就是我們可以看到

00:01:51 - 00:01:55
104條,他講代理人的意思表示

00:01:55 - 00:01:56
不會因為他是限制

00:01:56 - 00:01:59
行為能力人而受影響

00:01:59 - 00:02:00
那我們把它分成幾種情況來看

00:02:00 - 00:02:00
代理人，他也無法以本人的名義為意思表示，因為他做不出意思表示，他的意思表示是無效的，所以我們一般來講，無行為能力的部分會被排除在外，那重點是限制行為能力人，因為我們從代理的要件裡面，主要會涉及到就是說代理人到底要不要有行為能力。

00:02:17 - 00:02:22
好，那我們來看第一種情況，第一種情況比較簡單，是限制行為能力人。

00:02:22 - 00:02:25
限制行為能力人對他人授權。

00:02:27 - 00:02:32
今天假設說在題目當中，甲是一個限制行為能力人。

00:02:32 - 00:02:33
那他授權給乙。

00:02:33 - 00:02:33
這個行為有沒有效？

00:02:34 - 00:02:36
那我們上次有講到，這選擇題會考你啊。

00:02:36 - 00:02:38
因為我們上次有講到說授權的性質，有沒有。

00:02:39 - 00:02:42
授權是一個有相對人的單獨行為，有沒有。

00:02:42 - 00:02:44
它是一個有相對人單獨行為。

00:02:45 - 00:02:49
所以這個授權有沒有效，你要來看甲有沒有資格做這件事情。

00:02:49 - 00:02:52
例如說今天如果他有得到法代的允許。

00:02:53 - 00:02:55
那這個授權當然就會發生效力。

00:02:55 - 00:02:57
那如果沒有得到允許。

00:03:00 - 00:03:02
那我們要來看它就是原則上。

00:03:02 - 00:03:04
因為授權是一個單獨行為。

00:03:04 - 00:03:07
所以原則上，如果沒有經過法代允許的話。

00:03:07 - 00:03:10
依照民法78條的規定，它是直接無效。

00:03:10 - 00:03:11
這不是79條。

00:03:11 - 00:03:14
很多人會在這個地方選效力未定。

00:03:14 - 00:03:17
那是因為他把授權誤會成一個契約行為了。

00:03:17 - 00:03:23
但其實我授權給你，對你來說只是取得一個資格、一個地位，你不會因此享有權利或義務嘛。

00:03:24 - 00:03:26
所以這個授權不需要對方同意。

00:03:26 - 00:03:30
因此授權是一個有相對人的單獨行為。

00:03:30 - 00:03:33
那既然是單獨行為，在限制行為能力人

00:03:33 - 00:03:35
沒有得到法代允許的情況之下，

00:03:35 - 00:03:37
這個單獨行為直接無效。

00:03:37 - 00:03:38
那另外的情形會有幾種。

00:03:38 - 00:03:39
第一個就說。

00:03:39 - 00:03:44
在這裡，如果有民法的77條但書，或者是說有民法的83條的情況。

00:03:45 - 00:03:46
那就沒有問題，所以對於限制行為能力人來講。

00:03:48 - 00:03:53
如果他對第三人授權，限制行為能力人對他人授予代理權。

00:03:54 - 00:03:55
那你就來看。

00:03:55 - 00:03:56
這件事情他能不能做？

00:03:56 - 00:03:58
如果他能做，他就能授權別人做。

00:03:59 - 00:04:00
如果他不能做，

00:04:00 - 00:04:01
他就無法授權別人做。

00:04:01 - 00:04:02
邏輯上是一致的,

00:04:03 - 00:04:04
所以說今天如果得允許,

00:04:04 - 00:04:08
或者是說他是屬於沒有得允許也沒關係的例外情形,

00:04:09 - 00:04:13
那這個部分當然他都可以用授權的方式去拜託他人幫他處理。

00:04:13 - 00:04:14
好，但是原則上，

00:04:14 - 00:04:16
如果說他沒有經過允許,

00:04:16 - 00:04:17
而且又不符合例外,

00:04:18 - 00:04:20
那這時候就是依照78條無效,

00:04:20 - 00:04:22
而不是79條效力未定,

00:04:22 - 00:04:23
我再強調一遍,

00:04:24 - 00:04:25
這個地方是78條無效,

00:04:25 - 00:04:27
不是79條效力未定。

00:04:27 - 00:04:29
好,那接著我們來看一個經典的問題。

00:04:30 - 00:04:32
那對限制行為能力人授權的效力呢?

00:04:33 - 00:04:35
這個地方我就把108條順便講完,

00:04:35 - 00:04:39
因為畢竟這裡也會涉及到這個108條的無因性的概念,

00:04:39 - 00:04:41
我們就來講一個很經典的例子,

00:04:42 - 00:04:44
這個例子在國家考試裡面有出現過,

00:04:44 - 00:04:45
他就告訴你說,

00:04:45 - 00:04:47
這個甲是一家商店的老闆。

00:04:47 - 00:04:49
乙是一個限制行為能力人,

00:04:50 - 00:04:51
他可能今年15歲而已,

00:04:52 - 00:04:54
然後在沒有經過父母同意的情況之下,

00:04:55 - 00:04:57
乙在沒有經過父母同意的情況底下,

00:04:57 - 00:04:59
就是法代沒有同意。

00:05:45 - 00:05:46
受僱於甲。

00:05:47 - 00:05:49
那甲為了讓乙可以執行這個職務，

00:05:49 - 00:05:51
他也對他授予代理權。

00:05:52 - 00:05:54
所以題目裡面就告訴你說，

00:05:54 - 00:05:55
這個乙呢他只有16歲。

00:05:55 - 00:05:56
15歲,

00:05:56 - 00:05:57
他是一個限制行為能力人,

00:05:58 - 00:06:00
那他可能就是趁著暑假去打工,

00:06:00 - 00:06:02
這個僱傭契約如果沒有經過法代同意,

00:06:02 - 00:06:03
依照民法第79條的規定,

00:06:03 - 00:06:04
效力未定嗎,

00:06:04 - 00:06:05
對不對?

00:06:05 - 00:06:05
好,

00:06:05 - 00:06:08
因為畢竟這個部分就是乙是限制行為能力人。

00:06:08 - 00:06:10
那限制行為能力人打工,

00:06:10 - 00:06:11
不是日常生活所必須,

00:06:11 - 00:06:13
也不是事物的法律上利益。

00:06:13 - 00:06:16
所以原則上要經過法定代理人允許。

00:06:16 - 00:06:17
那如果沒有經過法代允許的話,

00:06:18 - 00:06:18
這個僱傭契約,

00:06:19 - 00:06:20
依照79條的規定，

00:06:20 - 00:06:21
效力未定。

00:06:21 - 00:06:21
好，

00:06:22 - 00:06:23
那接下來第二個，

00:06:23 - 00:06:25
那有關於甲丙的買賣契約效力如何？

00:06:26 - 00:06:27
那我們知道說,

00:06:27 - 00:06:29
甲、丙的買賣契約的關鍵在於,

00:06:29 - 00:06:32
你要去判斷乙有沒有代理權,

00:06:32 - 00:06:34
因為乙如果有代理權是有權代理,

00:06:35 - 00:06:36
甲、丙的契約就有效。

00:06:36 - 00:06:38
那乙如果沒有代理權,

00:06:38 - 00:06:40
那甲便就構成無權代理的效力未定,

00:06:41 - 00:06:42
反而要看甲要不要承認,

00:06:42 - 00:06:43
才能決定它的效力。

00:06:44 - 00:06:46
所以有關於說乙有沒有代理權,

00:06:46 - 00:06:47
關鍵在哪裡？

00:06:47 - 00:06:49
甲對乙的授權效力如何？

00:06:50 - 00:06:51
所以這個買賣契約有沒有效？

00:06:51 - 00:06:52
我們要來看一個關鍵，

00:06:53 - 00:06:54
那甲對乙授權。

00:06:56 - 00:06:58
這個授權的法律效果是什麼？

00:06:58 - 00:06:59
這個授權有沒有效？

00:07:00 - 00:07:02
那第一個我們要去處理到的事情是，

00:07:03 - 00:07:05
這個授權會不會受到

00:07:06 - 00:07:06
僱傭契約？

00:07:07 - 00:07:09
效力未定的影響？

00:07:58 - 00:07:59
也就是說授權的效力，

00:08:00 - 00:08:00
對乙的授權

00:08:00 - 00:08:02
他會不會受到

00:08:03 - 00:08:05
乙是限制行為能力人的影響

00:08:13 - 00:08:15
因為你看民法的77條告訴你

00:08:15 - 00:08:19
限制行為能力人為意思表示及受意思表示

00:08:19 - 00:08:19
有沒有

00:08:19 - 00:08:21
他其實在條文當中喔

00:08:21 - 00:08:25
民法的77條是有為跟受這兩個動詞喔

00:08:25 - 00:08:30
所以說一個限制行為能力人為意思表示,還有受意思表示

00:08:30 - 00:08:32
原則上都要得到法代允許

00:08:32 - 00:08:35
但日常生活所必須或純獲法律上利益者,不在此限

00:08:36 - 00:08:38
那我們現在的問題就來了,被授權的性質是什麼

00:08:38 - 00:08:39
我們上次有講

00:08:39 - 00:08:44
授權除了它是一種有相對人的單獨行為之外

00:08:44 - 00:08:45
就是授權給誰

00:08:45 - 00:08:49
授權除了是一種有相對人的單獨行為之外

00:08:49 - 00:08:54
對被授權的人來說，他只是取得一個權限資格跟地位

00:08:54 - 00:08:57
也就是這是一種無損益的中性行為

00:08:57 - 00:09:01
那既然這個授權，它是一種無損益的中性行為

00:09:03 - 00:09:04
那

00:09:04 - 00:09:10
我們可以類推使用民法的77條但書，有關於純獲法律上利益的概念

00:09:10 - 00:09:13
認為說這個授權基本上是不會有影響的

00:09:14 - 00:09:21
所以說甲若對你的授權，既不受僱傭契約的影響，也不受這一個限制行為能力人的影響

00:09:22 - 00:09:24
所以說代表怎麼樣

00:09:24 - 00:09:26
這個授權沒有瑕疵

00:09:26 - 00:09:28
它是有效的授權

00:09:28 - 00:09:30
那既然是有效的授權

00:09:30 - 00:09:32
也就是有權代理

00:09:32 - 00:09:33
那是

00:09:33 - 00:09:34
有權代理

00:09:34 - 00:09:35
這個時候

00:09:35 - 00:09:36
不好意思

00:09:36 - 00:09:39
這個如果是是有權代理的話，這個時候我們要看第二個問題

00:09:40 - 00:09:43
那以做出來的意思表示效力如何

00:09:43 - 00:09:45
這個地方我們才是要看

00:09:45 - 00:09:48
民法的104條的規定

00:09:48 - 00:09:50
因為他告訴你說

00:09:50 - 00:09:54
代理人的意思表示不會因為他是限制行為能力人而受影響

00:09:54 - 00:09:56
所以說今天以所做的這一個意思表示

00:09:56 - 00:09:57
以代理

00:09:57 - 00:09:59
甲所做這個意思表示

00:09:59 - 00:10:00
依照民法104條的規定

00:10:00 - 00:10:00
有效，這個地方甲對乙的授權有效。

00:10:03 - 00:10:05
而且乙做的意思表示也有效。

00:10:06 - 00:10:10
那兩個行為都沒有問題的時候，那乙就可以代理甲做意思表示。

00:10:11 - 00:10:14
所以甲丙的買賣契約當然就會發生效力。

00:10:14 - 00:10:22
所以說你可以看到這個題目當中有兩個重點要去注意到，第一個重點是民法104條並不是用在這個地方。

00:10:23 - 00:10:25
民法104條不是用在授權。

00:10:25 - 00:10:29
民法104條是用在，他說代理人的意思表示。

00:10:30 - 00:10:33
不會因為他是限制行為能力人而受影響，有沒有？

00:10:33 - 00:10:37
所以民法104條是用在代理人的意思表示的階段。

00:10:38 - 00:10:42
它是用在乙做的意思表示會不會受他行為能力的影響這個部分。

00:10:42 - 00:10:45
那至於甲對乙的授權有沒有效？

00:10:45 - 00:10:46
通常會有兩個爭點。

00:10:46 - 00:10:49
第一個爭點就是會受原因關係的影響嗎？

00:10:50 - 00:10:53
那依照通說的見解，授權是無因行為。

00:10:53 - 00:10:59
所以原因關係就算無效，就算效力未定，就算被撤銷的話，基本上是有點爭議啦，這種問題。

00:11:00 - 00:11:00
以後會再談到。

00:11:01 - 00:11:05
但如果說是無效，或者是效力未定，或者是不成立等等。

00:11:05 - 00:11:08
那一般來說這個授權它不會受到影響。

00:11:08 - 00:11:10
這個授權不會受到影響。

00:11:10 - 00:11:17
但如果說這個乙啊，另外一個這個地方來講，會不會受到乙是限制行為能力人的影響，也不會。

00:11:17 - 00:11:24
因為其實對於這個乙來說，他今天以甲的名義做的意思表示，效力是直接歸屬於甲，對不對？

00:11:24 - 00:11:27
乙用甲的名義做的意思表示，效力直接歸屬於甲。

00:11:28 - 00:11:32
所以對於乙來講，他不會因此享受權利或負擔義務。

00:11:33 - 00:11:35
你白話一點就是說乙幫甲賣車。

00:11:35 - 00:11:37
賣的是誰的車？

00:11:37 - 00:11:38
賣的是甲的車啊。

00:11:38 - 00:11:40
所以會失去車的所有權的人是誰？

00:11:40 - 00:11:41
是甲。

00:11:41 - 00:11:43
會拿到買賣價金的人是誰？

00:11:43 - 00:11:43
是甲。

00:11:43 - 00:11:45
你乙既不會失去車，也不會拿到錢。

00:11:46 - 00:11:47
所以對乙來說根本沒差。

00:11:47 - 00:11:50
那因此這種無損益的中性行為。

00:11:50 - 00:11:57
他既然不會對限制行為能力人有害，我們認為可以類推七小但書的規定，讓限制行為能力人來做。

00:11:57 - 00:11:59
所以我們可以看到在這個案例裡。

00:12:00 - 00:12:00
裡面考試的時候大概就考你

00:12:02 - 00:12:05
第一個，有關於授權會不會受原因的影響；第二個，授權會不會受到行為能力的影響。

00:12:08 - 00:12:09
再來第三個，那限制行為能力的意識表示效力如何？

00:12:12 - 00:12:14
這是三個階段，你都要去討論到。

00:12:14 - 00:12:17
那這三個階段用的法條不一樣。

00:12:17 - 00:12:19
這三個階段用的法條不一樣。

00:12:19 - 00:12:21
一個用的是無音性的概念

00:12:21 - 00:12:23
一個用的是類推適用，一個用的是104

00:12:24 - 00:12:27
所以這個部分你要把對的法條用在對的地方

00:12:27 - 00:12:30
像我最近在改那個集訓班的

00:12:30 - 00:12:30
考卷的

00:12:30 - 00:12:33
這個集訓班如何進行

00:12:33 - 00:12:38
那時候改考卷的時候就發現，很多同學其實大概知道這一題在考什麼，但就是大概知道

00:12:38 - 00:12:43
那往往就是把這個錯的法條，說對的法條用在錯的地方

00:12:43 - 00:12:45
譬如說假設像這個例子好了

00:12:45 - 00:12:47
他們可能就把104條寫到上面來

00:12:47 - 00:12:49
那你把104條寫在上面來，那就不對啊

00:12:50 - 00:12:51
104條是要告訴你什麼

00:12:51 - 00:12:56
限制行為能力人的意思表示，不會因為他是限制行為能力人而受影響

00:12:57 - 00:13:00
所以104條應該是用在代理人的意思表示

00:13:00 - 00:13:02
階段，而不是用在授權的階段嘛

00:13:02 - 00:13:06
民法104條並沒有提到說授權不受影響

00:13:06 - 00:13:08
104條跟授權一點關係都沒有

00:13:09 - 00:13:11
所以對的法條用在對的地方

00:13:11 - 00:13:13
其實是非常重要的一個基本功

00:13:13 - 00:13:17
因為你將來在準備考試的時候，你要在申論題拿高分

00:13:17 - 00:13:22
就是你必須要能夠理解到,我要在哪裡引用哪一個條文來得到哪一個結論

00:13:22 - 00:13:25
那有關於代理人的要件,我們就介紹到這個地方

00:13:26 - 00:13:28
所以代理人的要件主要有三個部分

00:13:28 - 00:13:30
第一個就是代理人

00:13:30 - 00:13:33
要有代理的資格,第二個要以本人名義為意思表示

00:13:34 - 00:13:37
那第三個就是代理人至少要有限制行為能力

00:13:38 - 00:13:41
如果說是無行為能力人，他是不能為代理人的

00:13:41 - 00:13:43
但限制行為能力人沒有問題

00:13:44 - 00:13:46
那受輔助宣告人也沒有問題

00:13:46 - 00:13:49
受輔助宣告人跟限制行為能力人很像

00:13:49 - 00:13:55
就是受輔助宣告人如果要授權,那也必須是什麼,他能做的事情,他才能授權

00:13:55 - 00:13:57
那受輔助宣告人可不可以當代理人

00:13:58 - 00:13:59
當然可以

00:13:59 - 00:14:00
連限制行為能力

00:14:00 - 00:14:01
都可以當了,受輔助宣告人,你也可以類推15條之二的第一項但書,認為說這是一個無損益的中性行為,所以受輔助宣告人也可以擔任代理人。

00:14:11 - 00:14:15
那他所為的意思表示，當然也不會受到他受輔助宣告的影響。

00:14:15 - 00:14:19
那這個都是跟限制行為能力人可以做相同解釋的部分。

00:14:19 - 00:14:23
那接下來我們就來看到代理的法律效果。

00:14:23 - 00:14:26
在代理的這個法律效果裡面。

00:14:27 - 00:14:33
那我們當然知道說從民法的103條裡面可以知道，它的效力是直接及於本人。

00:14:38 - 00:14:39
這個叫直接代理。

00:14:39 - 00:14:42
所以代理的法律效果是直接及於本人。

00:14:42 - 00:14:48
那問題在於說，那如果他的這個法律效果的內容有瑕疵，要怎麼去處理。

00:14:49 - 00:14:53
這裡其實就是民法105條要解決的事情。

00:14:53 - 00:14:59
民法105條就在處理說，代理人如果他今天意思表示有瑕疵的話。

00:14:59 - 00:15:01
代理人的意思表示有瑕疵的話。

00:15:02 - 00:15:04
那這時候我們要怎麼樣去解決這個問題？

00:15:05 - 00:15:07
好，我們來看民法105條的規定。

00:15:07 - 00:15:09
這個條文真的很難看。

00:15:09 - 00:15:11
好，這個條文你在看的時候，你要有一個技巧。

00:15:12 - 00:15:14
你看喔，105條他這個規定他說。

00:15:15 - 00:15:22
代理人之意思表示，那因為其意思欠缺，被詐欺被脅迫，或明知其事情或可得而知其事情，導致其效力受影響時，其事實之有無應就代理人決知。

00:15:22 - 00:15:26
但代理人的代理權係以法律行為受於者，

00:15:26 - 00:15:30
其意思表示，如依照本人所指示的意思而為時，

00:15:30 - 00:15:32
其事實之有無應就本人決知，

00:15:32 - 00:15:35
有沒有，這個法條就是很像繞口令，

00:15:35 - 00:15:36
很拗口啊。

00:15:36 - 00:15:41
那他到底在幹嘛，有一個關鍵，你把那個因其後面通通刮弧起來。

00:15:41 - 00:15:45
從意思欠缺一直刮弧到什麼，一直刮弧到這個可得而知其事情。

00:15:45 - 00:15:52
也就是說這個條文的白話文就是，代理人的意思表示，如果因為怎麼樣，意思欠缺就是868788。

00:16:00 - 00:16:00
啊被詐欺被脅迫就是92，對不對？

00:16:02 - 00:16:05
明知或可得而知就是善意或有無過失

00:16:05 - 00:16:11
也就是說一個代理人的意思表示，如果因為這些因素而導致被影響的時候，有沒有？

00:16:11 - 00:16:13
所以這些因素就是一個瑕疵嘛

00:16:13 - 00:16:22
有可能因為惡意，有可能因為善意，有過失，有可能因為被詐欺被脅迫，有可能因為單獨虛偽或者是有通謀虛偽或者是錯誤

00:16:22 - 00:16:25
反正就是各種的情況導致受影響時

00:16:25 - 00:16:29
來，後面那一句，請其事實之有無

00:16:29 - 00:16:31
這些事情到底存不存在？

00:16:31 - 00:16:33
這個其事實就是你括弧裡面講的

00:16:33 - 00:16:36
括弧裡面講的那些事情到底有沒有？

00:16:36 - 00:16:38
來，因就代理人決知

00:16:38 - 00:16:40
關鍵字在那個「就」

00:16:40 - 00:16:44
就什麼決知跟代理人決知，是不一樣的意思喔

00:16:45 - 00:16:48
有沒有，如果法條是講因由代理人決之

00:16:48 - 00:16:49
如果我們用由這個字的話,有沒有?

00:16:50 - 00:16:53
如果是因由代理人決知,就是由代理人自己來決定

00:16:53 - 00:16:54
有沒有給你決定?

00:16:55 - 00:16:57
那可是因由代理人決知的意思是什麼?

00:16:58 - 00:17:02
是客觀上,我們要從代理人的角度來觀察有或沒有

00:17:02 - 00:17:03
不是讓他決定

00:17:03 - 00:17:07
所以很多人說老師，因為就代理人決知啊，不是要問代理人嗎？

00:17:07 - 00:17:08
不用問他啦

00:17:08 - 00:17:11
有沒有被詐欺，你問他說你有沒有被騙，他說沒有怎麼辦？

00:17:11 - 00:17:14
所以實際上，有沒有被騙，客觀上

00:17:14 - 00:17:16
我們要從代理人的角度來觀察，看他有沒有被騙

00:17:16 - 00:17:19
是法官看他有沒有被騙，不是他決定他有沒有被騙

00:17:19 - 00:17:21
那個不一樣，所以那個因就代理人決知

00:17:21 - 00:17:24
那個就，實際上他就是隱含著客觀上

00:17:24 - 00:17:29
要從這個角度來觀察的意思，而不是由他來決定，所以很多人就以為這個條文

00:17:29 - 00:17:31
那個決知啊,就是讓代理人來決定的意思

00:17:31 - 00:17:32
其實不是啦

00:17:32 - 00:17:33
是就什麼決知,有沒有?

00:17:33 - 00:17:36
這個就什麼決知,客觀上有什麼來觀察

00:17:36 - 00:17:40
那接下來105條的後半段,他的第一句話,他告訴你說

00:17:40 - 00:17:42
好，那但代理人的代理權

00:17:42 - 00:17:45
係以法律行為受予者，這個叫什麼？

00:17:45 - 00:17:47
意定代理

00:17:47 - 00:17:50
也就是只要你看到這句話，一定是意定代理

00:17:50 - 00:17:52
法定代理又不需要授權，對不對？

00:17:52 - 00:17:55
所以你看喔，意定代理的時候

00:18:00 - 00:18:07
後，意定代理的時候，如果代理人的意思表示，是依照本人所指示的意思而為時，

00:18:08 - 00:18:11
白話來說就是，是本人叫你做這個決定的，

00:18:12 - 00:18:14
這個決定是本人做的，不是你做的，

00:18:14 - 00:18:17
那這時候到底有沒有上面那些事情？

00:18:17 - 00:18:20
其事實之有無是指上面那一些,

00:18:20 - 00:18:21
88,89,

00:18:21 - 00:18:24
就是指上面那些86,87,88,92,

00:18:24 - 00:18:25
上億元,

00:18:25 - 00:18:27
有無過失等等等等,

00:18:27 - 00:18:30
那這時候就另外要改就本人來決定

00:18:30 - 00:18:34
所以我們可以理解到，民法105條在處理的事情只有一件

00:18:35 - 00:18:37
也就是這些瑕疵要怎麼判斷

00:18:37 - 00:18:41
這些瑕疵是要從本人的角度判斷，還是從代理人角度判斷

00:18:42 - 00:18:43
那他給你一個判斷標準

00:18:43 - 00:18:46
原則上就代理人角度判斷，對不對？

00:18:46 - 00:18:48
這個瑕疵本身來講，

00:18:48 - 00:18:51
原則上，我們是就代理人決之，

00:18:53 - 00:18:55
從代理人的角度來判斷，

00:18:55 - 00:18:57
那接下來例外的情形，

00:18:57 - 00:18:58
那例外情形是什麼？

00:18:58 - 00:19:00
他必須是意定代理，

00:19:42 - 00:19:44
再加上依照本人的指示而為，

00:19:45 - 00:19:48
意定代理加上本人的指示，

00:19:48 - 00:19:51
那這時候我們就會例外就本人決之。

00:19:51 - 00:19:51
好,

00:19:51 - 00:19:53
那我們這樣子講，還是很抽象，

00:19:53 - 00:19:56
我們就舉兩個例子來看，

00:19:56 - 00:19:58
通常考試考到105條，

00:19:58 - 00:20:00
105條是一個選擇題。

00:20:02 - 00:20:04
那標的物是丙的A車。

00:20:05 - 00:20:07
好，題目通常講到這個情況就會告訴你。

00:20:08 - 00:20:13
這個甲，其實是知道A車有瑕疵的。

00:20:14 - 00:20:16
這A車啊，這臺車，

00:20:16 - 00:20:19
其實是一個可能甲曾經有去看過它，

00:20:19 - 00:20:21
假設說甲曾經有去看過這臺車，

00:20:21 - 00:20:23
那當時就這臺車有瑕疵，

00:20:23 - 00:20:24
所以甲沒有買。

00:20:25 - 00:20:30
結果呢，甲委託乙去買車的時候，乙因為不知道這臺車有瑕疵。

00:20:30 - 00:20:32
所以就跑去買了。

00:20:32 - 00:20:32
那怎麼辦？

00:20:33 - 00:20:35
也就是說現在啊，甲知道這臺車有瑕疵喔。

00:20:36 - 00:20:38
甲知道這臺車有瑕疵，但乙不知道。

00:20:39 - 00:20:41
那我們這裡就產生到一個問題。

00:20:41 - 00:20:47
如果將來甲，他要依照民法359條的規定，來請求品質瑕疵擔保責任。

00:20:48 - 00:20:54
那依照民法的355條的規定，他必須要買受人不知情，他才能主張嘛。

00:20:56 - 00:21:02
因為依照民法355條的規定，你買受人如果知情的話，不能要求對方負瑕疵擔保責任嘛。

00:21:03 - 00:21:07
所以你甲必須要不知情，你甲必須要不知情，你才能夠依照民法359的規定。

00:21:09 - 00:21:11
來主張減少價金或解除契約。

00:21:12 - 00:21:13
所以現在的問題就來了。

00:21:14 - 00:21:15
現在問題就是你甲知情嗎？

00:21:16 - 00:21:17
我甲知情，對不對？

00:21:17 - 00:21:19
題目告訴你甲知情啊。

00:21:20 - 00:21:22
可是這臺車是甲意決定要買的嗎？

00:21:23 - 00:21:23
又不是。

00:21:24 - 00:21:25
是甲借委託之名去買的。

00:21:26 - 00:21:28
所以我們在法律上的判斷標準很簡單。

00:21:29 - 00:21:30
誰決定要買A？

00:21:33 - 00:21:34
誰決定要買A車？

00:21:36 - 00:21:39
那我們就就誰決定，對不對？

00:21:39 - 00:21:44
所以本件你可以看到，我只有授權乙去買車。

00:21:44 - 00:21:46
我只有授權乙去買車，而乙自己決定要買A車。

00:21:50 - 00:21:50
這是不一樣的喔。

00:21:50 - 00:21:54
所以考試看關鍵字看什麼，看那個授權的內涵。

00:21:54 - 00:21:56
因為有可能題目變成怎麼樣，我換個顏色。

00:21:57 - 00:22:00
今天題目假設說甲授權乙去買A。

00:22:03 - 00:22:05
甲授權乙去買A車。

00:22:05 - 00:22:07
那為什麼要特別叫乙去買？

00:22:07 - 00:22:09
因為乙比較會談價錢，對不對？

00:22:09 - 00:22:17
也就是付款的條件，或者是說這個付款的金額，就是說你今天派乙去幫你談一些細節，這也是一種授權。

00:22:18 - 00:22:22
所以如果甲心裡面決定好說，我要買A車。

00:22:22 - 00:22:24
如果甲心裡面決定好我要買A車。

00:22:25 - 00:22:26
然後叫乙去買。

00:22:26 - 00:22:29
那這時候就是我們講的意定代理加指示。

00:22:29 - 00:22:34
那這時候依照105條但書，就會例外就甲決知。

00:22:34 - 00:22:39
所以說，甲叫乙去買A車的話，這個時候甲是知情的。

00:22:39 - 00:22:43
那當然在這裡，我們就沒有辦法認為說這個

00:22:44 - 00:22:47
事實之有無，要用乙來決知，

00:22:47 - 00:22:48
因為這時候是要就甲決知了。

00:22:49 - 00:22:51
那因此甲若是知情，那就沒有辦法

00:22:52 - 00:22:55
再依照359條的規定來主張權利，對不對？

00:22:56 - 00:22:59
但如果說我只有叫他買車而已。

00:22:59 - 00:23:00
我只有

00:23:00 - 00:23:01
叫他買車而已。

00:23:01 - 00:23:04
那這個事實之有無，我們就是要就此決知。

00:23:04 - 00:23:07
那是因為不知情，因為不知情。

00:23:07 - 00:23:09
那基本上就等同於甲不知情。

00:23:09 - 00:23:13
所以甲就可以依照359條的規定來行使權利。

00:23:13 - 00:23:17
所以考試的時候，你要看的一個很關鍵的地方。

00:23:17 - 00:23:20
他一定都是甲要做某件事。

00:23:20 - 00:23:22
然後都會告訴你甲知情，乙不知情。

00:23:22 - 00:23:24
或反過來，乙知情，甲不知情。

00:23:24 - 00:23:26
反正兩個人的狀況一定不一樣。

00:23:27 - 00:23:30
然後接著你要仔細去觀察一個脈絡，

00:23:30 - 00:23:30
甲乙幹嘛?

00:23:31 - 00:23:33
甲叫乙買車還是乙買A車,這個會差很多。

00:23:34 - 00:23:37
因為當甲叫乙買車的時候,那乙就有買

00:23:37 - 00:23:39
哪一臺車的決定權,所以以可以決定買A車。

00:23:41 - 00:23:46
那如果乙決定買A車,那這個A車有沒有瑕疵,乙知不知情。

00:23:46 - 00:23:49
這個事實之有無就是要加以得知。

00:23:49 - 00:23:51
因為甲沒有介入這個過程嘛。

00:23:51 - 00:23:55
但反過來說，如果今天是甲已經選好了叫你去買。

00:23:55 - 00:23:57
那今天這個決定是甲做的。

00:23:58 - 00:24:00
那依照105的但書，事實

00:24:00 - 00:24:02
瑕疵有五，就變成要就甲覺知。

00:24:02 - 00:24:06
好，所以考試的時候就去判斷，這個決定是誰做的，

00:24:06 - 00:24:08
那瑕疵就是救誰來判斷，

00:24:08 - 00:24:10
那這樣的話，就比較不會錯。

00:24:10 - 00:24:12
好，再來我們看到另外一個情況。

00:24:13 - 00:24:15
這也是考試有出現過的案例,

00:24:15 - 00:24:18
一樣的邏輯啦，只是說一樣的概念我們再操作一次。

00:24:18 - 00:24:21
那甲今天授予代理權給乙,

00:24:21 - 00:24:25
授權他去買土地好了。

00:25:08 - 00:25:09
好，題目這樣子,

00:25:09 - 00:25:11
假使惡意第三人,

00:25:12 - 00:25:16
應該說假使本題當中這樣子啊,我們這樣來看,

00:25:16 - 00:25:19
丁,他把土地通謀虛偽意思表示登記給丙。

00:25:20 - 00:25:23
丁把土地通謀虛偽意思表示登記給丙。

00:25:23 - 00:25:25
那甲知道這件事,

00:25:25 - 00:25:26
甲是知情之人。

00:25:26 - 00:25:29
那有一天甲委託乙去幫他買土地,

00:25:29 - 00:25:30
就甲授權乙去買地,

00:25:30 - 00:25:33
那乙是善意的，他不知道丙丁串通。

00:25:33 - 00:25:39
那現在呢，這個乙代理甲去跟丙簽訂買賣契約，並且完成移轉登記。

00:25:39 - 00:25:43
那題目就問你說，在這個案件當中，土地現在是誰的？

00:25:44 - 00:25:45
土地現在是誰的？

00:25:45 - 00:25:52
那我們當然知道就是，乙跟丙之間，不是，丙跟丁之間，這個是通謀虛偽意思表示無效，

00:25:52 - 00:25:54
所以丙並沒有取得A地所有權，

00:25:54 - 00:25:56
對不對，丙沒有取得A地所有權。

00:25:56 - 00:26:00
那再來，乙代理甲去跟丙訂立買賣契約。

00:26:00 - 00:26:00
乙代理甲跟丙完成土地的移轉

00:26:03 - 00:26:05
法律關係是直接發生在甲丙之間

00:26:06 - 00:26:13
那因為丙沒有土地的所有權，所以這個時候買賣契約雖然不受影響，但物權行為構成無權處分，效力未定

00:26:13 - 00:26:18
所以問題是甲，有沒有可能在這一件當中去主張善意取得

00:26:19 - 00:26:24
那很多人看到這裡就會覺得說，今天題目裡面「甲」是惡意的，對不對？

00:26:25 - 00:26:28
題目裡面「甲」是惡意的，應該不能善意取得吧？這就錯了。

00:26:29 - 00:26:32
因為這裡的善惡意要就誰決定？

00:26:32 - 00:26:35
你要看的是，今天「甲」，他只叫乙去買地。

00:26:36 - 00:26:39
我只叫他去買地，我沒有叫他去買A地。

00:26:39 - 00:26:44
所以今天決定買A的人，今天決定要買A的人是乙

00:26:45 - 00:26:49
所以說這個買地有沒有瑕疵，我們要就乙決知

00:26:50 - 00:26:53
那本件乙是善意的，那乙就是善意的

00:26:53 - 00:26:59
也就是你乙就算知道，你就算知道丙丁有通謀虛偽意思表示

00:26:59 - 00:27:01
但這不是你叫乙去買的啊，對不對

00:27:02 - 00:27:04
買這塊土地跟你無關啊，說實在的

00:27:04 - 00:27:06
你只有叫乙幫你買土地

00:27:06 - 00:27:09
乙就那麼剛好萬中選一選到這一塊地

00:27:09 - 00:27:13
所以在這種情況底下，這個風險不該由甲來承擔嘛

00:27:13 - 00:27:15
畢竟我只是授權乙去買土地

00:27:15 - 00:27:18
我哪知道，我就跑去跟丙買了他的A地，對不對？

00:27:19 - 00:27:20
那甲也是百般無奈啊。

00:27:21 - 00:27:24
那沒辦法嘛，在這種情況底下，甲不需要承擔這個風險。

00:27:24 - 00:27:26
所以105條的邏輯很簡單啊。

00:27:27 - 00:27:31
也就是說，這個事實的有無，我們要就代理人決知。

00:27:31 - 00:27:33
那因此乙是善意的

00:27:33 - 00:27:35
那我們就當作甲是善意的

00:27:35 - 00:27:39
那甲就可以依照759之一的第二項,可以來主張善意取得

00:27:40 - 00:27:43
所以雖然甲是惡意之人

00:27:43 - 00:27:45
雖然甲是惡意之人

00:27:45 - 00:27:47
但甲的惡意在這裡派不上用場

00:27:48 - 00:27:50
因為甲是拜託乙幫他做意思表示

00:27:51 - 00:27:54
所以原則上如果買賣告這件事情已決定了

00:27:55 - 00:27:57
那事實之有無，這就乙得知了

00:27:57 - 00:28:00
那這有一關於這一個一百

00:28:00 - 00:28:00
條裡面同學可以去注意到的細節

00:28:03 - 00:28:05
所以民法的105條，我們一般來說

00:28:06 - 00:28:08
民法的105條，我們一般來說

00:28:08 - 00:28:13
在考試上它一定會出現代理人跟本人這個瑕疵不一致的情形

00:28:13 - 00:28:15
一個有被詐欺一個沒有

00:28:15 - 00:28:16
一個有錯一個沒有

00:28:16 - 00:28:18
一個有通謀一個沒有

00:28:18 - 00:28:19
一個善意一個惡意

00:28:19 - 00:28:20
兩個人一定不一樣

00:28:20 - 00:28:24
那兩個人不一樣的時候，到底本題要從誰的角度下去解

00:28:24 - 00:28:26
你就要先用105條出來判斷

00:28:27 - 00:28:29
也就是105條給你一個判斷的工具

00:28:29 - 00:28:33
讓你知道本件的瑕疵要從哪個角度去觀察

00:28:33 - 00:28:37
然後接下來再從你觀察的結果來往下解題就可以了

00:28:37 - 00:28:40
所以這個就是105條神奇的功用

00:28:40 - 00:28:40
好

備註：閱讀進度

00:28:41 - 00:28:46
那我們接下來再繼續來往下來談到這個代理跟其他制度的一個比較啦

00:28:46 - 00:28:48
這部分其實比較簡單

00:28:48 - 00:28:51
因為我們大概前面都有稍微講過那個概念

00:28:51 - 00:28:52
那我們就來簡單講

00:28:53 - 00:28:56
代理跟代表，還有代理跟使者的差別

00:28:57 - 00:28:59
那我們等等也會順便來講一下

00:28:59 - 00:29:00
就是

00:29:00 - 00:29:01
傳達的概念

00:29:01 - 00:29:02
好

00:29:02 - 00:29:04
那首先，我們可以看到就是說

00:29:05 - 00:29:06
這個代理這個制度啊

00:29:07 - 00:29:08
就像我們剛剛一開始所講到的

00:29:09 - 00:29:10
它是本人

00:29:14 - 00:29:16
他是代理人有一個代理的資格

00:29:16 - 00:29:18
這個代理的資格可能是來自本人的授權

00:29:19 - 00:29:21
或者來自法律的規定都有可能

00:29:26 - 00:29:27
法定代理或意定代理

00:29:27 - 00:29:30
所以說代理人在代理權限內

00:29:30 - 00:29:32
以本人的名義，所以他是代替本人

00:29:33 - 00:29:34
為意思表示

00:29:40 - 00:29:40
然後這裡面是相對的

00:29:41 - 00:29:44
然後這時候法律效果直接在本人跟相對人之間發生

00:29:45 - 00:29:48
這樣的一個制度，我們稱它叫做這個代理

00:29:48 - 00:29:49
好

00:29:49 - 00:29:51
那我們接下來要看到的是代表有什麼不同

00:29:52 - 00:29:55
代表的話，它是法人獨有的制度

00:29:55 - 00:29:55
對不對

00:29:56 - 00:29:58
所以法人的代表人

00:30:00 - 00:30:02
他今天去代表法人跟相對人。

00:30:05 - 00:30:06
哦，做法律行為。

00:30:06 - 00:30:08
那這兩個關係，這兩個很像。

00:30:09 - 00:30:11
這兩個很像，代理跟代表很像。

00:30:11 - 00:30:13
那有哪裡不同？

00:30:13 - 00:30:14
好，我們可以這樣子來看喔。

00:30:15 - 00:30:17
在最高法院的判決當中，他就有提到。

00:30:18 - 00:30:21
代理是兩個法律主體的關係。

00:30:21 - 00:30:26
也就是說在代理這個制度底下，本人跟代理人兩個都是獨立的權利主體。

00:30:27 - 00:30:30
本人是一個人，代理人是另外一個人。

00:30:30 - 00:30:32
這兩個是獨立的權利主體。

00:30:32 - 00:30:36
而代理人只是能夠怎麼樣，代理本人做意思表示而已。

00:30:36 - 00:30:39
也就是只有在法律行為，

00:30:39 - 00:30:41
或者是準法律行為下，

00:30:42 - 00:30:45
他才有可能用代理的方式來做成。

00:30:46 - 00:30:49
而本人在這裡，他也只是單純享受法律效果。

00:30:50 - 00:30:52
本人在這裡單純享受法律效果。

00:30:52 - 00:30:59
實際上這個本人他不會參與意思表示的作成，他就是單純享受法律效果，這樣的一個制度，我們稱它叫做代理。

00:31:00 - 00:31:02
而我們在這裡所提到的代表。

00:31:02 - 00:31:06
那我個人習慣上，我會把中間再多畫一條線。

00:31:06 - 00:31:07
這樣子看會更清楚。

00:31:08 - 00:31:11
我會把法人跟代表人中間多畫一條線。

00:31:11 - 00:31:11
為什麼？

00:31:12 - 00:31:14
多畫一條線變成等號。

00:31:14 - 00:31:20
也就是我要告訴你們一個觀念，這個時候代表人就是法人。

00:31:21 - 00:31:23
這兩個是一個權利主體的關係。

00:31:23 - 00:31:26
因為我們說過，代表人其實這時候他所扮演的是。

00:31:27 - 00:31:32
法人的手足的角色，法人是一個權利主體。

00:31:32 - 00:31:34
代表人在這裡就

00:31:34 - 00:31:35
扮演他的手足。

00:31:35 - 00:31:40
所以代表人做的一切行為就等於法人的行為。

00:31:40 - 00:31:41
有沒有那個等號就告訴你。

00:31:41 - 00:31:44
代表人做什麼就等於法人做什麼。

00:31:44 - 00:31:45
所以他在這裡。

00:31:45 - 00:31:46
他所做的，

00:31:46 - 00:31:47
包含法律行為。

00:31:47 - 00:31:48
包含準法律行為。

00:31:48 - 00:31:49
甚至是侵權行為。

00:31:49 - 00:31:50
甚至是事實行為。

00:31:50 - 00:31:51
在法律上，

00:31:51 - 00:31:52
通通都可以用代表的方式做成。

00:31:52 - 00:31:53
所以代表人可以代表法人侵害他人權利。

00:32:00 - 00:32:05
代表人可以代表法人做無因管理,代表人可以代表法人去無權佔有他人土地。

00:32:06 - 00:32:08
代表人就是法人的手足,代表人做什麼就是法人做什麼,但前提是在執行職務的範圍內。

00:32:13 - 00:32:17
也就是說如果你離開了執行職務的範圍,那代表人就跟法人無關。

00:32:18 - 00:32:23
所以郭台銘去吃一碗滷肉飯的時候,他不會代表鴻海去吃滷肉飯,這沒有這樣意義嘛。

00:32:23 - 00:32:26
但是郭台銘去簽約就是鴻海在簽約。

00:32:26 - 00:32:28
所以這個地方你要去注意到。

00:32:28 - 00:32:32
我們一般的代表人他在法律上他有代表的權限。

00:32:32 - 00:32:34
而這個代表的權限跟代理不一樣。

00:32:34 - 00:32:36
代理是人才會有代理的概念。

00:32:37 - 00:32:40
就是說代理這樣講，法人才會有代表的概念。

00:32:40 - 00:32:42
法人才有代表的概念。

00:32:42 - 00:32:45
那一般人是不會有代表的概念存在。

00:32:45 - 00:32:52
因為你自然人，基本上你自己就有手足，你自己就有這個所謂的意思決定機關，就是你自己有大腦，是不是？

00:32:52 - 00:32:54
所以你自己可以決定你要做什麼。

00:32:54 - 00:32:56
你有頭腦，你有手足，你可以做。

00:32:57 - 00:32:59
所以你不需要有一個人來當你的手足。

00:32:59 - 00:33:03
所以你可以授權他人，讓他幫你做意思表示，效果及於你。

00:33:04 - 00:33:07
但是你不能怎麼樣，去授權他說你來當我的代理人。

00:33:08 - 00:33:13
從今以後你就是我，你做什麼就等於我做什麼，你結婚等於我結婚，沒有這樣子的啦。

00:33:13 - 00:33:17
所以我們在概念上面，每個人都是自己的權利主體。

00:33:17 - 00:33:20
每個人都是自己去享受權利、負擔義務。

00:33:20 - 00:33:25
所以說人跟人之間，自然人跟自然人之間，並不存在代表的概念。

00:33:26 - 00:33:32
一定是法人，他因為是一種社會的抽象組織，他沒有辦法自己做任何行為。

00:33:32 - 00:33:34
所以才需要找一個人來當他的手足。

00:33:35 - 00:33:38
而這個手足所做的一切行為，就是這個法人的行為。

00:33:39 - 00:33:42
所以我們之前有看過這個最高法院的判例，有沒有？

00:33:42 - 00:33:43
同學有沒有印象？

00:33:44 - 00:33:47
我們在那個註釋八的地方，259頁。

00:33:47 - 00:33:48
這裡有個註釋八。

00:33:49 - 00:33:51
這邊你可以看到他就是提到說,

00:33:51 - 00:33:54
今天86年的1782號的判決,他就提到代理跟代表

00:33:58 - 00:34:00
的制度啊,他的法律性質

00:34:00 - 00:34:01
及效果均不相同,

00:34:01 - 00:34:04
那代表在法人的組織法上不可或缺,

00:34:05 - 00:34:08
代表人跟法人是一個權利主體之間的關係,

00:34:08 - 00:34:10
關鍵字在那個一個,

00:34:10 - 00:34:11
權利主體間的關係。

00:34:12 - 00:34:13
那代表人所為的行為,

00:34:14 - 00:34:16
不管是法律行為,事實行為或侵權行為,

00:34:17 - 00:34:18
都是法人的行為。

00:34:19 - 00:34:22
那代理人跟本人則是兩個權利主體間的關係,

00:34:23 - 00:34:24
那這時候,

00:34:24 - 00:34:26
代理人的行為並非本人的行為,

00:34:26 - 00:34:28
只是效力歸於本人而已,

00:34:28 - 00:34:32
而且代理人只能代為法律行為跟準法律行為，

00:34:32 - 00:34:34
這個地方同學可以去注意到。

00:34:34 - 00:34:34
好，

00:34:35 - 00:34:35
那接下來，

00:34:36 - 00:34:38
我們繼續來看到另外一個很像的制度。

00:34:38 - 00:34:40
叫做代理人跟機關。

00:34:42 - 00:34:43
機關又叫做使者。

00:35:50 - 00:35:50
好，

00:35:50 - 00:35:51
那我們一樣，

00:35:51 - 00:35:54
我們跟上面的這一個代理的圖來做比較。

00:35:55 - 00:35:55
那我們一般啊,

00:35:56 - 00:35:57
機關使者傳達人,

00:35:57 - 00:35:58
他的工作是什麼？

00:35:59 - 00:36:00
他的工作很簡單,

00:36:00 - 00:36:03
但書裡面所提到的指示是不一樣的概念

00:36:03 - 00:36:05
有沒有，你看民法105條但書

00:36:05 - 00:36:06
不是有提到說，

00:36:06 - 00:36:09
如果是在一定代理的情況底下，

00:36:09 - 00:36:10
這個代理人的意思表示

00:36:10 - 00:36:12
是經本人的指示而為之，

00:36:12 - 00:36:14
事實之有無要例外就本人決知嗎？

00:36:15 - 00:36:17
那個指示跟傳達差別在哪裡？

00:36:18 - 00:36:24
民法105條的這個指示啊，他仍然有一些決定權在裡面。

00:36:24 - 00:36:29
也就是說，我指示你幫我做一件事，但細節你幫我決定。

00:36:29 - 00:36:34
譬如，我請你幫我買A地，但A地要怎麼買，那個你要幫我決定啊，對不對？

00:36:34 - 00:36:43
付款的期限、過戶的時間，還有就是貸款的條件，各式各樣的細節，通通都是交求你幫我準備好，我只是拜託你幫我買A地

00:36:45 - 00:36:49
但如果今天只是說，我請你幫我傳達買A地的意思表示

00:36:50 - 00:36:54
其他的細節我再另外跟他談，你都不要去跟他談，你就是幫我傳話就好

00:36:54 - 00:36:57
那當傳聲筒這件事情

00:36:57 - 00:36:57
那就叫做傳達

00:36:58 - 00:37:01
所以傳達人本身是沒有任何決定權

00:37:02 - 00:37:07
傳達人本身沒有任何決定權，但代理人有一定程度的決定權，這是他們最大的差別

00:37:08 - 00:37:12
所以代理人本身來講，他是代理本人為意思表示

00:37:12 - 00:37:16
所以這個意思表示是誰做的，是代理人做的意思表示

00:37:17 - 00:37:21
至於傳達人的話，基本上是在傳達本人的意思表示

00:37:21 - 00:37:25
所以這個意思表示是誰做的，這個意思表示是本人做的，這不一樣

00:37:26 - 00:37:28
那再來傳達人還有一個特色

00:37:29 - 00:37:33
這個傳達人，他是可以為無行為能力人的

00:37:39 - 00:37:43
傳達人是可以是無行為能力人

00:37:43 - 00:37:46
傳達人可以是無行為能力人

00:37:46 - 00:37:49
因為他只是在轉達意思表示而已啊，對不對？

00:37:49 - 00:37:51
他只是在轉達意思表示而已。

00:37:51 - 00:37:56
所以在這種情況底下，這個傳達人，他如果是無行為能力人，沒有問題。

00:37:56 - 00:37:59
畢竟你想想看，古代的飛鴿傳書，您

00:38:00 - 00:38:02
連鴿子都可以當傳達人了。

00:38:02 - 00:38:05
何況他還是一個小孩子，他也是人類的，對不對？

00:38:05 - 00:38:08
所以一般來講，傳達人沒有資格限制，

00:38:08 - 00:38:11
無行為能力人也可以代為傳達意思表示，

00:38:11 - 00:38:12
這個OK，

00:38:12 - 00:38:15
所以你注意到就是說代理人不能是無行為能力人。

00:38:16 - 00:38:19
那最主要是因為代理人他要做意思表示。

00:38:19 - 00:38:23
那傳達人只是轉達，所以他就算是無行為能力人，

00:38:23 - 00:38:23
也沒有問題，

00:38:23 - 00:38:25
因為他不需要做意思表示。

00:38:25 - 00:38:27
好，那我們在這邊就要來講到，

00:38:27 - 00:38:31
就是有關於這個傳達錯誤的處理方式。

00:38:32 - 00:38:34
那因為傳達錯誤當時把它跳過去是因為，

00:38:34 - 00:38:37
它會涉及到一點就是無權代理的概念，

00:38:38 - 00:38:41
所以我們現在來看一下那個傳達錯誤的問題。

00:38:41 - 00:38:43
這個傳達錯誤在

00:38:44 - 00:38:47
171頁這個地方,

00:38:47 - 00:38:49
所以我們當時把它跳過去。

00:39:46 - 00:39:48
好,我們來看一下,

00:39:48 - 00:39:50
就是在傳達錯誤的情形。

00:40:21 - 00:40:26
好,如果說啊,這個甲讓乙幫忙傳達意思表示。

00:40:26 - 00:40:28
假若乙幫忙傳達意思表示。

00:40:29 - 00:40:30
那我們一般來說

00:40:30 - 00:40:35
如果這個乙,他的傳達錯誤,是因為乙有過失而導致的。

00:40:36 - 00:40:38
因為乙過失而導致這個傳達錯誤。

00:40:39 - 00:40:45
那在這樣的情況底下,甲,他還是可以依照民法89條的規定,來加以撤銷。

00:40:45 - 00:40:48
甲可以依89條的規定來加以撤銷。

00:40:48 - 00:40:54
他就告訴你說，這個傳達人傳達錯誤時，這個表意人得比照前條的規定來撤銷。

00:40:55 - 00:40:58
那接下來，當然甲依89條撤銷之後

00:40:58 - 00:41:05
這個乙呢，他可以依照91條的規定，來向甲，來請求損害賠償。

00:41:05 - 00:41:11
也就是說，今天在甲撤銷意思表示以後，這個乙，他對甲

00:41:11 - 00:41:13
可以依照91條的規定

00:41:13 - 00:41:15
有一個請求損害賠償的權利。

00:41:16 - 00:41:20
所以你可以看到就是說,在因過失而傳達錯誤的情形

00:41:20 - 00:41:23
甲可以依89條的規定撤銷意思表示。

00:41:24 - 00:41:28
但是丙也可以對甲依91條的規定,來請求損害賠償,這個都沒有問題。

00:41:29 - 00:41:32
那接下來我們來看到另外一個考點。

00:41:32 - 00:41:35
那就是以故意傳達錯誤怎麼辦？

00:41:35 - 00:41:43
譬如說今天甲明明就跟乙講說，你幫我傳達，我願意用100萬購買他A車的意思表示，對不對？

00:41:43 - 00:41:44
你跟他講我用100萬買。

00:41:45 - 00:41:50
結果呢，乙今天跑去跟丙說，甲願意用130萬跟你買，那丙就答應了。

00:41:51 - 00:41:55
那丙答應之後啊，這個甲說沒有，我開100萬而已。

00:41:55 - 00:41:57
可是故意把它傳達成130萬，怎麼辦？

00:41:58 - 00:42:00
這個時候甲可以

00:42:00 - 00:42:03
依照89條的規定，來撤銷意思表示，沒有錯。

00:42:03 - 00:42:12
因為畢竟民法89條的規定就講到說，傳達人如果有傳達錯誤的話，那這時候表意人就可以比照前條的規定撤銷之嘛。

00:42:12 - 00:42:19
問題是，你甲如果依照89條的規定撤銷意思表示，那丙要對誰來求償？

00:42:20 - 00:42:24
這個時候是丙對甲依91條的規定求償嗎？

00:42:24 - 00:42:26
還是說有比較適合的方式？

00:42:27 - 00:42:32
因為很明顯的，本件的損害是誰造成的，是乙造成的，對不對？

00:42:32 - 00:42:33
這跟甲沒有關係啊。

00:42:33 - 00:42:37
我本來一開始就講說我要用100萬跟你買車子

00:42:37 - 00:42:39
那結果你傳達成130萬

00:42:39 - 00:42:40
那是你講錯了

00:42:41 - 00:42:44
那如果你是過失講錯的，我該承擔這個風險嗎

00:42:45 - 00:42:50
對不對，畢竟你今天過失講錯說我承擔這個風險，所以我撤銷意思表示，憑什麼來跟我求償合理嗎

00:42:51 - 00:42:53
可是問題是你故意講錯了

00:42:53 - 00:42:56
那這個風險應該是要你自己承擔

00:42:56 - 00:43:04
所以通說認為在這個地方，便可以要類推110條的規定，來請求損害賠償比較適當

00:43:04 - 00:43:11
所以你可以看到就是說，在這種案例底下，如果是傳達人的故意傳達錯誤

00:43:11 - 00:43:13
傳達人故意傳達錯誤

00:43:13 - 00:43:18
那對丙而言，可以類推110條的規定，對乙來請求損害賠償

00:43:19 - 00:43:23
但如果是過失傳達錯誤，那丙是對甲來請求損害賠償

00:43:24 - 00:43:27
那這個也是在傳達的概念底下，大家去注意到

00:43:27 - 00:43:30
當時把89條跳掉是因為

00:43:30 - 00:43:35
傳達的概念，如果當時直接講的話，你會覺得說

00:43:35 - 00:43:38
他跟代理到底有什麼不一樣

00:43:38 - 00:43:40
所以我們藉由這個機會

00:43:40 - 00:43:43
把代理講完之後，再回來看傳達

00:43:43 - 00:43:45
那你應該就能夠清楚的感受到

00:43:45 - 00:43:48
這兩者之間，基本上是完全不同的一個制度

00:43:48 - 00:43:48
好

00:43:48 - 00:43:56
那接下來，我們就來看到的是，有關於民法的106條，這個叫做自己代理跟雙方代理的問題

00:44:38 - 00:44:40
好，我們來看這個條文，就是自己代理跟雙方代理的規定。

00:44:43 - 00:44:50
那一般來講，就是說我們所謂的代理人，代理人他是代理本人為意思表示。

00:44:50 - 00:44:53
對不對，那一般人如果要成為他人的代理人。

00:44:53 - 00:44:55
尤其是在意定代理的情況之下。

00:44:56 - 00:45:00
那某種程度來說，他一定有一種特殊的信賴關係存在。

00:46:00 - 00:46:02
我一定是相信你可以幫我做好某些事情，

00:46:03 - 00:46:05
我才委託你來當我的代理人，

00:46:05 - 00:46:10
所以我不會沒事就隨便找個路人說，我授予代理權給你，你來當我的代理人。

00:46:10 - 00:46:10
對不對？

00:46:10 - 00:46:11
我不會這樣子嘛，

00:46:11 - 00:46:13
一定是相信對方的專業，

00:46:14 - 00:46:16
相信對方的能力而授權給他。

00:46:16 - 00:46:20
那你當然會希望他為你的利益來考慮。

00:46:20 - 00:46:27
所以我們一般來說，在代理權授予的情況之下，往往會伴隨著一定的信任關係存在。

00:46:27 - 00:46:31
所以如果今天這個信任關係受到了動搖，

00:46:31 - 00:46:34
那這時候我們在法律上面，我們要開始考慮一下，

00:46:34 - 00:46:37
那是不是還真的要讓他發生代理的效果？

00:46:38 - 00:46:40
那第一種典型的情況就是自己代理。

00:46:40 - 00:46:42
簡單來說，

00:46:42 - 00:46:44
這個甲，他授予代理權給乙。

00:46:57 - 00:47:01
然後乙跑去跟自己做意思表示。

00:47:07 - 00:47:09
這時候法律效果會直接給予甲。

00:47:10 - 00:47:11
我們一般來講第一種情況，

00:47:12 - 00:47:12
這叫做自己代理。

00:47:13 - 00:47:17
自己代理就是指說代理人代理本人與自己為法律行為。

00:47:18 - 00:47:20
就是我代理本人跟自己做法律行為。

00:47:21 - 00:47:22
那我們一般而言就是說，

00:47:22 - 00:47:25
如果是代理甲去跟丙做法律行為的時候，

00:47:26 - 00:47:28
以代理甲跟丙做法律行為的時候,

00:47:29 - 00:47:31
那乙當然會考慮到甲的利益。

00:47:31 - 00:47:34
可是如果乙代理甲跟自己做法律行為的時候,

00:47:35 - 00:47:36
乙會考慮到的是自己的利益,

00:47:37 - 00:47:37
這比較合理嘛。

00:47:37 - 00:47:38
對不對？

00:47:38 - 00:47:39
我們簡單講一個例子，

00:47:39 - 00:47:41
我授權乙幫我買地。

00:47:41 - 00:47:45
那乙自己剛好有一塊地要賣，

00:47:46 - 00:47:49
那不就變成是說，我代理甲跟我自己買土地。

00:47:49 - 00:47:51
這個時候土地的價格會便宜嗎？

00:47:51 - 00:47:52
一定不會嘛。

00:47:52 - 00:47:54
因為這時候身兼賣方，

00:47:54 - 00:47:58
他一定會想說賣得越貴越好，我才賺得越多啊。

00:47:58 - 00:47:59
所以假設A地的市價是

00:48:00 - 00:48:01
一千萬

00:48:01 - 00:48:02
他甲授權乙買地

00:48:02 - 00:48:05
今天如果說乙代理甲跟乙來買這塊地

00:48:06 - 00:48:07
這個價格不可能低於一千萬嘛

00:48:08 - 00:48:09
剛好一千萬就不錯了

00:48:09 - 00:48:09
對不對？

00:48:10 - 00:48:13
好，所以我們一般來說，這會隱含著一定的什麼？

00:48:13 - 00:48:14
利益衝突。

00:48:14 - 00:48:16
所以民法106條的規定，

00:48:17 - 00:48:18
就是在防止利衝。

00:48:18 - 00:48:24
也就是說,因為你如果用自己代理或雙方代理的方式來做法律行為,

00:48:24 - 00:48:25
就會有利益衝突,

00:48:25 - 00:48:26
為了防止利益衝突,

00:48:27 - 00:48:28
為了防止利益衝突,

00:48:28 - 00:48:30
所以我們會希望說,

00:48:30 - 00:48:32
這種自己代理跟雙方代理,

00:48:32 - 00:48:33
那我們應該要盡量避免。

00:48:34 - 00:48:36
所以原則上叫做不得為之,

00:48:36 - 00:48:36
對不對?

00:48:36 - 00:48:37
民法106條講,

00:48:38 - 00:48:39
代理人不得

00:48:39 - 00:48:41
就是說非經本人許可啊

00:48:41 - 00:48:45
不得為自己來跟這個本人為法律行為

00:48:45 - 00:48:47
那再來也不能怎麼樣？

00:48:47 - 00:48:49
以雙方代理的方式為之。

00:48:49 - 00:48:50
什麼叫雙方代理？

00:48:50 - 00:48:54
雙方代理是說甲授予代理權給乙，

00:48:54 - 00:48:57
然後丙同時也授予代理權給乙。

00:48:58 - 00:49:00
這個時候乙同時代理甲，

00:49:01 - 00:49:02
也代理丙。

00:49:03 - 00:49:04
做意思表示，

00:49:05 - 00:49:06
這時候買賣契約效力如何？

00:49:06 - 00:49:07
對不對？

00:49:07 - 00:49:09
假設甲今天想要買一塊地，

00:49:10 - 00:49:12
那丙剛好想要賣一塊地。

00:49:13 - 00:49:15
那兩個人都委託乙來處理。

00:49:16 - 00:49:18
好，那我們一般而言就產生一個問題嘛。

00:49:18 - 00:49:19
今天甲如果說我跟乙講，

00:49:20 - 00:49:22
我想要買一塊土地，你幫我找，

00:49:22 - 00:49:26
那丙剛好說我有一塊地要賣，你幫我找買家。

00:49:26 - 00:49:27
那這兩個人就一拍即合，

00:49:27 - 00:49:28
對不對？

00:49:28 - 00:49:31
所以乙就同時代理甲又代理丙來做這件事，

00:49:31 - 00:49:33
那你去想想看，乙會為了誰？

00:49:34 - 00:49:35
乙會為甲還是為丙？

00:49:37 - 00:49:38
乙會為了他自己。

00:49:39 - 00:49:40
他不會為甲也不會為丙，

00:49:40 - 00:49:41
他會為了他自己。

00:49:41 - 00:49:43
我舉個簡單的例子，

00:49:43 - 00:49:45
今天假設說這個土地，A地好了，

00:49:45 - 00:49:46
市價是1000萬。

00:49:47 - 00:49:47
對,

00:49:48 - 00:49:48
市價是1000萬，

00:49:49 - 00:49:51
那甲就跟乙講說我要買對不對？

00:49:51 - 00:49:52
越便宜越好嘛。

00:49:52 - 00:49:55
所以如果你買到低於1000萬,

00:49:55 - 00:49:56
你買到低於1000萬,

00:49:57 - 00:49:59
那個價差我讓你抽20%。

00:49:59 - 00:50:00
譬如說,

00:50:00 - 00:50:00
我幫你接買900萬

00:50:01 - 00:50:03
對，阿哲，我讓你抽20萬當獎金

00:50:03 - 00:50:07
你買800萬，我讓你抽40萬當獎金

00:50:07 - 00:50:10
也就是說我開個這個獎金條款給你

00:50:10 - 00:50:12
那接下來丙的話，他是跟乙說

00:50:12 - 00:50:14
我這個土地賣1000萬

00:50:14 - 00:50:17
只要你超額，我讓你抽50趴

00:50:18 - 00:50:19
你賣1000億，我給你50萬的獎金

00:50:20 - 00:50:21
你看如果你是以...你會考慮到誰？

00:50:22 - 00:50:26
你不會考慮到甲，不會考慮到丙，那你只要考慮到你自己，怎麼樣可以拿到最多的獎金，有沒有？

00:50:27 - 00:50:28
這就是人性嘛

00:50:28 - 00:50:30
所以為了避免這種情況發生

00:50:30 - 00:50:34
是不管你是用自己代理的方式，還是雙方代理的方式

00:50:34 - 00:50:41
我們會認為都不適合，都不適合在沒有經過同意的情況下直接做

00:50:41 - 00:50:43
所以他告訴你原則上不得為之

00:50:43 - 00:50:46
那民法106條一個小考點

00:50:46 - 00:50:48
那考點真的很小，也基本上已經很少在考了

00:50:48 - 00:50:52
他會問你民法106條違反的效果是什麼

00:50:52 - 00:50:55
因為早年有出現無效說這個見解

00:50:55 - 00:50:58
他的無效說邏輯是什麼

00:50:58 - 00:50:58
因為有『不得』這兩個字

00:50:59 - 00:51:05
你看民法106條裡面告訴你說，代理人非經本人許可不得，那不得不就強行規定嗎？

00:51:05 - 00:51:08
那民法71條違反強行規定不是無效嗎？

00:51:08 - 00:51:09
所以以前有這樣的說法。

00:51:10 - 00:51:12
但這個說法很早就被最高法院推掉了。

00:51:12 - 00:51:15
就早年曾經有一些少數的實務見解採無效說。

00:51:16 - 00:51:17
那學者就批評他

00:51:18 - 00:51:19
最高法院都改掉了

00:51:19 - 00:51:24
因為我們可以理解到，你今天不得這樣子代理，就代表你就這件事沒有代理權而已

00:51:25 - 00:51:27
對不對，他不是代表這個行為無效啦

00:51:27 - 00:51:30
你不能做這樣的代理行為

00:51:30 - 00:51:32
不就代表說你就這部分沒有代理權嗎

00:51:32 - 00:51:38
那如果是就這部分沒有代理權，那就是頂多是就這部分構成無權代理而效力未定

00:51:38 - 00:51:42
所以原則上在沒有例外的情況底下

00:51:42 - 00:51:45
他所做的自己代理跟雙方代理是效力未定的

00:51:46 - 00:51:48
接下來他有三個例外可以處理

00:51:48 - 00:51:50
第一個很簡單，得本人許諾

00:51:50 - 00:51:54
既然這是一個為了防止利益衝突而存在的制度

00:51:54 - 00:51:57
如果本人願意接受利益衝突，那你就做

00:51:57 - 00:52:00
如果你願意接受利益衝突，你懂嗎

00:52:00 - 00:52:00
做

00:52:00 - 00:52:01
所以通常是什麼?

00:52:01 - 00:52:02
房仲業者,

00:52:02 - 00:52:05
就是我們最常看到的雙方代理。

00:52:05 - 00:52:06
你看,

00:52:06 - 00:52:07
你什麼叫做房仲？

00:52:07 - 00:52:10
房仲一定是有人要賣房子委託房仲,

00:52:10 - 00:52:12
有人要買房子委託房仲,

00:52:13 - 00:52:14
對房仲來說,

00:52:14 - 00:52:15
我就幫你配對嘛,

00:52:16 - 00:52:17
他就跟交友平臺一樣,

00:52:17 - 00:52:17
我就幫你配對

00:52:17 - 00:52:19
你要賣你要買是不是？

00:52:19 - 00:52:19
Bingo,

00:52:19 - 00:52:20
幫你配在一起。

00:52:20 - 00:52:22
那這個時候對於房仲業者來講，

00:52:23 - 00:52:25
他一定會考慮到他自己的利益,

00:52:25 - 00:52:27
因此他都會要求雙方去簽署什麼?

00:52:28 - 00:52:30
同意雙方代理的條款。

00:52:30 - 00:52:32
你現在他會明白的跟你說,

00:52:32 - 00:52:33
我這裡當然會有一些好的標的。

00:52:34 - 00:52:36
我這裡會有一些好的買家,

00:52:36 - 00:52:38
那我們就直接湊在一起處理,

00:52:38 - 00:52:41
那當然他可能會說這樣的話給你們一些優惠啊等等,

00:52:41 - 00:52:42
會有一些話術啦,

00:52:42 - 00:52:48
但實際上你會發現這種制度本身就是讓甲跟丙承認這個利潤的存在,

00:52:48 - 00:52:52
那作為乙來合法代理的這個事由，

00:52:52 - 00:52:53
這是第一種，

00:52:54 - 00:52:55
是得本[redacted]　許可。

00:52:55 - 00:52:56
那第二種，

00:52:56 - 00:52:57
專為履行債務。

00:52:58 - 00:52:59
我把那個「專」，

00:52:59 - 00:53:40
畫一個底線。

00:53:40 - 00:53:41
而這要跟同學提醒，

00:53:42 - 00:53:44
那個「專」就是你只能夠就履行債務這件事情，

00:53:45 - 00:53:46
以這個方式來做。

00:53:46 - 00:53:48
因為它不會有利衝

00:53:48 - 00:53:50
不會有利衝。

00:53:50 - 00:53:52
那如果是履行債務以外的事情

00:53:52 - 00:53:54
那可能發生利衝

00:53:54 - 00:53:55
就不能做。

00:53:55 - 00:53:56
我們等下舉個例子來講，

00:53:56 - 00:53:58
我們先講基本款的，

00:53:58 - 00:53:59
考試有考過的，

00:53:59 - 00:54:00
這個

00:54:01 - 00:54:02
把這個V移轉給自己。

00:54:07 - 00:54:09
那請問你說這個行為效率如何？

00:54:22 - 00:54:24
現在這個情況，這個行為效率如何？

00:54:25 - 00:54:28
A法人曾經把這個V賣給甲。

00:54:28 - 00:54:32
然後接下來，這個甲當選A法人的董事。

00:54:32 - 00:54:34
那當選董事之後，他有代表權。

00:54:35 - 00:54:39
那甲就代表A法人，將這個V移轉登記給自己。

00:54:39 - 00:54:41
那這個算什麼，這個算自己代表，對不對？

00:54:42 - 00:54:43
這個叫做自己代表。

00:54:43 - 00:54:46
而代表在法律上沒有特別規定。

00:54:46 - 00:54:50
所以它通常是可以類推適用關於代理的規定。

00:54:50 - 00:54:52
所以自己代表可以類推106。

00:54:52 - 00:54:54
所以這種自己代表可不可以？

00:54:54 - 00:54:59
那你可以看到，因為A法人跟甲本來就有一個買賣契約，也就是甲對A，他本來就有民法348的債權。

00:55:04 - 00:55:06
甲對A本來就有348的債權。

00:55:06 - 00:55:10
所以說我今天代表A將土地移轉給甲，那這個是什麼？

00:55:10 - 00:55:13
這個是在履行他在買賣契約當中的義務。

00:55:16 - 00:55:19
他是在履行他在買賣契約當中的義務。

00:55:19 - 00:55:22
所以這種情況叫做專為履行債務。

00:55:22 - 00:55:25
對A法人來說，並沒有任何不利益。

00:55:25 - 00:55:27
他本來就要給。

00:55:27 - 00:55:30
基於當時的契約，你本來就要給。

00:55:30 - 00:55:32
所以今天由甲來幫你給，他並沒有對A發生類似利益衝突的情況。

00:55:35 - 00:55:37
對A來講，這並沒有利益衝突。

00:55:38 - 00:55:39
對A來講，這並沒有利益衝突。

00:55:39 - 00:55:41
因為他本來就要做。

00:55:41 - 00:55:42
誰來做都一樣。

00:55:42 - 00:55:44
所以說這時候是甲來移轉，

00:55:44 - 00:55:45
還是乙來移轉，根本沒有差嘛。

00:55:46 - 00:55:49
那既然誰來做都一樣，沒有利衝，那因此這就是符合106條但書

00:55:52 - 00:55:54
所謂專為履行債務的情形。

00:55:57 - 00:55:59
我們會認為這個行為是有效的。

00:56:00 - 00:56:00
好

00:56:00 - 00:56:06
那接下來，我來講一個，有一年在高普考我看到的題目，這個題目我覺得他出得很棒

00:56:07 - 00:56:09
而且出得很棒，他當時考出來的時候很多人就是，哈

00:56:09 - 00:56:11
他到底在考什麼，就考得很深啊，因為畢竟

00:56:12 - 00:56:19
如果說你準備高普考的話,大概不會唸到這麼深,他的問題是這樣子

00:56:20 - 00:56:22
他說，這個甲

00:58:07 - 00:58:10
好，這個案例是說把它就是這樣子簡單做一個整理。

00:58:10 - 00:58:13
第一個就是說甲欠乙100萬。

00:58:14 - 00:58:15
甲欠乙100萬。

00:58:15 - 00:58:16
就當時他跟乙借錢啊。

00:58:16 - 00:58:17
他跟乙借了100萬有。

00:58:18 - 00:58:21
那借100萬的時候，清償期是民國90年1月1號。

00:58:22 - 00:58:24
清償期是民國90年1月1號。

00:58:24 - 00:58:28
然後題目告訴你，甲在當時分文未付。

00:58:28 - 00:58:33
就是說清償期到了，他不只沒有付本金，也沒有付利息，都沒有付，什麼都沒有付。

00:58:34 - 00:58:36
好，那乙是一個資產管理公司。

00:58:37 - 00:58:38
或者是一間銀行。

00:58:39 - 00:58:40
甲年紀大了。

00:58:40 - 00:58:46
甲年紀大了，他想說他在銀行裡面有一些資產，他就委託銀行來幫他管理他的資產。

00:58:46 - 00:58:50
所以甲第二件事情是，他授予以一個財產管理權。

00:58:50 - 00:58:56
就是說我現在呢，這個年紀大了，或者是我要出國了，這個資產就要求你幫我管理。

00:58:56 - 00:58:58
所以跟銀行貸款嘛，是很常見。

00:58:58 - 00:59:00
就你今天跟銀行貸款。

00:59:00 - 00:59:03
然後貸款完之後，你跟這個銀行有所往來。

00:59:03 - 00:59:05
所以你要出國了，你就授予銀行財產管理權。

00:59:05 - 00:59:07
那當時是103年的1月10號。

00:59:08 - 00:59:11
那銀行呢，乙拿到這個代理權之後的第一件事情。

00:59:12 - 00:59:13
他就代理，甲，幹嘛？

00:59:14 - 00:59:15
支付利息給自己。

00:59:15 - 00:59:16
本金沒有幫他還。

00:59:16 - 00:59:18
他就先幫他還個利息，假設說還了10萬20萬的利息。

00:59:20 - 00:59:22
那還完利息之後，到了105年的5月。

00:59:24 - 00:59:25
到了105年的5月。

00:59:26 - 00:59:29
這個可能說甲回來了，那也可能都終止授權了。

00:59:30 - 00:59:32
那現在呢,也就要求甲返還借款。

00:59:32 - 00:59:36
那以要求甲返還借款的時候,甲主張時效抗辯可不可以?

00:59:36 - 00:59:39
這個地方當然會涉及到時效的爭點。

00:59:39 - 00:59:44
不過這裡的時效爭點比較簡單,我們還是主要把重點擺在105,106條的但書去處理。

00:59:47 - 00:59:48
那你說他的問題到底在哪?

00:59:49 - 00:59:52
主要是在於說，乙債作甲支付利息這件事。

00:59:53 - 00:59:54
它會產生什麼樣的效力？

00:59:55 - 00:59:57
因為我們先理解到一個大前提：

00:59:57 - 00:59:58
付利息。

01:00:01 - 01:00:04
在實務上一般來講會等於承認這個債務。

01:00:06 - 01:00:10
對,你如果願意付利息的話,就等於你承認這個債務。

01:00:10 - 01:00:17
那承認債務就會依照民法129條第一項第二款,發生時效中斷的效力。

01:00:17 - 01:00:22
那時效中斷的話,就依照民法137條,他會重新起算。

01:00:22 - 01:00:25
所以正常的情況下,你不要隨便付利息啦。

01:00:25 - 01:00:27
不是啦,欠錢本來就要還。

01:00:27 - 01:00:31
我是說如果在正常情況下,你打算主張時效抗辯的人,我們這樣講好了。

01:00:32 - 01:00:37
如果你今天本來就打算拖過去,時間到了就不要了,就要主張時效抗辯。

01:00:37 - 01:00:41
你本來就打定主意要主張時效抗辯的人,千萬不能付利息。

01:00:41 - 01:00:45
利息一付下去,實務說你就承認這個債務,你不承認這個債務,你幹嘛付利息,對不對,邏輯上是這樣。

01:00:47 - 01:00:49
所以你只要付利息就當你承認債務。

01:00:49 - 01:00:50
承認債務時效就會中斷。

01:00:51 - 01:00:54
那時效中斷，接下來時效就會重新起算。

01:00:55 - 01:00:56
時效就會重新起算。

01:00:57 - 01:00:58
所以這裡就產生一個問題。

01:00:59 - 01:01:03
那我現在授予乙的財產管理權。

01:01:03 - 01:01:05
那乙代替我支付利息。

01:01:05 - 01:01:11
這個支付利息的動作，除了有清償債務的效果之外，

01:01:13 - 01:01:13
它

01:01:13 - 01:01:16
會不會發生承認的效果啊？

01:01:18 - 01:01:18
對不對？

01:01:19 - 01:01:22
對,這個支付利息當然有清償債務的效果,但會有承認的效果嗎?

01:01:23 - 01:01:27
那我們會發現到說,民法的106條他提到,你今天不能夠怎麼樣?

01:01:27 - 01:01:31
代理本人跟自己做法律行為,除非是專為履行債務的行為。

01:01:32 - 01:01:34
而這個專為履行債務的專就強調。

01:01:35 - 01:01:41
在沒有利衝的情況下,你單純幫他履約可以,但如果發生利衝你就不要做嘛。

01:01:42 - 01:01:47
所以實際上你會想想看，承認有沒有利益衝突，有，你承認了，你就會破壞到甲原本設想好的時效抗辯了。

01:01:47 - 01:01:50
所以我授予你代理權，

01:01:50 - 01:01:53
我讓你可以幫我管理財產，

01:01:53 - 01:01:57
不等於你可以幫我承認債務，

01:01:57 - 01:01:59
承認債務跟

01:02:00 - 01:02:04
履行債務是不一樣的意思吧，所以專為履行債務者嗎？

01:02:04 - 01:02:07
你可以幫我還，但你不能幫我承認，因為承認會影響到我將來能不能主張時效抗辯。

01:02:10 - 01:02:13
所以說乙幫甲支付利息這件事，他有沒有清償債務的效果？

01:02:15 - 01:02:15
有，因為你可以幫他清償債務。

01:02:18 - 01:02:19
你可以幫他清償債務，所以他欠你20萬的利息，就把它還掉，可以還。

01:02:23 - 01:02:25
但你還利息會不會有承認效果？不會。

01:02:26 - 01:02:27
他不會有承認效果。

01:02:28 - 01:02:30
那如果不會有承認效果的話，

01:02:30 - 01:02:30
結果會是什麼？

01:02:31 - 01:02:37
結果在這個情況底下，本件的時效一樣是在105年的1月1號做完成。

01:02:37 - 01:02:43
那既然105年1月1號時效完成，那乙對甲在105年5月才請求返還借款。

01:02:43 - 01:02:47
那以這時候甲當然可以主張時效抗辯，拒絕給付。

01:02:47 - 01:02:51
所以這一個案例就告訴你專為履行債務那個專。

01:02:52 - 01:02:54
你在解釋上這是不能利衝啊。

01:02:54 - 01:02:58
很簡單啊,解釋上是不能利衝,有利衝就不專了啦。

01:02:58 - 01:03:01
就不能夠作為專為履行債務的情形。

01:03:01 - 01:03:03
所以說承認有沒有利衝,有啊。

01:03:03 - 01:03:06
你看承認對你多有利啊。

01:03:06 - 01:03:10
原本105年1月1號就要罹於時效的這個請求權。

01:03:10 - 01:03:12
那你看承認會發生什麼效果？

01:03:12 - 01:03:17
假設他承認有效，承認的話會變成是在103年1月10號重新起算。

01:03:18 - 01:03:21
重新起算就算到118年的1月10號了。

01:03:21 - 01:03:24
等於是從這一天開始再來15年，就是原本我在熬兩年就時效抗辯了。

01:03:28 - 01:03:30
然後結果你一個承認下去,你要再15年。

01:03:30 - 01:03:35
那這個對甲來講非常不利,而對乙非常有利嘛,那就是利沖嘛。

01:03:36 - 01:03:41
那所以說在這種情況之下,因為有利沖,就不是專為履行債務。

01:03:41 - 01:03:44
所以這個支付利息就不會發生承認的結果。

01:03:44 - 01:03:45
所以這一題,

01:03:45 - 01:03:48
他考這個時候,很多人就說完蛋,在考什麼東西。

01:03:48 - 01:03:49
確實,

01:03:49 - 01:03:54
如果你沒有仔細去思考的話,你會發現這一題其實它背後隱藏的一個問題。

01:03:54 - 01:03:57
你必須要先知道支付利息會有承認的效果。

01:03:57 - 01:03:59
然後再去想,那代理

01:04:00 - 01:04:01
本人履行債務，

01:04:01 - 01:04:03
代理本人履行債務，

01:04:03 - 01:04:06
是不是也會發生代理本人承認的效果？

01:04:06 - 01:04:07
答案是不會，

01:04:07 - 01:04:10
那這個地方我們可以做這樣的一個補充。

01:04:10 - 01:04:12
那最後一個例外其實是什麼？

01:04:12 - 01:04:16
父母去代未成年子女的利益做法律行為。

01:04:16 - 01:04:19
那這也是很常看到的自己代理或雙方代理,

01:04:19 - 01:04:20
尤其是自己代理啦,

01:04:20 - 01:04:21
對不對？

01:04:21 - 01:04:26
譬如說爸爸想要把他名下的土地送給他兒子。

01:04:27 - 01:04:30
爸爸想要把他名下的土地送給他兒子，

01:04:30 - 01:04:30
那他要怎麼做？

01:04:31 - 01:04:32
這個時候通常是這樣子啊，

01:04:32 - 01:04:33
對不對？

01:04:33 - 01:04:34
這時候

01:04:55 - 01:04:56
我們圖就這樣畫,

01:04:56 - 01:04:57
這樣看一看得出來。

01:04:57 - 01:05:03
就是我們一般來說，這個兒子如果未成年，爸爸跟兒子之間是這個法定代理關係嘛。

01:05:04 - 01:05:06
好，那爸爸是兒子的法定代理人。

01:05:06 - 01:05:09
那爸爸代理兒子把自己的土地送給他,

01:05:09 - 01:05:10
這可不可以？

01:05:10 - 01:05:12
這也是自己代理嘛,

01:05:12 - 01:05:12
對不對？

01:05:12 - 01:05:14
這也是典型的自己代理。

01:05:14 - 01:05:18
你代理自己，不是你代理兒子跟自己做法律行為。

01:05:18 - 01:05:20
你代理兒子跟自己做法律行為，

01:05:20 - 01:05:25
那這個自己代理的話，是為未成年子女利益的自己代理，

01:05:25 - 01:05:26
那就沒有利益衝突。

01:05:26 - 01:05:32
沒有利益衝突，我們透過目的性限縮解釋，認為在這種情況下不受106條的限制。

01:05:32 - 01:05:36
所以106條在考試的時候，你就是抓著一個核心，

01:05:36 - 01:05:40
那個核心就是防止利益衝突下去做思考，

01:05:40 - 01:05:42
基本上就不會有太大的問題。

01:05:42 - 01:05:43
有利益衝突就不能做，

01:05:44 - 01:05:46
沒有利益衝突就放寬讓它做。

01:05:46 - 01:05:46
沒關係。

01:05:46 - 01:05:48
好，我們稍微休息10分鐘。

01:05:48 - 01:05:52
等等我們來看這個狹義的、廣義的無權代理，

01:05:52 - 01:05:54
也是整個代理最麻煩的地方，

01:05:54 - 01:05:58
就是有關於說表見代理、無權代理這些相關的爭議。

01:05:58 - 01:05:59
好，我們稍微休息。

01:06:00 - 01:06:01
休息一下，等下我們再繼續。

01:06:40 - 01:06:45
好，那我們接下來講的是無權代理，或者叫代理權的範圍這個概念。

01:06:45 - 01:06:50
就是說無權代理的話，可以分成廣義的無權代理跟狹義的無權代理。

01:06:50 - 01:06:55
那其中廣義的無權代理包含越權代理、表見代理跟真正的無權代理。

01:06:55 - 01:06:59
而我們常講的無權代理,就是民法170條的這個無權代理。

01:06:59 - 01:07:01
又叫做狹義的無權代理。

01:07:01 - 01:07:05
那這個廣義狹義在選擇題有出現過這個用語。

01:07:05 - 01:07:07
所以你要知道它的意思。

01:07:07 - 01:07:11
就是有時候選擇題會出現說,本題構成狹義的無權代理。

備註：選擇題，狹義無權代理，170

01:07:11 - 01:07:14
它指的就是純粹170條的情況。

01:07:14 - 01:07:17
那如果說他講廣義的無權代理。

01:07:17 - 01:07:20
那就是這三個，107、169跟170都有可能。

01:07:20 - 01:07:20
好。

01:07:20 - 01:07:25
那我們再仔細看這些法條的這個構成要件、法律效果之前。

01:07:25 - 01:07:27
我們先來講它背後的一個大原則。

01:07:27 - 01:07:32
也就是說，我們在法律上無權代理要思考的問題，

01:07:32 - 01:07:34
其實也是在於對本人的保護。

01:07:34 - 01:07:36
對本人的保護。

01:07:36 - 01:07:38
還有對相對人交易安全的保護。

01:07:38 - 01:07:41
這中間我們怎麼去找到一個平衡點。

01:07:41 - 01:07:44
簡單來講，甲今天沒有授予代理權給乙。

01:07:44 - 01:07:46
我對乙沒有任何的授權。

01:07:46 - 01:07:48
那乙也不是我的法定代理人。

01:07:48 - 01:07:51
那乙在沒有代理資格的情況之下。

01:07:52 - 01:07:54
以在沒有代理資格的情況之下。

01:07:55 - 01:07:59
他卻代理甲去跟丙做意思表示。

01:08:02 - 01:08:04
對不對，這種情況底下甲該不該負責任？

01:08:05 - 01:08:07
這種情況下甲該不該負責任？

01:08:07 - 01:08:15
所以說在甲沒有對乙授權，然後乙現在沒有代理資格，可是乙卻代理甲去跟丙做意思表示

01:08:15 - 01:08:18
那甲丙之間到底會不會發生任何的法律關係？

01:08:18 - 01:08:24
那首先第一個，我們可以先確認一件事情，就是在乙丙間，他不會發生任何的法律效果。

01:08:25 - 01:08:28
乙丙間不會直接產生任何的法律效果，為什麼？

01:08:29 - 01:08:32
因為乙是用甲的名義去做法律行為。

01:08:32 - 01:08:36
所以說對丙而言，我並沒有想要跟乙做法律行為的意思。

01:08:37 - 01:08:40
我沒有要跟你做意思，我沒有要跟你做法律行為的意思

01:08:40 - 01:08:44
所以說今天在乙丙之間不會有任何直接的法律效果存在

01:08:44 - 01:08:51
那這個時候甲丙之間的法律行為，到底它的效果如何，我們要怎麼樣去設計

01:08:51 - 01:08:53
在什麼樣情況下，丙可以叫甲負責

01:08:53 - 01:08:55
而我們的大原則又是什麼

01:08:55 - 01:09:01
那簡單來說,我們還是會考慮到這一個甲本身,他的這個交易安全

01:09:01 - 01:09:08
畢竟我們一般而言,這個所謂的代理,主要在於說這個甲的名字被以拿去濫用的情況,對不對

01:09:08 - 01:09:11
以對外宣稱說他對甲有代理權

01:09:11 - 01:09:13
但實際上甲對乙沒有任何的授權行為

01:09:14 - 01:09:16
所以如果你要甲為這個結果負責,太不合理

01:09:17 - 01:09:20
所以我們這時候寧可先選擇保護甲

01:09:20 - 01:09:25
會認為說這個法律效果,原則上依照民法170條的規定,效力未定

01:09:26 - 01:09:27
那看甲要不要承認

01:09:28 - 01:09:30
甲如果承認就有效,甲拒絕承認就無效

01:09:30 - 01:09:33
但是丙我們也不會說就把你放在那個地方

01:09:33 - 01:09:36
也就是如果丙在這裡是善意的

01:09:36 - 01:09:42
那你也可以依照民法110條的規定,來對乙請求損害賠償

01:09:42 - 01:09:47
所以我們的第一種機制,就是所謂的狹義的無權代理的機制

01:09:47 - 01:09:50
它的邏輯就在於說,因為對甲而言

01:09:50 - 01:09:54
我不該承擔,我不需要承擔,我被無權代理的風險

01:09:54 - 01:09:56
因為每個人都有可能被無權代理

01:09:57 - 01:09:59
你說我的車子被無權處分

01:09:59 - 01:10:00
這個機率比較低

01:10:00 - 01:10:00
第一頁，為什麼我的車子被無權處分的大前提是，對方必須要佔有我的車吧，對不對？

01:10:05 - 01:10:08
所以對方可能把我的車借走了，

01:10:08 - 01:10:10
或者說他今天透過詐騙的方式，

01:10:10 - 01:10:11
把我的車拿走了，

01:10:11 - 01:10:13
然後接著再把我的車轉賣，

01:10:13 - 01:10:15
或者是我自己通謀虛偽意思表示

01:10:15 - 01:10:16
把車交給他。

01:10:16 - 01:10:17
這也就是說，

01:10:17 - 01:10:20
當我的車子要被無權處分的時候，

01:10:20 - 01:10:23
當我的房子、我的土地要被無權處分的時候，

01:10:23 - 01:10:24
有一個很重要的前提就是，

01:10:24 - 01:10:27
我創造了一個公示外觀，對不對？

01:10:27 - 01:10:35
我把我的東西交到對方手上，那也因為我創造這個公示外觀，所以我必須要為這個公示外觀負責。

01:10:35 - 01:10:41
因此第三人只要是善意的，他通常都可以主張善意受讓，來取得這個標的物的權利。

01:10:42 - 01:10:47
可是無權代理不一樣，無權代理的時候，本人並沒有創造任何的外觀，我什麼都沒有做。

01:10:47 - 01:10:57
對不對，我今天在這裡上課，就有可能有人在外面對外宣稱說，我跟原仔很熟，我代理原仔做什麼樣的事情，而我渾然不知。

01:10:57 - 01:11:00
那在這種情況底下，你要我為這個結果負責，太殘忍了。

01:11:01 - 01:11:07
所以我們的法律在設計上面都認為說，本人通常不需要為無權代理來負責任，除非你自己願意。

01:11:07 - 01:11:12
你可以承認讓他發生效力，你也可以拒絕承認，讓它不生效力，而我們這時候保護善意相對人的機制。

01:11:12 - 01:11:19
我們反而是給他一個損害賠償請求權，也就是意味著乙造成的結果，你去找乙負責，去找乙負責。

01:11:19 - 01:11:22
好，但另外一種情況是，那如果說在這個情況底下，他有創造一個授權的外觀呢？

01:11:23 - 01:11:30
好，如果今天假設說，我甲創造一個授權的外觀，我讓人相信乙有代理權，我創造了一個外觀。

01:11:30 - 01:11:34
也就是我們稱這個叫做規則是有，甲對此有一個規則是存在。

01:11:35 - 01:11:44
這個規則是甚麼，我創造了一個，乙對甲有代理權的外觀，這個外觀是我創造出來的，例如說，我今天把我的身分證，把我的印章。

01:12:00 - 01:12:01
的印鑑都交給乙保管。

01:12:02 - 01:12:04
所以乙身上拿到一些重要資料。

01:12:04 - 01:12:07
而這些重要資料會讓人相信已有代理權,

01:12:07 - 01:12:10
又或者說乙對外宣稱他是我的代理人,

01:12:10 - 01:12:11
我不反對,

01:12:11 - 01:12:14
或者是我曾經有授予代理權給他,

01:12:14 - 01:12:15
但事後撤回了,

01:12:15 - 01:12:17
只是大家都還不知道這件事。

01:12:17 - 01:12:18
那也就是在甲…

01:12:18 - 01:12:22
他有一個創造外觀的可規則事由的情況下，

01:12:23 - 01:12:24
如果這個丙，

01:12:24 - 01:12:28
他又到善意且無過失的程度。

01:12:29 - 01:12:30
哦，就是除了這個甲，

01:12:30 - 01:12:33
他是有創造外觀的可歸責事由，

01:12:33 - 01:12:35
且並又善意且無過失，

01:12:35 - 01:12:37
這個叫做信賴值得保護嘛。

01:12:48 - 01:12:50
那當你觸發了這兩個要素的時候，

01:12:51 - 01:12:52
我們會認為例外,

01:12:52 - 01:12:56
並可以依照107或者是169條的規定,

01:12:57 - 01:12:59
來叫假冒授權人責任。

01:12:59 - 01:13:02
也就是說我們認為在黃色的情況之下,

01:13:02 - 01:13:03
就是大原則。

01:13:04 - 01:13:06
哦，黃色的情況是大原則，

01:13:06 - 01:13:08
也就是在一般的情況下，

01:13:08 - 01:13:10
甲不需要承擔被無權代理的風險，

01:13:10 - 01:13:12
所以甲可以自己來決定，

01:13:13 - 01:13:14
要不要讓法律行為發生效力。

01:13:15 - 01:13:17
而至於說善意的相對人的信賴保護,

01:13:18 - 01:13:20
我們則是藉由損害賠償來處理。

01:13:20 - 01:13:22
但是如果發生紅色的情況,

01:13:23 - 01:13:26
也就是你甲稱自己有一個可歸責事由存在,

01:13:26 - 01:13:28
什麼可歸責事由存在?

01:13:28 - 01:13:33
你創造了一個足以讓人相信已有代理權的外觀，

01:13:33 - 01:13:35
你創造了這個外觀，

01:13:35 - 01:13:39
而這個外觀在比善意且無過失的情況之下，

01:13:39 - 01:13:41
他的善意程度要求很高，

01:13:41 - 01:13:43
要善意且無過失喔！

01:13:43 - 01:13:45
如果你今天善意且無過失，

01:13:45 - 01:13:47
你的信賴就值得保護，

01:13:47 - 01:13:51
這時候乙就可以對甲來請求損害賠償，

01:13:51 - 01:13:54
乙就可以請求甲來負授權人責任，

01:13:54 - 01:13:55
不是損害賠償。

01:13:55 - 01:13:57
就憑乙要求甲授權人責任,

01:13:57 - 01:13:59
透過這個方式,我們來調和,

01:14:00 - 01:14:00
因為畢竟我們通常都講到說

01:14:02 - 01:14:04
如果你它是有代理權

01:14:04 - 01:14:04
對不對

01:14:04 - 01:14:09
以在代理的權限內，以代理甲作的意思表示，效果直接及於本人，這沒有問題。

01:14:10 - 01:14:14
問題是以在沒有代理權的情況下，或以在逾越代理權的情況下，

01:14:15 - 01:14:18
我們到底要不要讓這一個行為的效力直接及於本人？

01:14:18 - 01:14:24
這個地方我們就考慮到這個無權代理、表見代理，還有就是越權代理的問題。

01:14:24 - 01:14:28
好，那我們就先來看到民法的107跟民法的169。

01:14:29 - 01:14:32
這兩個其實是黃紅色的部分

01:14:32 - 01:14:33
這兩個就是紅色的部分

01:14:33 - 01:14:37
那我們再講民法的107、169之前

01:14:37 - 01:14:38
我們就來介紹一下

01:14:38 - 01:14:44
我們剛剛講到的這個可歸責事由跟信賴值得保護，它背後的一個法理基礎

01:14:44 - 01:14:46
這個叫做權力外觀理論

01:14:54 - 01:14:56
又叫做法外觀理論

01:14:59 - 01:15:00
有沒有覺得似曾相似

01:15:01 - 01:15:02
你在哪裡讀過這個

01:15:04 - 01:15:05
票據法有認過

01:15:05 - 01:15:09
你在票據法你現在還學票據法理論嗎

01:15:09 - 01:15:12
這是我們那個年代在讀票據法的時候

01:15:12 - 01:15:16
有一個暗器叫做小李飛刀李清賢老師的獨門見解

01:15:16 - 01:15:18
他很喜歡考這個東西

01:15:18 - 01:15:24
在當年我們那個票據法還是律師的必考申論題，商事法四科嘛，公司、票據、海商、保險，就我們那個年代

01:15:25 - 01:15:28
那時候票據法就一定要念李清賢老師的學說

01:15:28 - 01:15:31
那李清賢老師最喜歡考的就是權利外觀理論

01:15:31 - 01:15:34
就透過票據的外觀來叫本人負責任

01:15:34 - 01:15:37
而這個理論其實並不是他無人兄弟獨創的見解

01:15:38 - 01:15:40
他也不是什麼真的獨門暗器

01:15:40 - 01:15:48
他是一個在民事法上面基於信賴保護原則，所當然也說基於信賴保護原則

01:15:48 - 01:15:50
所推出來的一個理論

01:15:50 - 01:15:51
那這個權利外觀

01:15:51 - 01:15:55
理論的邏輯是這樣子，也就是要告訴你說

01:15:55 - 01:15:56
我們一般在

01:15:56 - 01:15:59
要件上面在要件上面

01:15:59 - 01:16:00
那就是如果本人他具有一個

01:16:00 - 01:16:01
可歸責事由。

01:16:03 - 01:16:04
本人如果可歸責事由，

01:16:04 - 01:16:05
什麼可歸責事由呢？

01:16:06 - 01:16:10
本人如果他現在有創造外觀的可歸責事由存在。

01:16:13 - 01:16:16
創造權利外觀的可歸責事由存在，

01:16:16 - 01:16:17
而且相對人

01:16:20 - 01:16:21
信賴值得保護。

01:16:29 - 01:16:31
相對人的信賴值得保護。

01:16:32 - 01:16:36
這是什麼？他必須要達到善意且無過失的程度。

01:16:37 - 01:16:39
那只要滿足這兩個要件，

01:16:39 - 01:16:43
就本人可歸責，而相對人的信賴值得保護，

01:16:43 - 01:16:48
他的法律效果就是縱然這個行為的效力有瑕疵，

01:16:49 - 01:16:51
縱然這個行為的效力有瑕疵。

01:16:51 - 01:16:56
但本人仍然要負授權人責任。

01:17:03 - 01:17:05
這個叫做權利外觀理論或叫做法外觀理論,

01:17:05 - 01:17:12
也強調說在本人可歸責,而且相對人信賴值得保護的情況之下,

01:17:12 - 01:17:13
那本人就負責任。

01:17:13 - 01:17:14
所以原本我不用負責的,

01:17:15 - 01:17:16
這件事情他無權代理,

01:17:16 - 01:17:17
我可以不用負責,

01:17:17 - 01:17:20
但是如果在他無權代理的情況之下,

01:17:20 - 01:17:25
而同時構成了我可歸責，加上相對人信賴值得保護,

01:17:25 - 01:17:26
那我就例外要負責任。

01:17:27 - 01:17:30
那不管是民法的107還是169，都是這個模型。

01:17:31 - 01:17:34
也就是107跟169都是這個理論的具體化而已。

01:17:34 - 01:17:36
它並不是一個很特別的規定。

01:17:36 - 01:17:37
所以你看王澤鑑老師的書。

01:17:38 - 01:17:43
王澤鑑老師的書裡面就強調，其實民法107也是一種表見代理。

01:17:43 - 01:17:45
民法107也是一種表見代理,

01:17:46 - 01:17:47
但是我不建議大家就考試這樣寫啦,

01:17:48 - 01:17:51
因為107在實務上,我們都稱它叫做越權代理,

01:17:52 - 01:17:53
都稱它叫越權代理,

01:17:53 - 01:17:55
169叫做表見代理,

01:17:55 - 01:17:58
那王澤鑑老師的書認為，其實這兩個都是表見代理。

01:17:58 - 01:18:00
那為什麼這兩個都叫表見代理？

01:18:00 - 01:18:00
代理

01:18:00 - 01:18:00
因為這兩個背後的法理基礎都一樣

01:18:03 - 01:18:04
只有一個地方不同

01:18:04 - 01:18:06
就是本人的歸責事由不同

01:18:06 - 01:18:09
他一樣都要求相對人要善意且無過失

01:18:09 - 01:18:12
法律效果一樣都是本人要負授權人責任

01:18:12 - 01:18:15
唯一不同的是歸責事由不一樣而已

01:18:15 - 01:18:17
所以我們就來看看到這兩個有哪裡不同

01:18:18 - 01:18:18
好

01:18:18 - 01:18:21
民法107條的規定他告訴你說

01:18:21 - 01:18:22
這個

01:18:23 - 01:18:25
代理權的限制或撤回

01:18:25 - 01:18:25
有沒有

01:18:26 - 01:18:27
我們來看107條的要件

01:18:31 - 01:18:35
他說代理權的限制或撤回不得對抗善意第三人

01:18:36 - 01:18:39
但第三人怎麼樣,因過失而不知者,不在實現

01:18:39 - 01:18:45
所以第一個要件,我們可以看得出來是,相對人必須要善意且無過失

01:18:45 - 01:18:45
這裡的話

01:18:45 - 01:18:48
他把它說成第三人

01:18:48 - 01:18:50
但這個第三人其實就是相對人

01:18:50 - 01:18:51
意思是一樣的

01:18:51 - 01:18:53
所以這個地方就是提到說，這個

01:18:55 - 01:18:57
代理權的限制或撤回

01:18:57 - 01:18:59
不能對抗善意第三人

01:18:59 - 01:19:01
但第三人有過失就不再實現

01:19:01 - 01:19:02
就例外可以對抗他

01:19:02 - 01:19:04
那什麼叫做不能對抗

01:19:04 - 01:19:04
我們講過嘛

01:19:05 - 01:19:09
不能對抗善意第三人的意思就是指第三人可以要求本人負授權人責任

01:19:10 - 01:19:13
所以說今天假設第三人要求本人負責的時候

01:19:13 - 01:19:16
那本人不能以代理權的限制或撤回對抗之

01:19:17 - 01:19:20
也就是說今天他說你是有權代理，就是有權代理

01:19:20 - 01:19:21
你不能對抗他

01:19:21 - 01:19:24
所以這個善意且無過失的第三人

01:19:24 - 01:19:27
他在法律效果上，他可以要求本人負責

01:19:34 - 01:19:36
他可以請求本人負責

01:19:41 - 01:19:43
好，那我們來看它的歸責事由

01:19:43 - 01:19:47
它的歸責事由叫做代理權之限制或撤回

01:19:58 - 01:19:59
好,這邊就有一個爭議

01:19:59 - 01:20:00
代理

01:20:00 - 01:20:02
權的限制,我們可以把它分成

01:20:03 - 01:20:04
自始限制

01:20:06 - 01:20:07
跟事後限制,這兩者

01:20:10 - 01:20:12
那一般來講，事後限制沒有問題

01:20:13 - 01:20:14
事後限制沒有問題

01:20:14 - 01:20:20
就是說，我現在啊，我一，我在一開始授權你的時候，沒有限制

01:20:20 - 01:20:22
我一開始授權你的時候沒有限制

01:20:22 - 01:20:25
那我事後才加以限制

01:20:25 - 01:20:33
那我們一般在這樣的情況底下會認為說，這種情形，它是會有所謂的著作授權外觀的可規則性

01:20:33 - 01:20:36
我們舉一個簡單的例子，我先授權一個車商幫我賣車

01:20:37 - 01:20:39
我授權一個二手車商幫我賣車

01:20:39 - 01:20:41
假設我一臺車開了十年想要賣

01:20:41 - 01:20:43
那我不想自己賣，我在網路上賣很麻煩

01:20:43 - 01:20:46
我去找一個二手車商，我授權他幫我賣

01:20:46 - 01:20:49
那我授權他幫我賣的時候，第一件事情怎麼樣？

01:20:49 - 01:20:51
我一開始沒有開底價

01:20:52 - 01:20:54
對，我一開始沒有開底價

01:20:54 - 01:20:57
也就是說我一開始只有授權這個車商幫我賣

01:20:57 - 01:20:59
所以對於任何人來說,他們現在看到一個外觀

01:21:00 - 01:21:00
這個外觀是什麼

01:21:01 - 01:21:03
這個車商有幫我賣車的代理權

01:21:03 - 01:21:04
他們看到這個畫面,對不對

01:21:04 - 01:21:06
我授權你幫我賣車

01:21:06 - 01:21:07
所以現在大家都知道

01:21:07 - 01:21:10
我就在網路上問好了，就簡單一個例子

01:21:10 - 01:21:12
我在網路上問說，我一臺車要賣

01:21:12 - 01:21:14
那我已經授權某某某幫我賣了

01:21:14 - 01:21:17
有問題去找他，留下某某的電話給你，有沒有

01:21:17 - 01:21:21
所以通常在這樣的情況底下，大家都知道我授權他

01:21:21 - 01:21:24
可是你們不知道這個授權是有底價的

01:21:25 - 01:21:27
因為之後我突然想到不對喔

01:21:27 - 01:21:28
我應該要設一個底價

01:21:29 - 01:21:30
我就打給我朋友跟他說，我的底價是30萬

01:21:32 - 01:21:35
所以現在就變成說，大家看到一個授權的外觀

01:21:35 - 01:21:37
但卻沒有看到那個底價的限制

01:21:38 - 01:21:40
那這種事後限制，就是非常典型的

01:21:40 - 01:21:44
具有一個創造外觀的可歸責適用

01:21:44 - 01:21:49
那如果第三人又善意且無過失，他就可以要求本人負授權人責任，對不對

01:21:49 - 01:21:50
這沒有什麼問題

01:21:50 - 01:21:52
但如果是自始限制的話

01:21:52 - 01:21:54
自始限制指的是說

01:21:54 - 01:21:59
我一開始,我就講清楚了,我委託你幫我賣車,然後底價30萬

01:22:00 - 01:22:04
那自始限制根本不會發生創造外觀的問題,對不對?

01:22:04 - 01:22:10
所以說自始限制在學說上面,他們認為根本沒有107條的適用,但實務見解卻認為有。

01:22:13 - 01:22:22
也就是說實務見解會認為,就算是自始限制,那只要當事人善意且無過失,他就可以適用107條叫本人負責任。

01:22:22 - 01:22:28
譬如說,我今天授權他幫我賣車,我一開始就講清楚了,我的底價是30萬。

01:22:28 - 01:22:31
可是這個外觀並沒有讓大家知道。

01:22:31 - 01:22:33
那在這樣的情況底下,

01:22:33 - 01:22:34
我們就會認為說,

01:22:34 - 01:22:36
只要第三人不知道這個底價,

01:22:36 - 01:22:38
只要第三人不知道這個底價,

01:22:38 - 01:22:41
那這時候就會認為他是善意且無過失,

01:22:41 - 01:22:43
而可以要求本人負責。

01:22:43 - 01:22:46
但學者認為這樣對本人來說，責任太重了。

01:22:47 - 01:22:51
因為我們剛剛講到，其實無權代理的大原則是本人不用負責。

01:22:51 - 01:22:55
無權代理的大原則是本人不用承擔風險，對不對？

01:22:55 - 01:22:59
那只有在例外的情況下，才要求本人承擔風險。

01:22:59 - 01:23:03
什麼樣的例外，就是你創造了一個讓人相信的外觀。

01:23:03 - 01:23:08
所以如果今天假設我創造了一個，我讓你相信這沒有底價。

01:23:08 - 01:23:10
我創造了這個外觀，我負責嘛。

01:23:11 - 01:23:14
但我今天一開始授權的時候，我就把底價講清楚了。

01:23:14 - 01:23:17
我並沒有創造一個不用底價的外觀。

01:23:18 - 01:23:20
我並沒有創造一個不用底價的外觀，是你不知道。

01:23:21 - 01:23:23
那在這個情況底下，為什麼我要負責任？

01:23:24 - 01:23:27
所以我們一般來說，自始限制依照學理的看法。

01:23:29 - 01:23:31
自始限制依照學理的看法。

01:23:31 - 01:23:34
我們一般來說會認為是根本沒有107的問題。

01:23:35 - 01:23:38
因為他第一個要件，本人可歸責就被打槍了。

01:23:38 - 01:23:41
本人根本沒有創造一個無限制的外觀。

01:23:42 - 01:23:44
那如果是事後限制才有可能。

01:23:44 - 01:23:46
但實務不區分。

01:23:46 - 01:23:48
實務基本上從文義解釋嘛。

01:23:48 - 01:23:51
你看法條怎麼講，代理權之限制或撤回。

01:23:51 - 01:23:54
所謂限制包含自始限制跟事後限制在的，有沒有？

01:23:55 - 01:23:59
因為法條沒有限縮，所以實務依文義解釋認為兩個都有。

01:24:00 - 01:24:00
但學理上認為應該只有事後。

01:24:00 - 01:24:00
那再來。

01:24:00 - 01:24:00
撤回的話就沒這個問題。

01:24:05 - 01:24:06
撤回一定是事後的

01:24:07 - 01:24:08
沒有自始撤回啦

01:24:09 - 01:24:11
對不對？我今天授權給你，然後我又撤回，那就是事後的啊

01:24:12 - 01:24:15
所以不可能我一邊授權一邊撤回，要你幹嘛授權？

01:24:15 - 01:24:17
所以這個授權一定是事後，這沒有問題

01:24:18 - 01:24:20
那再來學說上面甚至更進一步的講，說

01:24:21 - 01:24:23
不管是代理權的限制或撤回

01:24:23 - 01:24:24
他一定都是什麼

01:24:25 - 01:24:27
他這個一定都是內部的行為

01:24:29 - 01:24:31
他一定都是內部的

01:24:33 - 01:24:37
也就是說,我一定是先對外授權,創造外觀

01:24:38 - 01:24:39
然後再偷偷收回來

01:24:40 - 01:24:40
對不對

01:24:40 - 01:24:42
所以在考試上大家就會出現這樣的劇情

01:24:43 - 01:24:44
甲今天想要賣土地

01:24:45 - 01:24:48
甲要賣土地，他就委託房仲業者

01:24:48 - 01:24:50
然後呢，這件事情就公開了

01:24:50 - 01:24:55
就跟大家講說，我要公開這個，我要買賣土地，那就委託這個房仲幫我處理

01:24:55 - 01:24:59
有興趣的去找這個房仲，他是個外部授權，我讓大家知道

01:24:59 - 01:25:02
接下來，我跟這個房仲吵架

01:25:02 - 01:25:05
我跟這個房仲處不好，他的成數抽太高，我不要。

01:25:05 - 01:25:07
我撤回我的授權。

01:25:07 - 01:25:07
但我沒有跟大家說。

01:25:08 - 01:25:10
也就是說我授權的時候很高調。

01:25:10 - 01:25:12
我授權的時候很高調，大家都知道，我創造話題。

01:25:13 - 01:25:16
但我收回的時候，我很低調，我不跟你說

01:25:16 - 01:25:20
就會造成什麼，造成第三人誤以為那個授權還在

01:25:20 - 01:25:23
這時候才叫做有一個可歸責事由存在

01:25:24 - 01:25:26
才叫做創造授權的外觀

01:25:27 - 01:25:30
所以如果說，我從一開始就沒有創造外觀

01:25:30 - 01:25:32
我一開始就是內部授權

01:25:32 - 01:25:33
我一開始就是內部授權

01:25:33 - 01:25:35
我一開始授權他的時候，就偷偷來

01:25:36 - 01:25:37
然後撤回的時候也偷偷來

01:25:37 - 01:25:40
根本沒有人知道我跟他發生什麼事情

01:25:40 - 01:25:44
那哪有第三人有一個值得被信賴的保護

01:25:44 - 01:25:45
值得被保護的信賴存在

01:25:46 - 01:25:47
就不存在這個問題了嘛

01:25:47 - 01:25:49
因為我從一開始，我就沒有製造信賴

01:25:50 - 01:25:51
那怎麼會有信賴值得保護

01:25:52 - 01:25:54
所以你要理解到107條在學理上

01:25:55 - 01:25:59
他們會認為說一定是一種，你創造了外觀讓人相信

01:25:59 - 01:26:00
這時候他們的

01:26:00 - 01:26:03
信賴值得被保護，所以你才要負責的機制。

01:26:03 - 01:26:07
那如果我沒有創造外觀，那就沒有所謂信賴值得保護的問題，更沒有要負責的問題。

01:26:07 - 01:26:11
那就回到無權代理處理就好，所以要用107條，其實情況不多。

01:26:14 - 01:26:23
一般用到107條大多都是，我外部授權，然後事後內部撤回，或者是外部授權事後內部限制。

01:26:23 - 01:26:26
這個才有創造外觀的可歸責事由。

01:26:26 - 01:26:30
然後相對人必須要到什麼程度，善意且無過失喔。

01:26:31 - 01:26:31
是喔。

01:26:31 - 01:26:33
一定要善意且無過失喔。

01:26:33 - 01:26:35
跟善意取得不一樣喔。

01:26:35 - 01:26:39
你有沒有注意到，我們已經學過了，善意取得，要善意且無重大過失，有沒有801,948。

01:26:41 - 01:26:46
那如果說是一般的善意取得像759之一，善意就夠了，不用無過失。

01:26:46 - 01:26:48
好，那這個地方要善意且無過失。

01:26:49 - 01:26:52
所以他每一個法條的那個標準都不一樣。

01:26:52 - 01:26:54
也就是說你要信賴值得保護，要做到什麼程度。

01:26:55 - 01:26:59
在這個案件裡面，必須要到善意且無過失的程度。

01:26:59 - 01:27:00
那你說。

01:27:00 - 01:27:01
可以要求本人負責。

01:27:01 - 01:27:06
那你要求本人負責的時候，本人就不能夠拿代理權的限制或撤回來對抗你。

01:27:07 - 01:27:10
因為你是一個善意且無過失的第三人。

01:27:10 - 01:27:12
這個是民法的107條的規定。

01:27:13 - 01:27:14
所以你要這樣子去看。

01:27:14 - 01:27:16
接下來我們來看民法169條。

01:27:17 - 01:27:20
民法169條的法律構造。

01:27:20 - 01:27:21
基本上，一模一樣。

01:28:01 - 01:28:02
好,

01:28:02 - 01:28:04
我們現在來看民法169條,

01:28:04 - 01:28:04
他說啊,

01:28:05 - 01:28:07
由自己的行為表示與代理權授予他人,

01:28:08 - 01:28:11
或者明知他人表示為代理人而不反對之,

01:28:11 - 01:28:12
而不為反對之表示者,

01:28:13 - 01:28:14
本人應負授權人責任,

01:28:14 - 01:28:15
有沒有?

01:28:15 - 01:28:17
169的法律效果直接

01:28:17 - 01:28:18
直接地跟你講

01:28:18 - 01:28:19
叫做本人要負責任。

01:28:20 - 01:28:21
所以其實你可以注意到

01:28:21 - 01:28:24
就是這只是不同的用語而已啦。

01:28:24 - 01:28:27
民法的107條叫做不得對抗善意第三人。

01:28:28 - 01:28:29
那不得對抗善意第三人怎麼去講？

01:28:30 - 01:28:34
不得對抗善意第三人指的就是第三人能夠主張本人要負責。

01:28:34 - 01:28:36
第三人主張本人要負責的時候，

01:28:36 - 01:28:37
本人不能提出抗辯。

01:28:37 - 01:28:39
所以這叫不能對抗善意第三人。

01:28:39 - 01:28:43
而民法169是直接直白的跟你說本人要負責任。

01:28:43 - 01:28:43
好,

01:28:43 - 01:28:45
所以它不是用不得對抗叉叉叉,

01:28:45 - 01:28:49
它反而是直接用本人應付授權人責任這個用語。

01:28:49 - 01:28:51
所以民法169條強調本人要負責，

01:28:52 - 01:28:52
然後告訴你，

01:28:53 - 01:28:55
但第三人如果明知或可得而知的話，

01:28:55 - 01:28:56
不在此限。

01:28:56 - 01:28:58
也就是如果他是惡意的，

01:28:58 - 01:28:59
可得而知叫什麼？

01:29:00 - 01:29:01
善意但有過失。

01:29:01 - 01:29:04
如果他是惡意的或善意但有過失，

01:29:04 - 01:29:05
那我就可以不用負責。

01:29:05 - 01:29:06
白話來說，

01:29:06 - 01:29:09
就只有在第三人善意且無過失的情況下，

01:29:09 - 01:29:10
我才要負責任。

01:29:11 - 01:29:11
好，

01:29:11 - 01:29:14
所以我們可以看到民法169條的要件跟效果，

01:29:14 - 01:29:17
跟我們107條在後半段完全相同。

01:29:18 - 01:29:20
那也符合了權利外觀理論所說的，

01:29:20 - 01:29:24
相對人信賴值得保護且本人要負授權人責任，

01:29:24 - 01:29:26
這樣子的要件跟效力。

01:29:26 - 01:29:30
那唯一不同的地方在於它的創造外觀的方式不一樣。

01:29:30 - 01:29:32
民法107條是什麼？

01:29:32 - 01:29:34
我透過授權來創造外觀,

01:29:34 - 01:29:37
然後在事後撤回或事後限制來破壞信賴,

01:29:37 - 01:29:38
對不對?

01:29:38 - 01:29:41
可是民法169是我根本沒有授權。

01:29:42 - 01:29:44
那很多人看到第一句話就這樣想吧。

01:29:44 - 01:29:45
有沒有，

01:29:45 - 01:29:46
你看民法的169條的第一句話，

01:29:47 - 01:29:50
由自己的行為表示授予代理權給他人，

01:29:50 - 01:29:51
他不是就有授權嗎？

01:29:52 - 01:29:53
對不對？

01:29:53 - 01:29:54
169條的第一句話，

01:29:54 - 01:29:55
很多人說，

01:29:55 - 01:29:56
啊這不就是一種授權？

01:29:56 - 01:29:58
那你覺得關鍵在哪裡？

01:29:59 - 01:29:59
對。

01:29:59 - 01:29:59
169

01:30:00 - 01:30:00
169最大的問題在哪裡?

01:30:01 - 01:30:05
169最大的問題其實不在於這個授權這兩個字,而在於行為這兩個字。

01:30:07 - 01:30:11
有沒有由自己的行為表示以代理權授予他人。

01:30:11 - 01:30:14
這句話其實重點在行為表示。

01:30:14 - 01:30:16
因為我們講授權是法律行為。

01:30:17 - 01:30:19
他需要的是意思表示，那不一樣啊。

01:30:20 - 01:30:22
什麼叫做行為表示？

01:30:22 - 01:30:28
這個行為表示只是說你有一個行為存在，但你並沒有授權的意思存在。

01:30:29 - 01:30:32
如果有授權的意思，那個叫意思表示。

01:30:32 - 01:30:36
所以這個條文很多人來問就說老師這不就是一個授權嗎?

01:30:36 - 01:30:38
對，我說你再看一遍那個法條。

01:30:38 - 01:30:41
他說有啊，有授權兩個字啊，代理權授予他人啊。

01:30:41 - 01:30:42
對啊，有授權啊。

01:30:42 - 01:30:43
可是重點是前面。

01:30:43 - 01:30:44
那個授權是外觀。

01:30:45 - 01:30:49
也就是說我有一個行為讓你覺得我有授權給你。

01:30:49 - 01:30:52
但實際上我並沒有，我沒有那個意思存在。

01:30:53 - 01:30:56
有沒有，所以表現這兩個字白話來說叫做看起來好像。

01:30:57 - 01:30:59
表現的白話就看起來很像。

01:30:59 - 01:31:00
為什麼要看起來很像？

01:31:01 - 01:31:03
今天兩個人手牽手就一定是情侶嗎？

01:31:04 - 01:31:04
對不對？

01:31:04 - 01:31:08
你在路上啊，看到一男一女手牽手啊，或兩個男生手牽手，兩個女生手牽手。

01:31:08 - 01:31:09
他們真的就是情侶嗎？不一定嘛。

01:31:10 - 01:31:12
他們只是看起來好像情侶，也許他們沒有交往。

01:31:12 - 01:31:14
對不對，只是表現情侶啊。

01:31:14 - 01:31:15
或者是說

01:31:15 - 01:31:19
有時候你會發現說在那個捷運上面。

01:31:19 - 01:31:22
就有的時候捷運上面最尷尬就是該不該讓位。

01:31:22 - 01:31:24
我不是講說那個老人家踢他的那個事情。

01:31:24 - 01:31:29
我是說有時候你在捷運上面，那如果說有一個女生，她看起來好像懷孕，你該不該讓位給她？

01:31:30 - 01:31:31
這時候有點尷尬。

01:31:31 - 01:31:34
因為如果她如果真的沒有懷孕，結果你讓位給她，那就很奇怪，對不對？

01:31:34 - 01:31:36
她說只是覺得我看起來像孕婦，可是如果她真的有懷孕。

01:31:37 - 01:31:39
你不讓他又覺得太不好意思，所以我覺得那種時候，我都會叫他叫做表現孕婦。

01:31:40 - 01:31:43
看起來好像懷孕，後來我基本上就是偷偷摸摸地去做別的位置就好。

01:31:43 - 01:31:46
反正就是我覺得他有需要，我就把位置讓給他。

01:31:46 - 01:31:51
所以我們一般來講就是說表現的概念就是看起來很像。

01:31:52 - 01:31:53
那授權也一樣嘛。

01:31:53 - 01:31:55
對不對，你今天甲授權給乙。

01:31:55 - 01:31:59
就是說如果我內心有授權的意思表示，那才叫做授權。

01:31:59 - 01:32:00
但有一種情形。

01:32:00 - 01:32:00
情況是

01:32:00 - 01:32:03
我內心根本沒有授權的意思表示

01:32:03 - 01:32:04
我只是做什麼

01:32:04 - 01:32:06
我只是把我的東西交給你保管

01:32:06 - 01:32:08
我把我的身分證印章交給你保管

01:32:08 - 01:32:09
為什麼

01:32:09 - 01:32:11
我希望你幫我去領掛號信

01:32:11 - 01:32:12
對不對

01:32:12 - 01:32:15
假設說掛號信要領啊，今天最後一天再不領就要被退回了

01:32:15 - 01:32:17
那我人要來上課，我沒有辦法去領

01:32:17 - 01:32:19
我把我的身分證印章交給你，拜託了

01:32:19 - 01:32:22
就希望你趕快幫我去領這個掛號信

01:32:22 - 01:32:25
如果是這樣的話，我看起來有授權給你嗎？

01:32:25 - 01:32:25
其實有。

01:32:26 - 01:32:28
我把這麼重要的東西交給你保管。

01:32:28 - 01:32:29
是看起來有授權。

01:32:30 - 01:32:32
在內心，我有授權意識表示給你嗎？

01:32:32 - 01:32:32
並沒有

01:32:33 - 01:32:35
我只是委託你幫我去領掛號信

01:32:35 - 01:32:39
所以這兩件事情，我們必須怎麼樣，有意思表示才可以啦

01:32:40 - 01:32:41
必須有意思表示才可以

01:32:41 - 01:32:43
所以第一種情況是

01:32:44 - 01:32:45
他的歸責是

01:32:45 - 01:32:46
他的外觀

01:32:47 - 01:32:48
基本上第一種情形是

01:32:49 - 01:32:52
由自己的行為表示授權

01:32:55 - 01:32:56
第二種是什麼

01:32:56 - 01:32:59
明知他人表示為代理人

01:32:59 - 01:33:00
而不反對

01:33:00 - 01:33:00
對

01:33:02 - 01:33:04
這是一種消極的狀態

01:33:04 - 01:33:06
這種消極的狀態，就說

01:33:06 - 01:33:09
我明明知道這個人,在外面招搖撞騙

01:33:10 - 01:33:12
但我卻沒有表示反對

01:33:13 - 01:33:16
就是我知道他在對外宣稱他是我的代理人

01:33:16 - 01:33:16
我知道

01:33:17 - 01:33:19
我知道他在宣稱他是我的代理人

01:33:19 - 01:33:21
但是我一開始就沒有表示反對

01:33:22 - 01:33:23
最常出現這種情況是什麼

01:33:24 - 01:33:26
離職的保險業務員

01:33:27 - 01:33:31
因為有些保險業務員在離職的時候,他不會跟大家說啦

01:33:31 - 01:33:32
說實在

01:33:32 - 01:33:34
他就是從這個公司離開的

01:33:34 - 01:33:35
他不會跟大家講

01:33:35 - 01:33:36
他手上還是會有一些名片

01:33:37 - 01:33:38
他手上還是會有一些名片

01:33:38 - 01:33:44
那這些人通常在離職之後,有時候會打著保險公司的名號,再繼續招攬保險

01:33:44 - 01:33:46
那為什麼保險公司明知而不反對

01:33:47 - 01:33:49
反正那個業績有一張是一張

01:33:49 - 01:33:49
對不對

01:33:49 - 01:33:55
所以你今天假設說，你從我這個地方離職，但是你有朋友願意跟你買這個保險

01:33:55 - 01:33:56
對保險公司來說可以收保費

01:33:56 - 01:33:57
沒有不好啊

01:33:57 - 01:34:00
所以他們通常會睜一隻眼閉一隻眼

01:34:00 - 01:34:01
默認這個情況的發生

01:34:01 - 01:34:07
但如果有一天，這個人打著保險公司的名號，然後去招攬保單

01:34:07 - 01:34:11
結果呢，他就私吞保費，根本沒有把保單轉給保險公司

01:34:11 - 01:34:16
那這時候，請問這一些保護，能不能要求保險公司負責？

01:34:16 - 01:34:22
那就涉及到保險公司在過去，這個明知而不反對所創造的外觀。

01:34:22 - 01:34:24
如果第三人善意且無過失，

01:34:24 - 01:34:28
那本人還是得怎麼樣？得負起一定的授權人責任。

01:34:29 - 01:34:31
所以這個地方同學可以去注意到。

01:34:31 - 01:34:33
這個創造外觀的情況有四種

01:34:33 - 01:34:36
第一種情形就是民法107條的

01:34:37 - 01:34:39
這個代理權的限制跟代理權的撤回

01:34:39 - 01:34:45
第三種第四種情形就是169條所說的，由自己行為表示授權的意思而不反對的情況

01:34:46 - 01:34:50
好，那我們來看跟民法169條有關的爭點

01:34:50 - 01:34:51
因為169很常考

01:34:52 - 01:34:54
他不只是一試，二試也會考

備註：169常考

01:34:54 - 01:34:56
而且他的實務見解也很多

01:34:57 - 01:34:58
我們就一個一個來看

01:34:58 - 01:34:59
好

01:34:59 - 01:35:00
我們首先來看

01:35:00 - 01:35:02
看到第一個情況在於

01:35:03 - 01:35:04
267頁底下

01:35:05 - 01:35:06
這裡有一個

01:35:06 - 01:35:10
最高法院102年的1778號判決

01:35:10 - 01:35:11
這個判決就很有意思了

01:36:20 - 01:36:25
這個案例,你在看的時候,那個圖啊,要有1234才看得懂,為什麼?

01:36:26 - 01:36:28
就是要時間順序的故事。

01:36:28 - 01:36:30
這有個時間順序的。

01:36:30 - 01:36:35
來,他的這個時間就是以先對外宣稱說,我是甲的代理人,圈圈一。

01:36:35 - 01:36:38
我先對外宣稱說我是甲的代理人。

01:36:38 - 01:36:41
然後再來呢,以跟丙做了意思表示。

01:36:41 - 01:36:44
乙就代理甲跟丙做了意思表示。

01:36:44 - 01:36:46
那丙怎麼樣?覺得有點懷疑。

01:36:47 - 01:36:52
丙做完意思表示之後,丙做完意思表示之後覺得有點懷疑。

01:36:52 - 01:36:53
他就跑去問甲說,

01:36:54 - 01:36:55
乙對你有代理權嗎?

01:36:57 - 01:36:58
對不對?乙對你有代理權嗎?

01:36:59 - 01:37:00
甲就笑笑的。

01:37:00 - 01:37:01
你覺得呢?

01:37:02 - 01:37:04
對不對？甲就笑笑說你猜啊，有沒有？

01:37:04 - 01:37:05
他不反對啊。

01:37:06 - 01:37:07
他不反對但他也沒有承認喔。

01:37:07 - 01:37:08
那現在就問你說，

01:37:09 - 01:37:11
那丙可以依照169叫甲負責嗎？

01:37:12 - 01:37:17
這個情況就變成是說，民法169所說的，明知而不反對。

01:37:17 - 01:37:19
在解釋上有沒有時間的限制？

01:37:20 - 01:37:21
因為你看他的條文很簡單嘛。

01:37:21 - 01:37:26
由自己行為表示授與代理權給他人，或他人表示為代理人而不為反對表示者，那個明知而不反對。

01:37:26 - 01:37:30
他有沒有一個時點上的限制？

01:37:30 - 01:37:32
那最高法院說有。

01:37:32 - 01:37:35
因為我們依照我們剛剛所說的這個法理。

01:37:35 - 01:37:39
就是你最終，你在解釋107或169的爭點的時候，

01:37:39 - 01:37:40
也就是回到這個圖去推。

01:37:41 - 01:37:46
就是我們剛剛講到的，為什麼實務上他會認為說，這個自始限制會包含在裡面。

01:37:47 - 01:37:49
但是學者是採否定說，對不對？

01:37:49 - 01:37:51
為什麼學者認為不包含自始限制？

01:37:52 - 01:37:56
為什麼學者認為一定要外部授權內部限制、外部授權內部撤回？

01:37:56 - 01:37:58
就是因為我們就是站在這個地方，

01:37:58 - 01:37:59
必須要有一個什麼？

01:38:00 - 01:38:01
本人可歸責的事由存在,

01:38:01 - 01:38:02
本人必須要創造外觀,

01:38:02 - 01:38:05
而且這個時候相對人權利必須要值得保護,

01:38:05 - 01:38:06
他才能夠叫本人負責嘛,

01:38:06 - 01:38:08
這個是107,169背後的共同法理基礎,

01:38:09 - 01:38:12
所以我們在思考上就是不會去離開這樣子的一個法理基礎,

01:38:12 - 01:38:13
像這個案件裡面我們可以看一件事情,

01:38:14 - 01:38:14
看什麼?

01:38:14 - 01:38:16
看乙在做意思表示的時候,

01:38:17 - 01:38:18
看丙在做意思表示的時候,

01:38:19 - 01:38:20
有信賴外觀存在嗎？

01:38:21 - 01:38:21
你有沒有發現一個時間點，

01:38:22 - 01:38:23
你丙問甲，甲不反對，

01:38:24 - 01:38:26
我們的信賴外觀在這裡出現。

01:38:27 - 01:38:29
信賴外觀在這裡出現。

01:38:30 - 01:38:34
可是你丙的意思表示卻在信賴外觀之前就做了，

01:38:34 - 01:38:34
有沒有？

01:38:34 - 01:38:38
所以代表說你做這個意思表示的時候，還沒有，

01:38:39 - 01:38:42
你在做這個意思表示的時候，還沒有信賴外觀存在，

01:39:20 - 01:39:23
你今天在做這個意思表示的時候是沒有信賴外觀存在的。

01:39:23 - 01:39:26
那因為你在做意思表示的時候沒有信賴外觀,

01:39:26 - 01:39:28
所以就沒有169的適用餘地啊,

01:39:28 - 01:39:32
因為民法169必須怎麼樣?你因為信賴外觀而為意思表示嘛,

01:39:32 - 01:39:34
你因為有這個外觀而你做了意思表示,

01:39:34 - 01:39:36
那你的信賴才值得保護嘛

01:39:36 - 01:39:38
但你現在連外觀都沒有就先做了意思表示,

01:39:39 - 01:39:40
然後在事後說沒有我需要被保護,

01:39:40 - 01:39:41
對不對?

01:39:41 - 01:39:45
也就是說你在做這個意思表示的時候，甲什麼都沒有做喔,

01:39:45 - 01:39:48
甲並沒有跟你說，喔今天默不作聲而不反對，甲什麼都沒有做喔。

01:39:48 - 01:39:51
所以你在做這個意思表示的時候，甲都還不存在一個可歸責事由，

01:39:52 - 01:39:54
而你也不存在信賴值得保護的情況，

01:39:54 - 01:39:55
那就沒有169的適用，

01:39:55 - 01:39:57
不能因為事後甲在那邊說，喔是喔，

01:39:57 - 01:40:00
這個地方原來他有宣稱他是我代理人。

01:40:00 - 01:40:01
什麼都不知道,

01:40:01 - 01:40:03
那如果今天甲事後明知而不反對,

01:40:03 - 01:40:05
也不能補正這個瑕疵,

01:40:05 - 01:40:11
因為畢竟我們的信賴外觀的判斷,就是在做意思表示的當下,

01:40:11 - 01:40:16
因為你在當下做意思表示的時候,才會有信賴值得保護的問題發生,

01:40:16 - 01:40:18
所以你可以看到這個最高法院的判決,

01:40:18 - 01:40:19
有沒有?

01:40:19 - 01:40:26
他就提到說，按由自己行為表示代理權授予他人，對於第三人要負授權人責任，故為民法169條所明定,

01:40:26 - 01:40:33
為必須該第三人主張表現代理行為，應對本人發生效力，法院始得審酌非得由法院任意為之,

01:40:33 - 01:40:36
前面這幾段雖然沒有畫黑線,

01:40:36 - 01:40:37
好，前面這幾個沒有畫黑線，

01:40:37 - 01:40:39
但這個也滿重要的，

01:40:39 - 01:40:47
也就是說，民法的169，它是一個當事人主張，才有法律效果的事項，

01:40:47 - 01:40:50
它不是由法院來職權主任意定，

01:40:50 - 01:40:55
就是法院不能職權認定說，哦本件構成表見代理，所以本人要負責，不行。

01:40:55 - 01:40:57
因為有可能怎麼樣，我們後面會講。

01:40:57 - 01:41:00
有可能當事人想要主張無權代理啊。

01:41:00 - 01:41:05
對不對，有可能當事人直接說沒有啦，我不要主張表見代理，我要直接主張無權代理。

01:41:05 - 01:41:05
可不可以？

01:41:05 - 01:41:06
可以啊。

01:41:06 - 01:41:08
因為表見代理也是一種廣義的無權代理啊,

01:41:09 - 01:41:10
好,所以這個我們後面會再談,

01:41:10 - 01:41:12
好,我們接下來看畫黑線的地方,

01:41:12 - 01:41:18
他就提到說,次按,所謂知他人表示為其代理人而不為反對之表示者,

01:41:18 - 01:41:21
係指看他人表示為其代理人,

01:41:21 - 01:41:24
而與相對人為法律行為時,

01:41:24 - 01:41:26
應及時反對之表示,

01:41:26 - 01:41:29
使其代理行為無從成立

01:41:29 - 01:41:31
以保護善意的第三人，

01:41:31 - 01:41:39
倘於法律行為之後，始知其情事而未為反對之表示者，對業已成立的法律行為不生影響，

01:41:39 - 01:41:41
自難令其負授權人責任。

01:41:41 - 01:41:43
所以關鍵字在成立後，

01:41:43 - 01:41:44
有沒有看到？

01:41:44 - 01:41:48
好，就等於說你的明知而不反對，如果是在後面，

01:41:48 - 01:41:50
就像我們這一題的二跟三，

01:41:51 - 01:41:55
好，你是先做意思表示，然後才去問甲，

01:41:55 - 01:41:57
那如果是二三這個順序，

01:41:57 - 01:41:59
那基本上就沒有169的適用。

01:42:00 - 01:42:01
需要

01:42:01 - 01:42:01
但反過來

01:42:01 - 01:42:04
如果我們現在黑板上這個圖是先三再二

01:42:04 - 01:42:05
有沒有？

01:42:05 - 01:42:07
如果今天反過來喔，是先三再二

01:42:07 - 01:42:09
那就有169的適用了

01:42:09 - 01:42:10
所以說在考試上你要看清楚

01:42:11 - 01:42:15
今天到底是先明知而不反對，還是先做意思表示

01:42:15 - 01:42:18
對於他有沒有表見代理的適用，就會有落差

01:42:18 - 01:42:21
這個是102臺上1778號的判決。

01:42:21 - 01:42:22
好,

01:42:22 - 01:42:25
那接下來，我們來講那個70臺上657號的判例。

01:42:25 - 01:42:27
那這個判例就大家都一定有看過啦，

01:42:28 - 01:42:30
就是傳說中的四個字，比比皆是嘛，

備註：判例70台上字657,比比皆是

01:42:30 - 01:42:34
對不對，那這個不熟，這個判例跟這四個字特別處理，你也不知道。

01:42:34 - 01:42:37
所以我當年唸書的時候，唸到這個判例，

01:42:37 - 01:42:39
大家就說這個判例叫做比比皆是，

01:42:39 - 01:42:42
那我們就一直只要講到比比皆是，就想到這個判例。

01:42:43 - 01:42:44
那這個判例在講什麼？

01:42:51 - 01:42:57
這個判例在談論的是，我們要怎麼樣才能創造一個可歸責的外觀。

01:42:57 - 01:42:58
對不對？

01:42:58 - 01:43:01
我們要怎麼樣才能創造一個可歸責的外觀？

01:43:01 - 01:43:04
因為他告訴你說，由自己的行為

01:43:05 - 01:43:09
由自己的行為，來表示授予代理權給他人，

01:43:09 - 01:43:12
由自己的行為表示授予代理權給他人。

01:43:12 - 01:43:18
這個情況我們會強調就是說，你做了哪些事情，讓人相信他有代理權，

01:43:18 - 01:43:19
這個才是關鍵。

01:43:19 - 01:43:21
所以我們一般來說，我給你一顆印章，

01:43:22 - 01:43:23
對，我[redacted]你一顆印章，

01:43:24 - 01:43:25
我給你一張名片。

01:43:26 - 01:43:28
我給你印章加支票附加存摺,

01:43:28 - 01:43:31
我給你印章加雙證件,

01:43:31 - 01:43:38
我給你今天印章加雙證件加土地的所有權狀,我給你印章加印鑑證明。

01:43:38 - 01:43:40
我給你的東西很多種。

01:43:40 - 01:43:44
那到底在這個情況底下,什麼樣才叫做有授權外觀?

01:43:44 - 01:43:46
什麼樣叫做沒有授權外觀？

01:43:46 - 01:43:48
這個其實要個案去認定。

01:43:48 - 01:43:51
也就是說，他想要代理你做什麼，

01:43:51 - 01:43:52
這是關鍵。

01:43:52 - 01:43:54
對不對？他想要代理你做什麼？

01:43:54 - 01:43:56
而做這件事情需要什麼？

01:43:56 - 01:43:59
這個我們才有辦法去判斷，

01:44:00 - 01:44:02
足不足以作為授權外觀。

01:44:02 - 01:44:04
例如說，你要去跟銀行辦貸款。

01:44:04 - 01:44:05
你需要什麼東西？

01:44:06 - 01:44:08
對,你去銀行辦貸款通常需要什麼?

01:44:09 - 01:44:10
印章加雙證件。

01:44:11 - 01:44:12
他一定是需要這個。

01:44:12 - 01:44:17
因為你今天有印章、雙證件證明說你是本人，或者你有經過本人授權，對不對？

01:44:18 - 01:44:22
接著他就可以透過本人的授權去做徵信等等，然後來決定要不要貸款。

01:44:23 - 01:44:28
所以如果你要代理本人貸款，你要創造一個可以代理本人貸款的外觀。

01:44:28 - 01:44:30
那你如果只有一顆印章不夠。

01:44:31 - 01:44:32
你只有一顆印章不夠。

01:44:32 - 01:44:34
那我今天假設給你兩張名片好了。

01:44:35 - 01:44:37
兩張名片代表什麼？什麼都沒有，對不對？

01:44:38 - 01:44:42
你拿名片的人比比皆是啊，我拿著一張名片就說我有代理權，誰會相信呢？對不對？

01:44:42 - 01:44:44
這個地方就沒有外觀嘛。

01:44:44 - 01:44:50
但如果我們進一步的，你今天想要表現代理到什麼程度，到不動產的過戶好了。

01:44:51 - 01:44:55
今天假設說，我要把你的土地設定抵押權給銀行。

01:44:56 - 01:44:58
對不對，我要把你的土地設定抵押權給銀行。

01:44:59 - 01:45:02
那你要創造一個我可以幫你設定抵押權的外觀。

01:45:02 - 01:45:03
你至少要給我什麼？

01:45:04 - 01:45:05
你一定要給我印章。

01:45:05 - 01:45:07
你要給我土地的所有權狀。

01:45:08 - 01:45:09
你還要給我印鑑證明。

01:45:10 - 01:45:13
印鑑證明你還要本人到戶政機關去申請。

01:45:13 - 01:45:16
那個東西不是說我就蓋個印章就叫做印鑑證明。

01:45:17 - 01:45:21
你必須要本人到戶政機關去申請印鑑證明。

01:45:21 - 01:45:25
然後印鑑證明上面要擺明那個用途是土地所有權的移轉,還是抵押權的設定。

01:45:25 - 01:45:31
所以我們一般來說,那個表見代理實際上你要去構成,由自己行為表示授與代理權給他人。

01:45:32 - 01:45:36
他實際上在各種不同的行為上，他會有各種不同的判斷標準。

01:45:37 - 01:45:38
那你說在考試上怎麼辦？

01:45:40 - 01:45:40
東西越多越好啦。

01:45:40 - 01:45:41
最簡單的啦，題目就是給你一大堆的東西。

01:45:43 - 01:45:48
什麼公司的大小章、公司的印鑑章、董事長的章，什麼都在你身上。

01:45:49 - 01:45:52
那一般人大概就會相信你有代理的外觀了。

01:45:52 - 01:45:56
所以一般而言就是考試的時候,東西越多越容易構成。

01:45:56 - 01:45:59
但如果那個東西少少的,你就要開始去思考。

01:45:59 - 01:46:00
是零。

01:46:00 - 01:46:03
這麼一點點東西足以讓人家相信他有代理權吧。

01:46:03 - 01:46:08
那其實整個重點是擺在於說，今天本人到底有沒有一個可歸責性？

01:46:09 - 01:46:11
到底這個地方有沒有可歸責性？

01:46:11 - 01:46:14
那到底有沒有一個授權的外觀存在？

01:46:14 - 01:46:17
這兩個其實是你要去注意到的一個情形。

01:46:17 - 01:46:20
因為我們一般來講，就是說這一個…

01:46:21 - 01:46:23
表見代理它背後的這個法外觀理論，

01:46:24 - 01:46:28
它就是本人必須要怎麼樣具有一個可歸責的事由，

01:46:28 - 01:46:28
對不對？

01:46:29 - 01:46:30
是就什麼事情可歸責？

01:46:30 - 01:46:32
就他所創造的外觀可歸責。

01:46:33 - 01:46:35
所以這兩件事情是分開的

01:46:35 - 01:46:37
陳忠五老師的文章強調

01:46:37 - 01:46:39
這兩件事情是分開的

01:46:39 - 01:46:42
外觀的部分就是客觀上會不會讓人相信？

01:46:42 - 01:46:44
客觀上會不會讓人相信？

01:46:44 - 01:46:47
而可歸責是有在於這個外觀是本人創造的嗎?

01:46:48 - 01:46:55
舉個例子來說,如果今天某甲的身分證、印章、土地所有權狀、印鑑證明,

01:46:55 - 01:46:57
都鎖在家中的保險櫃裡,

01:46:57 - 01:46:59
就是某甲的所有東西都鎖在家裡面,

01:47:00 - 01:47:01
他被乙偷拿去用

01:47:02 - 01:47:03
那這個就叫做表見代理嗎?

01:47:03 - 01:47:04
對不對?

01:47:04 - 01:47:06
你說第三人有沒有善意且無過失?

01:47:06 - 01:47:07
有可能啊,

01:47:07 - 01:47:11
第三人善意且無過失相信已有代理權，是有可能的。

01:47:11 - 01:47:18
但問題是甲今天這些重要的文件資料，他並沒有主動交給乙，而是被乙偷走，

01:47:18 - 01:47:20
那就不叫做由自己行為表示嘛，

01:47:20 - 01:47:22
他就不具有可歸責事由，

01:47:22 - 01:47:30
所以我們一般來說，你要構成169條的第一句話，那你必須要同時滿足可歸責加外觀這兩個要件，

01:47:31 - 01:47:34
而外觀是客觀的，要足以讓人相信。

01:47:34 - 01:47:37
可歸責的話強調的是必須是本人創造的

01:47:37 - 01:47:43
當你這兩個要素都滿足的時候，才叫做由自己行為表示授予代理權給他人

01:47:43 - 01:47:46
這個是有關於在學說上面有特別提到的。

01:47:46 - 01:47:50
再來第三個，就是本人要不要有故意或過失。

01:47:51 - 01:47:56
那針對這個要件本身來講，其實民法的這個169條

01:47:57 - 01:47:59
它是一個無過失責任

01:47:59 - 01:47:59
你聽

01:48:00 - 01:48:01
你會看到他就提到說啊

01:48:01 - 01:48:02
民法169

01:48:02 - 01:48:03
在這裡有一個最高法院的判例

01:48:03 - 01:48:04
他就提到說,

01:48:05 - 01:48:08
這個民法169條係為保護善意第三人而設,

01:48:09 - 01:48:14
故本人有使第三人信以為有代理權授與他人的行為而與之交易,

01:48:14 - 01:48:16
即應使本人負其責任。

01:48:16 - 01:48:18
又此本人責任係指履行責任而言,

01:48:18 - 01:48:20
並非損害賠償責任。

01:48:20 - 01:48:20
好,

01:48:20 - 01:48:22
那無論他有無過失在所不問。

01:48:23 - 01:48:24
所以我們這裡講的可歸責事由,

01:48:25 - 01:48:26
我們這裡講的可歸責性。

01:48:27 - 01:48:29
跟他有沒有故意或過失是不一樣的問題。

01:48:29 - 01:48:31
簡單來說這裡的可歸責指的是,

01:48:32 - 01:48:34
他有沒有創造一個權限外觀。

01:48:34 - 01:48:34
好,

01:48:34 - 01:48:36
他有沒有創造權限外觀

01:48:36 - 01:48:38
而不是他有沒有故意或過失。

01:48:38 - 01:48:41
如果說今天我為了請你幫我拿掛號信，

01:48:42 - 01:48:42
對不對，

01:48:42 - 01:48:44
為了請你幫我拿掛號信，

01:48:44 - 01:48:46
而把我的身分證跟印章交給你，

01:48:46 - 01:48:48
那我還是有一個歸責是存在的

01:48:49 - 01:48:50
我創造這個外觀

01:48:50 - 01:48:51
我還是可歸責

01:48:51 - 01:48:52
但我我不一定有過失

01:48:53 - 01:48:54
這是兩個不同層次的問題。

01:48:55 - 01:48:55
那再來呢,

01:48:55 - 01:48:57
法定代理有沒有適用的餘地,

01:48:58 - 01:48:58
好,

01:48:58 - 01:49:00
這裡有兩個最高法院的見解,

01:49:00 - 01:49:01
我們來看一下,

01:49:01 - 01:49:02
這蠻有趣的。

01:49:02 - 01:49:03
好,

01:49:03 - 01:49:04
我們首先來看到,

01:49:04 - 01:49:06
79年的2012號的判例。

01:49:06 - 01:49:07
這個判例就講說啊,

01:49:08 - 01:49:10
為意定代理時有其適用,

01:49:11 - 01:49:13
若法定代理則無適用該規定的餘地。

01:49:14 - 01:49:14
好,

01:49:14 - 01:49:15
所以我們一般來說,

01:49:15 - 01:49:17
如果今天這個甲,

01:49:50 - 01:49:50
好,

01:49:51 - 01:49:52
我們現在來看到就是說,

01:49:54 - 01:49:55
這個題目裡面,

01:49:55 - 01:49:56
這個乙啊,

01:49:56 - 01:49:58
他宣稱他是甲的法定代理人

01:49:58 - 01:49:59
甲是一個未成年人,

01:50:00 - 01:50:02
甲今年15歲，一個國中生。

01:50:02 - 01:50:05
乙宣稱說他是甲的爸爸。

01:50:05 - 01:50:07
乙宣稱說他是甲的爸爸，甲不反對。

01:50:08 - 01:50:12
好，那現在乙宣稱他是甲的爸爸，而甲不反對。

01:50:12 - 01:50:15
那乙代理甲去跟丙買一臺機車。

01:50:15 - 01:50:21
請問這個時候丙能不能主張169條的規定，要求甲來負授權的責任，對不對？

01:50:21 - 01:50:24
那我們一般來講在這個情況底下會說，對啊。

01:50:24 - 01:50:29
今天這個甲，他明知道乙宣稱他是法定代理人，而沒有反對。

01:50:29 - 01:50:34
這不就符合169條所說的，明知他人表示為代理人而不為反對之表示者嗎？

01:50:34 - 01:50:37
那如果第三人善意且無過失，那本人就要負責。

01:50:37 - 01:50:39
從文義上來看沒有錯啊。

01:50:39 - 01:50:41
從文義上來看沒有錯啊。

01:50:41 - 01:50:42
但問題是什麼？

01:50:42 - 01:50:44
民法169的重點在於。

01:50:45 - 01:50:46
他有創造

01:50:47 - 01:50:48
所謂的歸責。

01:50:48 - 01:50:51
這個地方民法169他背後的法理。

01:50:51 - 01:50:56
在於說本人要有個創造外觀的可歸責事由存在，對不對？

01:50:57 - 01:50:58
那你從這句話去仔細去想。

01:50:59 - 01:51:01
創造外觀的可歸責事由。

01:51:02 - 01:51:02
代表說什麼？

01:51:03 - 01:51:06
至少這是一個需要授權的代理。

01:51:06 - 01:51:08
他才有創造外觀的問題。

01:51:08 - 01:51:11
也就是說法定代理根本不需要授權。

01:51:11 - 01:51:13
法定代理根本不需要授權。

01:51:14 - 01:51:16
那既然法定代理不需要授權，

01:51:16 - 01:51:18
那就根本沒有外觀可言。

01:51:18 - 01:51:19
他是依照法律規定。

01:51:19 - 01:51:23
你們看到民法1086條，父母為未成年人的法定代理人。

01:51:23 - 01:51:25
他有任何創造外觀的必要嗎？

01:51:25 - 01:51:26
沒有嘛。

01:51:26 - 01:51:28
所以法定代理沒有外觀的問題。

01:51:29 - 01:51:31
自然就沒有創造外觀的問題。

01:51:31 - 01:51:34
自然也不會存在創造外觀的可責性。

01:51:34 - 01:51:36
也不會有信賴外觀的問題，對不對？

01:51:37 - 01:51:39
所以在這樣的一個情況底下，

01:51:39 - 01:51:40
我們會認為說，

01:51:41 - 01:51:44
今天其實表見代理這個制度跟法定代理是矛盾的。

01:51:45 - 01:51:47
表見代理跟法定代理不會同時存在。

01:51:48 - 01:51:51
因為所謂的法定代理本質上來講。

01:51:51 - 01:51:54
他其實根本不存在所謂的創造外觀的問題。

01:51:55 - 01:51:59
既然沒有創造外觀的問題，就不會有創造授權外觀的這個可能。

01:52:00 - 01:52:00
的歸責事由，

01:52:01 - 01:52:03
也不會有創造授權外觀的信賴值得保護。

01:52:04 - 01:52:05
因為他是法定代理人,

01:52:05 - 01:52:09
所以現在宣稱說他是甲的法定代理人，然後又怎樣？

01:52:09 - 01:52:10
對不對？

01:52:10 - 01:52:14
在這個情況底下，就算甲不反對，也不能認為造成丙的信賴。

01:52:15 - 01:52:19
因為一個人能不能作為法定代理人，不是靠授權，是靠法律規定。

01:52:19 - 01:52:23
那既然作為法定代理人不靠授權，就沒有授權外觀的問題。

01:52:23 - 01:52:25
有沒有，邏輯上是這樣。

01:52:25 - 01:52:31
所以最高法院才會說，為意定代理時有適用，法定代理沒有適用的餘地。

01:52:31 - 01:52:37
我們也可以理解，因為今天法定代理不需要授權，所以不會有授權外觀的問題。

01:52:37 - 01:52:41
好，不過這裡我們來看一個有趣的實務見解。

01:52:43 - 01:52:46
當然你說這種案例少見啦,說實在的,

01:52:46 - 01:52:50
你說未成年人被別人宣稱法代,這個大概是教科書上會看到吧。

01:52:51 - 01:52:53
可是另外一種情況是很常看到的。

01:54:00 - 01:54:00
的話,要有股東會選任啊,等等等,他有一定的法定程序嘛。

01:54:03 - 01:54:05
那有些情況下那個乙通常是什麼?

01:54:06 - 01:54:07
譬如他是董事長特助。

01:54:08 - 01:54:09
或者他是總裁的兒子。

01:54:09 - 01:54:11
就公司裡面那種空降部隊啦，對不對？

01:54:12 - 01:54:16
他可能對外就宣稱說我是董事，我有代表權，但實際上他沒有。

01:54:17 - 01:54:19
但通常這種人公司都知道他的存在。

01:54:19 - 01:54:21
而且公司也不反對他的存在。

01:54:21 - 01:54:25
就等於是默認他可以在外面這樣招搖撞騙。

01:54:25 - 01:54:27
好，那今天問題就來了。

01:54:27 - 01:54:32
如果這個乙啊，他對外宣稱說他是A公司的董事，已經好幾年了。

01:54:32 - 01:54:35
而A公司明知道這件事情都沒有反對。

01:54:35 - 01:54:37
但乙實際上他不是董事。

01:54:37 - 01:54:38
他沒有那個代表權。

01:54:38 - 01:54:43
那乙現在代表A，去跟善意且無過失的丙談了一個投資案。

01:54:44 - 01:54:46
因為談了一個投資案，好幾億的。

01:54:46 - 01:54:50
那現在請問，這時候丙能不能用169叫A法人負責。

01:54:51 - 01:54:53
不是答應要投資我三億嗎？

01:54:53 - 01:54:53
錢呢？

01:54:53 - 01:54:56
A法人說沒有喔，他不是我們家董事。

01:54:56 - 01:54:57
他不是我們家董事啊。

01:54:58 - 01:54:59
他無權代表啊。

01:54:59 - 01:55:01
那在這個情況底下怎麼辦?

01:55:01 - 01:55:04
那丙能不能主張說沒有啦,這是表見代理。

01:55:04 - 01:55:06
或者叫表見代表,可不可以?

01:55:06 - 01:55:08
那我們來看最高法院的見解。

01:55:08 - 01:55:11
這個最高法院的見解,在註釋21。

01:55:11 - 01:55:12
他說。

01:55:12 - 01:55:15
法定代理是依法律規定而發生代理權。

01:55:16 - 01:55:21
既非因授權而發生，即使有授權事實的表示，也跟法定代理的發生無關。

01:55:21 - 01:55:25
所以民法169關於表見代理的規定，於意定代理時有適用。

01:55:26 - 01:55:30
若為代表或法定代理，則無適用該規定的餘地，有沒有？

01:55:30 - 01:55:33
他先告訴你，代表人也是透過法律規定而來的。

01:55:33 - 01:55:37
因為民法27條說，董事為法人的代表人，那是法律規定喔。

01:55:37 - 01:55:41
所以不是法人授予董事代表權，而是法律賦予董事代表權。

01:55:41 - 01:55:42
那是不一樣的嘛。

01:55:43 - 01:55:44
對不對？他不是授權的。

01:55:44 - 01:55:46
他是法定的，好。

01:55:46 - 01:55:50
所以說呢，他繼續往下講，那原審認為上訴人的法定代理人洪圈員。

01:55:50 - 01:55:57
無權代表上訴人簽訂系爭買賣契約，類推適用199的規定。

01:56:00 - 01:56:01
上訴人因對被上訴人負授權人責任，所持法律上的見解顯有錯誤，來據之為上訴人敗訴的判決理由可議，上訴論旨，指摘原判決違背法訂求與廢棄非無理由。

01:56:11 - 01:56:16
白話來講就是，你怎麼可以濫用表現代理的規定呢。

01:56:17 - 01:56:21
代表跟法定代理一樣，都是法律規定而來的權限。

01:56:21 - 01:56:23
因此他沒有授權的外觀。

01:56:24 - 01:56:27
那既然沒有授權的外觀，就沒有表見代理的適用。

01:56:27 - 01:56:30
所以在這個個案裡面，同學可以去注意到。

01:56:31 - 01:56:37
縱使啦，這一個甲對外宣稱說，這個乙啦，對外宣稱說我是A的董事。

01:56:37 - 01:56:40
縱使在這個情況下，A沒有反對。

01:56:40 - 01:56:44
但我們也不會據此就認為說，這裡有表見代理的適用。

01:56:45 - 01:56:51
因為代表這件事情，代表這件事情，他是法律規定的。

01:56:51 - 01:56:55
它是法律規定的，所以說他沒有表見代理的適用。

01:56:56 - 01:57:00
因此本件，那就是一般的無權代表者情況。

01:57:00 - 01:57:02
那這種情形應該回歸什麼？

01:57:02 - 01:57:07
如果是法人的話，他應該回歸民法31條去處理才是。

01:57:07 - 01:57:09
也就是說你有沒有登記。

01:57:09 - 01:57:12
你有登記就可以對抗，沒有登記就不能對抗，不是嗎？

01:57:12 - 01:57:15
我們之前不是有教過民法的31條？

01:57:15 - 01:57:17
所以這裡跟169沒有關係。

01:57:17 - 01:57:20
那我相信一定是他用31條失敗了。

01:57:20 - 01:57:21
一定是沒有登記嘛。

01:57:21 - 01:57:23
對不對，他今天對外宣稱他是董事。

01:57:23 - 01:57:25
那這個東西他一定是不會登記的。

01:57:25 - 01:57:27
他如果登記的話，他就會被噴下去了。

01:57:27 - 01:57:32
也就是通常這種個案一定是說，那個根本沒有出現在法人的董事登記上面。

01:57:32 - 01:57:33
所以我們查不到他。

01:57:33 - 01:57:35
那查不到他怎麼辦？

01:57:35 - 01:57:38
可是今天A不反對啊，能不能透過169要A負責，不行。

01:57:38 - 01:57:40
因為他不是董事。

01:57:41 - 01:57:43
而董事的代表權是一種法定的授權。

01:57:44 - 01:57:45
他並不是一種意定的授權。

01:57:46 - 01:57:48
所以他並沒有所謂的授權外觀。

01:57:48 - 01:57:50
自然就沒有適用169條的必要性。

01:57:50 - 01:57:55
那是由於關於在這個判決當中，所提到的一個情況。

01:57:55 - 01:57:56
好。

01:57:56 - 01:57:59
那我們先稍微休息一下。

01:58:00 - 01:58:01
那我們先稍微休息一下。

01:58:01 - 01:58:02
等一下我們來看下一個。

01:58:02 - 01:58:06
就是不法行為不能成立這個表見代理,

01:58:06 - 01:58:07
那這個是稍微再複雜一點,

01:58:07 - 01:58:08
所以我們稍微休息,

01:58:08 - 01:58:10
我們再繼續往下來看。

01:58:13 - 01:58:13
好,

01:58:14 - 01:58:22
我們下一個要來看到那個不法行為不能成立代理，所以也不能成立無權代理這一個最高法院的判例。

01:58:23 - 01:58:23
好,

01:58:23 - 01:58:27
那這個判例本身其實沒有錯，它錯是錯在後來被誤用。

01:58:27 - 01:58:29
那我們先來讀一遍這個判例。

01:58:29 - 01:58:30
好,

01:58:30 - 01:58:33
這個判例的話,在那個270頁的地方,

01:58:33 - 01:58:35
有一個55年的1054號,

01:58:35 - 01:58:41
他說表見代理雲者，及代理人雖無代理權，而因有可信其有代理權的正當事由,

01:58:42 - 01:58:44
是由法律課與授權人責任之謂,

01:58:44 - 01:58:46
而代理權僅限於意識表示範圍以內

01:58:46 - 01:58:47
對,

01:58:47 - 01:58:49
對，不得為意思表示以外的行為。

01:58:49 - 01:58:50
沒錯,

01:58:50 - 01:58:54
所以不法行為跟事實行為都不能成立代理，也不能成立表見代理。

01:58:54 - 01:58:56
這段話基本上看起來沒有問題。

01:58:57 - 01:58:57
好,

01:58:57 - 01:58:57
問題在哪裡呢？

01:58:58 - 01:58:59
今天題目裡面告訴你說,

01:59:40 - 01:59:44
假扮他的身分證,

01:59:47 - 01:59:48
還有他的印章,

01:59:50 - 01:59:53
這些事情通通交給以賴保管

01:59:53 - 01:59:54
通通交給以賴保管。

01:59:54 - 01:59:57
結果以賴現在怎麼樣？他盜蓋印章。

02:00:00 - 02:00:00
以賴跟餅借錢。

02:00:03 - 02:00:04
帶李甲跟餅借錢。

02:00:04 - 02:00:06
那現在的問題就在於說，好，那丙能不能夠要求甲依照這一個表見代理的規定，為這個借款契約負責。

02:00:13 - 02:00:19
因為他通常就說我今天做這件事情來幫甲借錢，那丙就把錢交給乙啦，對不對，那乙就拿錢就跑啦。

02:00:19 - 02:00:23
那現在丙能不能要求甲來為這個行為負責任。

02:00:23 - 02:00:23
好，重點在哪裡？

02:00:24 - 02:00:26
最高法院在早年的見解。

02:00:27 - 02:00:32
因為早年的食物見解，他就會引用這個最高法院我們剛剛看到的判例。

02:00:32 - 02:00:37
他說啊，你可以看到盜蓋印章、偽刻印章，這個行為都是不法行為，有沒有？

02:00:38 - 02:00:40
他就說你看這個行為是不法行為嘛。

02:00:40 - 02:00:43
我們講盜蓋印章、偽造印章，這個都是有刑責的。

02:00:44 - 02:00:48
所以這個行為本身來說，它構成怎麼樣，不法行為。

02:00:48 - 02:00:52
那不法行為不能成立代理，所以就不能成立表見代理。

02:00:52 - 02:00:55
所以早年的實務見解認為在這種情況下，不能成立表見代理。

02:00:56 - 02:00:57
因為盜蓋。

02:01:02 - 02:01:03
或者是偽刻。

02:01:06 - 02:01:06
都是不法的。

02:01:07 - 02:01:08
都是不法。

02:01:08 - 02:01:12
那因為這個行為都是不法的，所以說他沒有辦法成立表見代理。

02:01:12 - 02:01:13
好，那這樣邏輯對吧。

02:01:14 - 02:01:17
那其實在後來的最高法院的見解說不對啊。

02:01:18 - 02:01:20
我們現在的實務見解。

02:01:21 - 02:01:24
都認為說本件還是有可能成立表見代理的可能。

02:01:24 - 02:01:25
為什麼？

02:01:25 - 02:01:28
因為其實重點在於盜蓋印章是手段。

02:01:31 - 02:01:33
而法律行為是借貸。

02:01:34 - 02:01:35
這兩件事情不一樣。

02:01:36 - 02:01:36
對不對？

02:01:36 - 02:01:40
所以我們講說不法行為不能成立代理，也不能成立表見代理。

02:01:41 - 02:01:49
那如果行為本身是不法的，譬如說今天這是一個不法的詐騙行為，這是一個不法的侵權行為。

02:01:49 - 02:01:51
那這個當然不會成立代理，也不會成立表見代理。

02:01:52 - 02:01:58
但如果借貸是一個合法的法律行為，那當然會成立代理，也可能成立表見代理。

02:01:58 - 02:02:00
而你今天所謂的盜蓋印。

02:02:00 - 02:02:00
印章跟偽刻只是手段的層次

02:02:02 - 02:02:04
他不是行為本身

02:02:04 - 02:02:10
所以說假把身分證印章交給乙，乙雖然盜蓋印章、偽刻印章等等

02:02:10 - 02:02:14
在這種情況底下用一個不法的手段來完成法律行為

02:02:14 - 02:02:16
但這個法律行為本身沒有不法

02:02:17 - 02:02:18
借錢沒有不法

02:02:18 - 02:02:20
所以這個法律行為本身既然沒有不法

02:02:20 - 02:02:23
那當然在這個情況之下，他還是有可能成立代理

02:02:24 - 02:02:26
還是有可能成立表見代理

02:02:26 - 02:02:28
所以以現在的食物見解來看

02:02:28 - 02:02:29
他們會認為說

02:02:30 - 02:02:31
這個盜採

02:02:32 - 02:02:33
或者是委託

02:02:33 - 02:02:34
他只是手段

02:02:37 - 02:02:41
而借貸才是我們在這裡所看的行為

02:02:41 - 02:02:45
那這一個借貸行為本身來說，因為他不具有不法性

02:02:46 - 02:02:49
所以當然在這種，在這裡還是有成立代理的可能性

02:02:50 - 02:02:59
那陳中吳老師他的見解認為說，其實最高法院這個解釋的問題在於說，他沒有考慮到表見代理的本質

02:02:59 - 02:03:04
表見代理的本質其實在於授權外觀的這個可歸責性

02:03:04 - 02:03:10
因為他認為說其實本件到底能不能要假負責,跟這個是不是合法行為還是不法行為

02:03:11 - 02:03:11
沒有關聯啊

02:03:12 - 02:03:19
簡單來講最大的問題在於你假有沒有創造一個讓丙相信已有代理權的可歸責性存在

02:03:20 - 02:03:24
也就是說,如果你假把身份證印章這些物品都交給保管,對不對

02:03:25 - 02:03:29
那你創造了一個讓第三人相信已有代理權的外觀

02:03:29 - 02:03:33
只要你有做這件事情，不管你今天是合法的蓋章還是不合法的蓋章

02:03:34 - 02:03:39
只要你做這件事情造成第三人的信賴，就有表見代理的適用

02:03:39 - 02:03:44
跟這個行為是合法還是不法，其實沒有直接的關聯性

02:03:44 - 02:03:48
所以說我們常講到說，不法行為不能成立代理

02:03:48 - 02:03:51
所以不能成立表見代理，這句話其實沒有錯

02:03:51 - 02:03:54
如果行為本身不法，本來就沒有代理

02:03:54 - 02:03:58
也沒有表見代理的問題，那可是最高法院

02:03:58 - 02:04:00
因為常常把手段跟行為搞混，所以後來最高

02:04:00 - 02:04:01
法院也做了一些判決，以正視聽。

02:04:03 - 02:04:05
我們講說最高法院是說在這個50幾年的判例出來之後。

02:04:06 - 02:04:08
這50年這個判例出來之後，其實在民國六七十年代，很多的最高法院的法官，光看這個判例就望文生義，有沒有？

02:04:15 - 02:04:20
就看著這個判例說啊，你看不法行為不能成立代理，所以不能成立表見代理。

02:04:20 - 02:04:23
那盜蓋印章是不法行為，所以不能成立表見代理，就這樣子論述。

02:04:24 - 02:04:25
那這個論述就很荒謬嘛，因為行為跟手段是不一樣的概念。

02:04:27 - 02:04:29
怎麼可以混在一起這樣，所以後來呢

02:04:30 - 02:04:32
最高法院其實有意識到這個問題，他們就改變看法就說沒有。

02:04:33 - 02:04:36
手段跟行為是不一樣的東西，手段歸手段，行為歸行為。

02:04:38 - 02:04:41
只要這個行為沒有不法性，還是會成立表見代理。

02:04:41 - 02:04:47
但陳中武教授認為，其實問題的根本在於本人有沒有創造表見外觀。

02:04:47 - 02:04:53
如果本人有創造授權外觀，有創造表見外觀，那當然就有成立表見代理的可能性。

02:04:53 - 02:04:59
那至於說這個表現代理人，他到底是盜蓋印章，還是合法的蓋印章，根本不是我們的重點。

02:05:00 - 02:05:02
所以在這裡有這樣的一個小小的問題存在。

02:05:03 - 02:05:03
好。

02:05:03 - 02:05:06
那民法的169跟民法的107，我們看完之後。

02:05:07 - 02:05:10
接下來我們就要來講真正的狹義的無權代理。

02:06:34 - 02:06:36
好，我們在這裡可以看到，

02:06:36 - 02:06:38
就是說，在這種狹義的無權代理裡面，

02:06:39 - 02:06:40
就是假託他作為本人，

02:06:41 - 02:06:42
他並沒有授權給乙，

02:06:42 - 02:06:43
所以乙是無權代理人。

02:06:44 - 02:06:46
那乙作為無權代理人，

02:06:46 - 02:06:48
他代理甲跟丙做法律行為，

02:06:49 - 02:06:51
所以這個丙叫做相對人或叫第三人。

02:06:51 - 02:06:52
那現在就問你說，

02:06:53 - 02:06:56
在這樣的一個情況之下，

02:06:56 - 02:06:57
在這樣的情況之下，

02:06:57 - 02:06:59
這三段法律關係如何？

02:06:59 - 02:07:13
所以第一段

02:07:13 - 02:07:41
是本人跟相對人之間。

02:07:42 - 02:07:45
那第二段是相對人跟無權代理人之間，

02:07:45 - 02:07:48
那第三段是本人跟無權代理人之間。

02:07:48 - 02:07:50
這裡會有三個法律關係要去討論。

02:07:50 - 02:07:53
那你可以看到有些法條把丙叫做相對人，

02:07:53 - 02:07:55
有些法條把丙叫做第三人。

02:07:56 - 02:07:58
那為什麼會有這樣的差異在於說，

02:07:58 - 02:07:59
那是不同的觀察角度。

02:08:00 - 02:08:01
規定其實很簡單，他就告訴你說，如果無代理權人以本人名義所為的意思表示

02:08:05 - 02:08:07
非經本人承認，不生效力

02:08:07 - 02:08:09
所以說在本人跟相對人之間，這個法律行為

02:08:10 - 02:08:14
依照民法170條的規定，效力未定，對不對

02:08:14 - 02:08:19
那所以說如果今天這個本人，他願意承認

02:08:20 - 02:08:22
或者是本人拒絕承認

02:08:22 - 02:08:25
基本上都會去影響這個法律效果

02:08:25 - 02:08:29
所以本人有承認權，那當然本人也可以拒絕承認

02:08:29 - 02:08:30
那至於相

02:08:30 - 02:08:31
對人的話

02:08:31 - 02:08:34
至於相對人的話，他也是有兩個權利存在

02:08:34 - 02:08:36
一個權利是他有催告權

02:08:38 - 02:08:40
那他也有撤回權

02:08:40 - 02:08:45
這個在民法的170條跟171條都有規定

02:08:46 - 02:08:50
所以你可以看到就是說在民法的170條的後段，有沒有

02:08:51 - 02:08:53
民法170條的後段，第二項

02:08:53 - 02:09:00
他就提到說，這個前項情形，法律行為的相對人，得定相當期限，催告本人是否承認

02:09:01 - 02:09:04
如果本人預期未為確答者，視為拒絕

02:09:04 - 02:09:06
跟民法80條長一樣

02:09:06 - 02:09:09
那跟民法80條差最大的地方在哪裡

02:09:09 - 02:09:11
民法80條要定一個月以上的期限

02:09:12 - 02:09:13
可是這一條是相當期限

02:09:14 - 02:09:16
所以這條的期限不一定要一個月

02:09:16 - 02:09:18
法官認為兩個禮拜相當也OK

02:09:19 - 02:09:22
等於說這個法條的期限沒有定性規定要一個月以上

02:09:23 - 02:09:27
但是民法80條是定性規定，要一個月以上，這樣的差別

02:09:27 - 02:09:29
那再來第二個，就是說

02:09:29 - 02:09:30
在

02:09:30 - 02:09:34
171條裡面，他也有所謂的那個撤回權的規定

02:09:35 - 02:09:37
就對本人來說，對

02:09:37 - 02:09:38
對相對人來說

02:09:38 - 02:09:40
其實在這個情況底下

02:09:40 - 02:09:44
他也可以去撤回他的意思表示

02:09:44 - 02:09:45
他也可以去

02:09:45 - 02:09:47
撤回他的意思表示

02:09:47 - 02:09:48
讓這個部分

02:09:48 - 02:09:51
不直接不要發生效力

02:09:51 - 02:09:55
所以在這裡,他有這個民法的170條第二項的催告權

02:09:55 - 02:10:00
還有171條的撤回權可以去主張,所以在本人跟相對人之間,這個法律行為是無

02:10:00 - 02:10:01
權代理

02:10:01 - 02:10:02
然後效力未定

02:10:02 - 02:10:03
那看本人要承認還是拒絕。

02:10:03 - 02:10:06
那相對人其實也可以催告本人趕快承認

02:10:06 - 02:10:09
那如果說你催告以後本人不理你

02:10:09 - 02:10:10
那就視為拒絕。

02:10:10 - 02:10:11
那如果你不想等本人，

02:10:11 - 02:10:12
你也可以直接撤回，

02:10:12 - 02:10:16
這個在171條也有這樣的一個規定，

02:10:16 - 02:10:16
那這個不難，

02:10:16 - 02:10:18
就是單純的法條操作。

02:10:18 - 02:10:20
也沒有背後的癥結點。

02:10:20 - 02:10:20
好,

02:10:20 - 02:10:24
接著我們來看到，在相對人跟無權代理人之間，

02:10:24 - 02:10:25
這就蠻有意思的，

02:10:25 - 02:10:28
也就是說，在相對人跟無權代理人之間，

02:10:28 - 02:10:33
我們沒有辦法去要求無權代理人負履行責任。

02:10:33 - 02:10:37
也就是說你不能要求他來履行這個契約，

02:10:37 - 02:10:38
因為他不是當事人。

02:10:38 - 02:10:42
你可以看到，這個乙啊，他不是法律行為的當事人，

02:10:42 - 02:10:45
法律行為是在甲丙之間。

02:10:45 - 02:10:47
所以丙不可能叫乙履行契約。

02:10:47 - 02:10:51
所以在丙不可能叫乙履行契約的情況之下，

02:10:51 - 02:10:52
接下來問題就是，

02:10:52 - 02:10:55
那我們對於這個相對人的保護，

02:10:55 - 02:10:57
我們對於相對人的保護。

02:10:57 - 02:10:59
我們到底要怎麼樣去處理它。

02:10:59 - 02:11:01
那當然這個地方也會涉及到，

02:11:01 - 02:11:04
這個相對人如果是善意的，

02:11:47 - 02:11:50
跟惡意的情況之下，有什麼不同。

02:11:50 - 02:11:52
如果相對人是善意，

02:11:52 - 02:11:55
如果是惡意的話,他也沒什麼值得被保護的地方,

02:11:55 - 02:11:57
也就是我明明知道你無權代理,

02:11:57 - 02:11:59
那我還跟你做法律行為,

02:11:59 - 02:11:59
那我活該嘛,

02:12:00 - 02:12:00
使用，這時候他通常只能夠依照民法110條的規定

02:12:05 - 02:12:07
來請求損害賠償，而110條本身是一個充滿爭點的法條

02:12:10 - 02:12:12
等等我們就一個一個來看，我們先來講為什麼不能主張善意取得

02:12:15 - 02:12:19
這個其實很容易在這個選擇題的時候考出來

02:12:19 - 02:12:21
那其實他不太會錯，因為大家都知道無權處分才能善意取得

02:12:23 - 02:12:25
無權代理不能善意取得，這個很好背啦

02:12:26 - 02:12:28
但是你要知道背後的理論基礎

02:12:28 - 02:12:29
你才能夠去理解

02:12:30 - 02:12:32
它考在申論的時候，你才知道怎麼樣去論述，對不對

02:12:33 - 02:12:35
為什麼無權代理不能善意取得

02:12:36 - 02:12:41
那善意取得跟我們講的無權代理跟無權處分有什麼樣的區別

02:12:41 - 02:12:42
你可以這樣子去想

02:12:43 - 02:12:45
假今天把他的A車借給你

02:12:48 - 02:12:50
那乙把這個車子賣給丙

02:12:52 - 02:12:54
這裡構成無權處分效力未定

02:12:54 - 02:12:59
那丙如果是善意的，他可以801加948的規定取得所有權，對不對

02:12:59 - 02:13:02
這就是無權處分善意受讓的一個基本架構

02:13:03 - 02:13:07
那另外一種情況是，我今天假借車子一樣借給你

02:13:09 - 02:13:11
然後以今天代理假

02:13:12 - 02:13:14
把這臺車子賣給丙

02:13:14 - 02:13:15
那買賣契約

02:13:16 - 02:13:19
跟物權契約都發生在甲丙之間

02:13:20 - 02:13:22
那因為甲沒有授權乙的關係

02:13:23 - 02:13:26
所以這兩個行為都構成無權代理而效力未定

02:13:27 - 02:13:29
那丙在這裡一樣是善意的

02:13:30 - 02:13:32
為什麼他不能主張善意取得

02:13:32 - 02:13:35
為什麼在這裡他是善意的就可以主張善意取得

02:13:35 - 02:13:37
這兩個最大的差別在哪裡

02:13:38 - 02:13:40
其實在於他的信賴基礎不同

02:13:40 - 02:13:44
我們可以看到，在第一種情況底下

02:13:44 - 02:13:48
假把車子借給你的時候，如果做的是無權處分

02:13:48 - 02:13:52
代表他是用什麼，用自己的名義在做法律行為，對不對

02:13:52 - 02:13:54
我是以自己的名義做法律行為

02:13:54 - 02:13:56
所以餅這裡他相信的是什麼

02:13:57 - 02:13:59
我今天相信的是以是A

02:14:00 - 02:14:02
的所有人,我相信這件事情。

02:14:02 - 02:14:06
也就是說我們在無權處分善意受讓的時候,

02:14:06 - 02:14:10
我的信賴基礎是，我相信你已是A的所有人,

02:14:10 - 02:14:14
因為我看到一個畫面，我看到你佔有A。

02:14:15 - 02:14:15
對不對？

02:14:16 - 02:14:20
我看到你佔有A，而民法943條怎麼說的？

02:14:20 - 02:14:23
只要你佔有A，我就推定你適法有權利。

02:14:23 - 02:14:24
這叫佔有的推定力嘛。

02:14:24 - 02:14:28
我們講過這個公式外觀而造成的信賴，

02:14:28 - 02:14:29
叫公信嘛。

02:14:29 - 02:14:35
所以一般來講就是說，我今天看到乙佔有A，所以我相信乙是A的所有人。

02:14:35 - 02:14:38
然後又跟我說，他要把車子賣給我。

02:14:38 - 02:14:41
有沒有，他用自己的名義要把車子賣給我。

02:14:41 - 02:14:44
所以我的信賴基礎在這裡是很強大的。

02:14:45 - 02:14:48
我在法律上，我的信賴會被保護，所以我可以主張善意取得。

02:14:48 - 02:14:51
因為我相信車子是的。

02:14:51 - 02:14:54
因為乙佔有A，而且以用他的名義賣給我

02:14:54 - 02:14:58
可是你看喔，在無權代理的畫面裡面

02:14:58 - 02:15:01
在無權代理的畫面裡面，這個乙啊

02:15:01 - 02:15:03
他現在雖然也佔有A沒有錯

02:15:04 - 02:15:05
對不對，因為甲把車子借給乙嘛

02:15:05 - 02:15:07
乙雖然也佔有A,

02:15:07 - 02:15:10
但是我們想一件事情,乙今天是代理甲賣車,

02:15:11 - 02:15:14
所以乙今天很明確的跟丙講說,

02:15:14 - 02:15:16
這是甲的車,有沒有?

02:15:16 - 02:15:19
我今天代理甲把這臺車賣你,我會跟你說這是我的車嗎?

02:15:20 - 02:15:20
不可能嘛,

02:15:21 - 02:15:22
我一定跟你說這是甲的車,

02:15:23 - 02:15:24
不過甲委託我賣你,

02:15:25 - 02:15:27
所以丙在這裡，我的信賴基礎是什麼？

02:15:29 - 02:15:31
乙是甲的代理人。

02:15:32 - 02:15:36
對不對，我今天我的信賴基礎，我相信乙對甲有代理權，

02:15:36 - 02:15:39
可是問題是，乙佔有A車的外觀，

02:15:40 - 02:15:45
乙佔有A車的外觀，它足以讓丙相信乙有代理權嗎？

02:15:46 - 02:15:46
不行吧，

02:15:47 - 02:15:48
因為你必須要有什麼？

02:15:48 - 02:15:52
你必須要有107或169的這些授權外觀，

02:15:52 - 02:15:54
你的信賴才值得保護嘛，

02:15:54 - 02:15:55
對不對？

02:15:55 - 02:15:58
所以我們在法律上會覺得說，你丙今天看到什麼畫面，

02:15:59 - 02:15:59
你丙今天

02:16:00 - 02:16:02
你先看到的畫面是以佔有甲的車

02:16:03 - 02:16:05
然後以跟你說那是甲的車

02:16:05 - 02:16:07
以跟你說我是甲的代理人

02:16:07 - 02:16:10
所以你最多就相信已有代理權

02:16:10 - 02:16:14
那如果你相信已有代理權，你用107、169來叫甲負責

02:16:15 - 02:16:21
不然的話,在這個情況底下,你實在沒有主張801加948的信賴基礎,

02:16:21 - 02:16:24
因為乙根本沒有把這個東西處分給你啊。

02:16:24 - 02:16:27
哦,也就是說,我們在講到善意取得的時候,

02:16:28 - 02:16:31
重點在於因為你相信前手有處分權,

02:16:32 - 02:16:35
所以說我讓你取得這個你應得的物權,

02:16:35 - 02:16:36
對不對？

02:16:36 - 02:16:39
那可是在這種情況底下，我相信的不是已有處分權，

02:16:40 - 02:16:42
我相信的是已有代理權而已。

02:16:43 - 02:16:48
所以在我相信已有代理權的情況之下，我要怎麼去期待乙可以把東西移轉給我，

02:16:48 - 02:16:49
這不是很奇怪嗎？

02:16:49 - 02:16:54
對不對，我相信你有代理權，所以我相信你可以把這臺車處分給我。

02:16:54 - 02:16:55
這個觀念就矛盾了啊。

02:16:55 - 02:17:01
我相信你可以代理甲，所以我應該是要往代理的方向去找保護我的機制吧。

02:17:01 - 02:17:05
所以在這裡其實無權代理，它為什麼沒有辦法適用善意受讓？

02:17:05 - 02:17:10
因為其實代理跟處分，它的信賴基礎是根本不一樣的東西。

02:17:10 - 02:17:12
好，那我們接著繼續往下來看。

02:17:12 - 02:17:18
那今天對於這個善意相對人來說，我們最常用的就是民法110條。

02:17:18 - 02:17:22
那民法110條我們在看的時候，我們來看它的要件，

02:17:28 - 02:17:29
還有看它的法律效果。

02:17:30 - 02:17:32
這個地方滿滿的爭議啊。

02:17:32 - 02:17:33
好，第一個，

02:17:33 - 02:17:35
在民法110條裡面，

02:17:36 - 02:17:38
它有一個很重要的前提。

02:17:41 - 02:17:46
這個前提就是必須要本人沒有承認，

02:17:50 - 02:17:52
你才可以主張110條的損害賠償。

02:17:53 - 02:17:55
必須要本人沒有承認。

02:17:55 - 02:17:55
為什麼？

02:17:56 - 02:17:59
法條沒講啊，法條就只有告訴你說，無代理權人

02:18:00 - 02:18:01
以他人名義所為的法律行為，

02:18:01 - 02:18:03
對於善意相對人要負賠償責任。

02:18:03 - 02:18:04
就這樣一句話而已。

02:18:05 - 02:18:06
那為什麼在這個條文當中，

02:18:06 - 02:18:09
他並沒有要求說一定要本人為承認。

02:18:10 - 02:18:13
因為你看他的法律效果叫做損害賠償。

02:18:14 - 02:18:16
他的法律效果叫損害賠償。

02:18:16 - 02:18:18
那什麼樣的情況下才會有損害？

02:18:19 - 02:18:19
對，

02:18:20 - 02:18:21
什麼樣的情況下才會有損害？

02:18:22 - 02:18:23
本人拒絕承認，

02:18:23 - 02:18:24
契約不生效力。

02:18:24 - 02:18:25
你才會有損害嘛。

02:18:25 - 02:18:26
你想想看，

02:18:26 - 02:18:29
如果今天無權代理的法律行為本人承認了，

02:18:29 - 02:18:30
那就發生效力了啊。

02:18:31 - 02:18:32
那既然本人承認發生效力，

02:18:33 - 02:18:33
沒有損害啊,

02:18:33 - 02:18:34
沒有損害哪有賠償。

02:18:35 - 02:18:36
所以這裡有一個大前提,

02:18:36 - 02:18:37
考試的大陷阱,

02:18:37 - 02:18:38
就是第一個,

02:18:38 - 02:18:41
你要先確定本人還沒有承認。

02:18:42 - 02:18:43
你要先確定本人還沒有承認。

02:18:44 - 02:18:45
如果本人承認了，

02:18:45 - 02:18:46
那就沒有損害可言。

02:18:46 - 02:18:48
本人承認就沒有損害可言。

02:18:48 - 02:18:50
當然就沒有必要請求損害賠償。

02:18:50 - 02:18:52
因為你今天在無權代理的情況之下，

02:18:53 - 02:18:54
其實對你而言，

02:18:54 - 02:18:57
你的損失就是契約被本人拒絕而不生效力。

02:18:58 - 02:19:16
所以本人如果願意

02:19:16 - 02:19:40
承認讓契約發生效力。

02:19:40 - 02:19:41
你就沒有損害了嗎？

02:19:42 - 02:19:42
好，

02:19:42 - 02:19:43
這第一個。

02:19:43 - 02:19:44
再來第二個問題就是，

02:19:44 - 02:19:46
關於故意過失的部分。

02:19:46 - 02:19:47
那關於這個故意過失，

02:19:48 - 02:19:49
我們要從這個角度來看。

02:19:56 - 02:19:57
首先，

02:19:57 - 02:19:58
就本人，

02:19:58 - 02:19:58
不好意思。

02:19:58 - 02:20:00
就無權代理人的角度來說,

02:20:00 - 02:20:00
要負責

02:20:00 - 02:20:00
為什麼？

02:20:01 - 02:20:03
因為你看法條沒有過失這兩個字,所以邏輯都很簡單,就是文義解釋

02:20:05 - 02:20:12
你民法110條說,無代理權人以他人代理人名義所為的法律行為,對於善意相對人負損害賠償責任

02:20:13 - 02:20:15
這個法條你看100遍都看不到「過失」兩個字,對不對？

02:20:16 - 02:20:18
所以他不以過失為要件

02:20:18 - 02:20:21
那不以過失為要件,就是沒有過失也要負責

02:20:22 - 02:20:23
那背後的法理基礎在哪裡？

02:20:24 - 02:20:29
因為這個法條的損害賠償,它不是侵權行為的損害賠償

02:20:29 - 02:20:33
這個法條的損害賠償是類似契約的損害賠償

02:20:33 - 02:20:38
也就是說,因為你無權代理,導致這個契約沒有辦法生效,你就要負責

02:20:38 - 02:20:42
而今天你的無權代理的背後,有沒有故意過失,並非所問

02:20:42 - 02:20:45
因為他要你負的是一種補充責任

02:20:46 - 02:20:50
原本你的代理行為如果讓契約發生效力,就不關你的事

02:20:50 - 02:20:56
可是因為你無權代理，讓這個契約沒辦法發生效力，所以你現在做出來負責

02:20:56 - 02:20:56
你有沒有過失都一樣

02:20:57 - 02:20:58
所以考試最常考的是什麼？

02:20:59 - 02:21:02
被受監護宣告的人授權

02:21:02 - 02:21:04
被受輔助宣告的人授權

02:21:05 - 02:21:07
考試常常出現這種案例

02:21:07 - 02:21:10
譬如說假被監護宣告是無行為能力人

02:21:10 - 02:21:11
可是你看不出來

02:21:11 - 02:21:12
他可能當下很正常

02:21:13 - 02:21:14
他授權你幫他做一件事情

02:21:14 - 02:21:17
然後你就想說，你授權我，那我就好人當到底，對不對？

02:21:17 - 02:21:19
我就來幫他做

02:21:19 - 02:21:22
結果一做發現之後，做完之後才發現，原來對方是無行為能力

02:21:22 - 02:21:24
這個授權根本無效，你現在行為

02:21:24 - 02:21:27
突然變成無權代理，你要不要賠？

02:21:27 - 02:21:28
還是要

02:21:28 - 02:21:30
因為他這裡只看你有沒有無權代理

02:21:31 - 02:21:33
而不看你有沒有故意過失

02:21:33 - 02:21:35
而相對人的部分，他反而放得很寬

02:21:37 - 02:21:39
通說認為他只要善意就夠了

02:21:40 - 02:21:42
通說認為相對人只要善意就夠了

02:21:43 - 02:21:44
不用無過失，為什麼？

02:21:45 - 02:21:47
因為你一樣看法條就知道嘛，對不對？

02:21:48 - 02:21:51
你看喔，民法的107跟169，你去比較，這叫體系解釋

02:21:53 - 02:21:55
民法的107這個法條告訴你

02:21:55 - 02:22:00
代理權的限制或撤回不得對抗善意第三人，但第三人因過失而不知

02:22:00 - 02:22:01
不在此限。

02:22:01 - 02:22:01
所以，

02:22:01 - 02:22:02
他要無過失，

02:22:02 - 02:22:03
他明文跟你說。

02:22:04 - 02:22:04
對不對？

02:22:05 - 02:22:06
接著你對到169去，

02:22:06 - 02:22:07
169告訴你，

02:22:07 - 02:22:09
這個明知或可得而知者，

02:22:10 - 02:22:10
不在此限。

02:22:11 - 02:22:14
他把惡意跟善意但有過失排除在外,

02:22:14 - 02:22:16
只有善意且無過失留下來。

02:22:17 - 02:22:20
所以民法的107跟169都明文跟你說,

02:22:20 - 02:22:22
要善意且無過失。

02:22:22 - 02:22:23
那110條沒講,

02:22:24 - 02:22:25
一定是條綱嗎？

02:22:25 - 02:22:26
對不對？

02:22:26 - 02:22:27
立法者一定說不用,

02:22:27 - 02:22:27
不用,

02:22:27 - 02:22:28
不用,

02:22:28 - 02:22:30
你有過失也沒有關係喔,

02:22:31 - 02:22:32
只要你善意就夠了,

02:22:32 - 02:22:32
為什麼?

02:22:33 - 02:22:35
因為其實立法者的想法是,

02:22:35 - 02:22:36
反正你有過失,

02:22:36 - 02:22:37
那是與有過失的問題。

02:22:37 - 02:22:40
也就是我們可以透過217條來減輕賠償責任，

02:22:40 - 02:22:43
但沒有必要因為你有過失就不讓你求償。

02:22:43 - 02:22:46
所以多數見解就從文義解釋，

02:22:46 - 02:22:47
這個法條裡面沒有過失嘛。

02:22:48 - 02:22:49
體系解釋

02:22:49 - 02:22:51
跟107、169去做比較

02:22:51 - 02:22:52
我們就可以得出

02:22:52 - 02:22:55
這110條的善意相對人

02:22:55 - 02:22:57
他其實不以有

02:22:57 - 02:22:59
不以無過失為要件，

02:22:59 - 02:23:01
只要他善意就夠了。

02:23:01 - 02:23:03
但是有少數見解，

02:23:03 - 02:23:04
我記得是楊家源老師，

02:23:04 - 02:23:05
他就認為說不對。

02:23:06 - 02:23:07
這樣會造成什麼？

02:23:07 - 02:23:09
會造成體系失衡。

02:23:09 - 02:23:11
為什麼我們講造成體系失衡？

02:23:12 - 02:23:12
你看，

02:23:12 - 02:23:14
我們前面的無代理權人，

02:23:15 - 02:23:16
他是負無過失責任。

02:23:17 - 02:23:18
所以，

02:23:18 - 02:23:21
今天你要對一個無代理權人提告的時候，

02:23:22 - 02:23:24
你不用證明他有沒有故意過失，

02:23:24 - 02:23:24
對不對？

02:23:25 - 02:23:27
所以今天假設說我們在題目裡面是這樣子

02:23:52 - 02:23:52
好

02:23:53 - 02:23:54
今天題目是這樣子

02:23:54 - 02:23:55
假若沒有授權

02:23:55 - 02:23:56
假若沒有授權。

02:23:56 - 02:23:58
或者是說題目可能告訴你這個授權無效。

02:23:59 - 02:23:59
就假

02:24:00 - 02:24:00
意思表示他當時無意識精神錯亂等等

02:24:00 - 02:24:00
就是說今天假他空有授權的外觀

02:24:00 - 02:24:00
但他本身

02:24:00 - 02:24:01
因為可能民法75條後段的關係

02:24:01 - 02:24:02
而導致這個授權無效，所以讓乙變成無權代理

02:24:13 - 02:24:17
那乙對於甲在當下是無意識精神錯亂，並不執行

02:24:17 - 02:24:19
因為可能甲表現得很正常

02:24:19 - 02:24:20
他沒有發現

02:24:20 - 02:24:24
那如果是這樣的話，假乙在無過失的情況下無權代理甲

02:24:25 - 02:24:26
去跟丙做了意思表示

02:24:27 - 02:24:29
這個時候丙如果善意但有過失

02:24:30 - 02:24:31
那請問

02:24:31 - 02:24:35
這時候丙能不能對乙依照110條的規定請求損害賠償

02:24:36 - 02:24:37
依照多數說的見解可以

02:24:38 - 02:24:40
因為乙不管有沒有過失都要負責

02:24:41 - 02:24:43
而丙不管有沒有過失，只要善意就可以求償

02:24:44 - 02:24:45
所以這裡產生了什麼

02:24:45 - 02:24:49
有過失的人向無過失的人請求損害賠償

02:24:49 - 02:24:50
這不公平，對不對？

02:24:51 - 02:24:53
你沒錯，我有錯，但我可以告你。

02:24:54 - 02:24:56
你沒有錯啊，但我有錯啊，但我可以告你。

02:24:56 - 02:24:57
這不是很不合理嗎？

02:24:58 - 02:24:59
所以說有學者認為。

02:24:59 - 02:25:02
今天為了讓這個體系能夠平衡

02:25:02 - 02:25:03
讓這個雙方可以公平

02:25:04 - 02:25:06
我們應該要把110條做限縮解釋

02:25:07 - 02:25:11
也就是這裡的善意，必須要到善意且無過失

02:25:11 - 02:25:15
這時候才有讓他向無過失之人請求損害賠償的正當性

02:25:16 - 02:25:20
不然的話,你今天被告沒有過失,原告有過失

02:25:20 - 02:25:22
那這時候原告還能告

02:25:22 - 02:25:24
這個時候在體繫上其實有失公允

02:25:25 - 02:25:27
這個是少數說的看法,我們做一個簡單的補充

02:25:28 - 02:25:29
好

02:25:29 - 02:25:30
那另外啊

02:25:30 - 02:25:30
在

02:25:30 - 02:25:33
在這個條文當中，我們來看到就是說

02:25:33 - 02:25:37
他有一個爭點就是可不可以對未成年人來主張本條的責任

02:25:37 - 02:25:39
也就是民法110條本身

02:25:40 - 02:25:41
今天這個無權代理人

02:25:43 - 02:25:44
他必須要有行為能力

02:25:49 - 02:25:49
好

02:25:49 - 02:25:54
因為在這個條文當中，它是一種類似契約的

02:25:55 - 02:25:57
它是一種類似契約的損害賠償

02:25:57 - 02:26:00
那這種類似契約損害賠償的前提就是

02:26:00 - 02:26:03
你當事人必須要有締結契約的能力，也就是要有行為能力，你可以締結這個契約，那你才有必要為這個契約負責。

02:26:09 - 02:26:13
所以如果說當事人連這個締結契約的能力都沒有，那這時候他的無權代理，卻要為他的這個結果負責，那反而不合理。

02:26:18 - 02:26:22
所以通說認為在無權代理的情況底下。

02:26:22 - 02:26:24
通說認為在無權代理的情況底下。

02:26:25 - 02:26:30
這個代理人本質上來講，他必須要是這個有行為能力。

02:26:30 - 02:26:31
的人。

02:26:31 - 02:26:37
如果代理人本身他沒有行為能力，那我們一般而言是不能夠去對他主張。

02:26:37 - 02:26:45
那再來的話，就是說我們一般而言啊，民法110條背後的這個法理，他是在保護交易安全。

02:26:45 - 02:26:49
可是民法一直對未成年人保護是優於交易安全的。

02:26:50 - 02:26:59
所以基於這個法理，也可以得出，今天你不能夠對無行為能力人或限制行為能力人，來要求他負110條的賠償責任。

02:26:59 - 02:27:03
所以110條的無代理權人，他必須要有行為能力。

02:27:03 - 02:27:06
這個是他一個隱藏的構成要件。

02:27:06 - 02:27:10
那再來呢，民法110條的消滅時效。

02:27:12 - 02:27:13
實務見解認為說。

02:27:14 - 02:27:16
因為法律沒有規定。

02:27:16 - 02:27:18
就依照125條15的。

02:27:18 - 02:27:18
好。

02:27:18 - 02:27:23
所以我們一般來講，110條這個損害賠償，它的消滅時效是多久？

02:27:23 - 02:27:25
那最高法院說啊，因為民法110條裡面，它並沒有特別規定它的消滅時效。

02:27:29 - 02:27:31
那民法125條又說，只要沒有規定。

02:27:32 - 02:27:34
就回到125條，就是食物的，所以我們一般而言會認為。

02:27:35 - 02:27:38
他的時效就是15年，不過學者認為說，110條的時效。

02:27:42 - 02:27:44
必須要怎麼樣。

02:27:44 - 02:27:45
必須要個案判斷。

02:27:50 - 02:27:55
你必須要依照他原本的這一個法律行為。

02:27:57 - 02:28:00
來決定這個損害賠償的時效。

02:28:00 - 02:28:00
為什麼？

02:28:00 - 02:28:02
因為民法110條，

02:28:02 - 02:28:03
在學說的見解底下，

02:28:04 - 02:28:07
它是一種補充責任的概念。

02:28:12 - 02:28:13
它是一種補充責任。

02:28:13 - 02:28:14
它在補充什麼？

02:28:15 - 02:28:17
它在補充本人拒絕承認的情況。

02:28:17 - 02:28:20
本人沒有承認的情況之下。

02:28:20 - 02:28:25
你沒有辦法依契約請求的時候，而對你造成的損失，

02:28:25 - 02:28:25
對不對？

02:28:26 - 02:28:28
所以如果我今天沒有辦法依契約請求，

02:28:28 - 02:28:29
我有損失，

02:28:29 - 02:28:32
那這個損失是110條賠償的內容。

02:28:32 - 02:28:34
所以這一個110條的目的,

02:28:35 - 02:28:37
基本上就是在填補你的損失而已,

02:28:37 - 02:28:39
它就在填補你的損失。

02:28:39 - 02:28:41
所以對你來講,那個損失是什麼?

02:28:41 - 02:28:45
那個損失是原本契約我沒有辦法享受到的利益。

02:28:45 - 02:28:49
那所以在這個情況下，我透過110條來請求賠償。

02:28:49 - 02:28:51
那所以我們這裡有一個很重要的觀念，

02:28:52 - 02:28:55
你不可以比原本契約還要多嘛。

02:28:55 - 02:28:57
也就是它是一個補充包而已喔，

02:28:57 - 02:28:58
你可以這樣理解，它是一個補充包。

02:28:59 - 02:29:01
它在補充你原本契約沒辦法享受到的東西,

02:29:02 - 02:29:05
結果你補充包比原本那一包還大包,不是很不合理嗎?

02:29:05 - 02:29:05
對不對?

02:29:05 - 02:29:07
我今天原本契約時效是一年,

02:29:07 - 02:29:08
哇,結果現在突然變15年,

02:29:08 - 02:29:10
直接多了15倍。

02:29:10 - 02:29:10
不是這樣吧？

02:29:11 - 02:29:12
所以我們可以看到就是說，

02:29:12 - 02:29:13
在學理上他會認為，

02:29:14 - 02:29:15
我舉個例子來講好了。

02:29:30 - 02:29:30
好,

02:29:31 - 02:29:32
乙無權代理甲,

02:29:33 - 02:29:37
乙無權代理甲，跟丙承租房屋。

02:29:38 - 02:29:41
乙無權代理甲跟丙承租房屋，

02:29:41 - 02:29:42
那現在就問你，

02:29:42 - 02:29:44
如果這個租約有效,

02:29:45 - 02:29:46
如果這個租約有效,

02:29:47 - 02:29:48
那丙對甲,

02:29:49 - 02:29:52
他現在的租金請求權,

02:29:54 - 02:29:56
依照民法126條的規定,

02:29:56 - 02:29:58
時效不過五年而已喔,

02:29:59 - 02:29:59
對不對？

02:30:00 - 02:30:03
也就是說，如果租約有效，我可以跟甲方要求租金嗎？

02:30:04 - 02:30:06
那租金請求權的時效是多久？

02:30:06 - 02:30:06
五年。

02:30:07 - 02:30:13
好，那現在這個租約，因為無權代理，然後假意拒絕承認而不生效力。

02:30:13 - 02:30:17
那我便要回頭對乙依照110條請求損害賠償。

02:30:18 - 02:30:21
這個損害賠償的時效，竟然變成15年。

02:30:21 - 02:30:25
也就是說，在租約有效的情況下，我最多五年內可以請求租金。

02:30:26 - 02:30:30
現在租約因為無權代理無效了，我15年內都可以請求損害賠償。

02:30:30 - 02:30:33
你無權代理反而讓我得到更多。

02:30:33 - 02:30:34
那這不合理啊。

02:30:34 - 02:30:38
因為今天110條只是在補充原本無權代理的不足。

02:30:38 - 02:30:40
這個時候突然變成更多了。

02:30:41 - 02:30:42
這樣好像不大合理啊。

02:30:42 - 02:30:48
所以,在這個地方,同學可以去注意到,學者大部分認為110條的時效,要個案認定。

02:30:49 - 02:30:54
也就是原有的法律行為,你能夠享有的租賃物請求權,它的時效有多長。

02:30:54 - 02:30:58
那你接下來的損害賠償時效就有多長。

02:30:58 - 02:30:59
這個是他們的看法。

02:31:00 - 02:31:08
所以說,他們認為民法110條,沒有規定時效,並不是立法者漏未規定,而是立法者故意不規定。

02:31:08 - 02:31:13
立法者故意不講時效，因為要依原有的法律行為來認定。

02:31:14 - 02:31:15
那另外呢，它的法律效果。

02:31:15 - 02:31:17
這個地方有兩個要講。

02:31:17 - 02:31:19
一個是損害賠償的性質。

02:31:23 - 02:31:24
另外一個是107。

02:31:26 - 02:31:27
169。

02:31:31 - 02:31:34
跟民法110條的適用關係。

02:31:35 - 02:31:37
那因為這兩個需要花蠻多的時間。

02:31:38 - 02:31:40
這兩個需要花比較多的時間。

02:31:40 - 02:31:42
所以我們今天先到這裡。

02:31:42 - 02:31:44
那我們下一次上課。

02:31:44 - 02:31:45
我們再來講，就是274頁的圈圈4。

02:31:49 - 02:31:52
那還有就是277頁的圈圈6。

02:31:52 - 02:31:59
所以我們從這個體系來看，就是因為我們在這裡整理了六個爭點，剛好也對應到我們黑板上這六個部分。

02:32:00 - 02:32:00
那在273頁的那個圈圈一啊，就是第一個

02:32:04 - 02:32:05
這個本人未承認的問題

02:32:06 - 02:32:08
然後再來故意過失，就圈圈二的問題

02:32:09 - 02:32:15
那這個行為能力的話，則是在課本的那個277頁的圈圈五

02:32:15 - 02:32:20
那時效的部分的話，則是在274頁的圈圈三

02:32:20 - 02:32:24
就沒有按照順序講，就這樣講起來比較順，所以後來重新安排體系

02:32:24 - 02:32:27
那接下來那個損害賠償的範圍，這個是圈圈四

02:32:28 - 02:32:31
然後再來就是他跟表見代理的適用關係是圈圈六

02:32:31 - 02:32:36
所以說四跟六的部分，我們就下次從這個地方再來講，好不好

02:32:36 - 02:32:39
不好意思，因為今天沒辦法留太久，時間也差不多到了

02:32:39 - 02:32:41
所以我們就先到這個地方

02:32:41 - 02:32:45
那我們下一次上課，我們就可能可以把民總接近結束了。

02:32:45 - 02:32:49
因為基本上下次把代理講完之後，就開始講消滅時效。

02:32:49 - 02:32:52
那消滅時效講，講應該可以差不多講一半。

02:32:52 - 02:32:56
那接下來在下一次上課，我們就可以趕快進到民法債編了。

02:32:56 - 02:32:58
好，那我們今天就先到這個地方，謝謝各位。